

إشعار هام

لا يُوزع بشكل مباشر أو غير مباشر في أو داخل الولايات المتحدة.

هام: يجب عليك قراءة الإشعار التالي قبل المتابعة، حيث ينطبق هذا الإشعار على مذكرة المعلومات المرفقة (ويُشار إليها فيما يلي بـ "مذكرة المعلومات")، سواء تم استلامها عن طريق البريد الإلكتروني، أو تم الحصول عليها من خلال صفحة على شبكة الإنترنت، أو تم تلقيها بطريقة أخرى نتيجة لمراسلة إلكترونية، ولذلك ينصح بقراءة هذا الإشعار بعناية قبل قراءة مذكرة المعلومات أو الوصول إليها أو استخدامها بأي شكل آخر. وتُعد قراءة مذكرة المعلومات أو الحصول عليها أو القيام بأي استخدام آخر لها بمثابة موافقتكم على الالتزام بالشروط والأحكام التالية وكذلك كافة القيود المنصوص عليها في مذكرة المعلومات، وتشمل أي تعديلات تلحق بها من وقت لآخر، في كل مرة تتلقون فيها أي معلومات من المملكة العربية السعودية (ويُشار إليها فيما يلي بـ "المملكة")، والممثلة بوزارة المالية ("المصدر") نتيجة لاستخدام هذه المعلومات.

لا تشكل أيًا من هذه المراسلات الإلكترونية عرض لبيع أو طلباً لشراء أوراق مالية في أي ولاية قضائية يعد فيها مثل ذلك غير قانوني. لم يتم تسجيل الصكوك المذكورة في مذكرة المعلومات ولن يتم تسجيلها أو التوصية بها أو الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو أي هيئة حكومية للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي هيئة أخرى للأوراق المالية أو هيئة تنظيمية، كما لم تقم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو أي هيئة حكومية للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي هيئة أو سلطة ذات صلة بالأوراق المالية من هذا القبيل بالتأكد على دقة أو كفاية مذكرة المعلومات هذه. تُرسل مذكرة المعلومات للمستثمرين خارج الولايات المتحدة الذين أشخاصاً أمريكيين فيما يتعلق بالمعاملات الخارجية (offshore transaction) امتثالاً للقاعدة 903 أو القاعدة 904 من اللائحة إس (Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية") (ويُشار إليه فيما بعد بـ "اللائحة إس (Regulation S)").

لن يتم إتاحة مذكرة المعلومات لعامة الناس في المملكة المتحدة وكذلك لا تُرسل للعامة داخل المملكة المتحدة. مذكرة المعلومات متاحة لأي مما يلي أو موجهة إليهم: (أ) إذا كان الذي يوزع هذه الصكوك (سواء كانت هذه الصكوك "سندات/استثمار تمويل بديل (AFIBs)" أم لا) هو شخص غير مرخص له بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000م (Financial Services and Markets Act 2000) ("قانون الخدمات والأسواق المالية")، تُرسل هذه الصكوك للأشخاص التالي وصفهم فقط: (1) الأشخاص الذين يعملون في مجال الاستثمار (Investment Professionals) على النحو المحدد في المادة 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000م (Financial Services and Markets Act 2000) (الترويج المالي) المرسوم الصادر لعام 2005م (Financial Promotion Order 2005) (2005) (ويُشار إليه فيما يلي بـ "مرسوم الترويج المالي")؛ (2) الأشخاص الذين يندرجون ضمن أي فئة من فئات الأشخاص الموصوفون في المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من مرسوم الترويج المالي؛ (3) أي شخص آخر يمكن توجيهه الصكوك إليه بشكل قانوني وفقاً لمرسوم الترويج المالي؛ (ب) إذا لم تكن الصكوك عبارة عن سندات استثمار تمويل بديل (AFIBs) والتي يوزعها شخص مرخص له بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية، تُرسل الصكوك إلى الأشخاص التالي وصفهم فقط: (1) الأشخاص الذين يندرجون ضمن إحدى فئات الذين يعملون في مجال الاستثمار (Investment Professionals) على النحو المحدد في المادة 14 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000م (الترويج لخطط الاستثمار

(الجماعي) (الإعفاءات) المرسوم الصادر عام 2001م (Financial Services and Markets Act 2000 (Promotion of Collective Investment Schemes) (Exemptions) Order 2001) (ويُشار إليه فيما يلي بـ "مرسوم الترويج لخطط الاستثمار الجماعي")؛ (2) الأشخاص الذين يندرجون ضمن أي فئة من فئات الأشخاص الموصوفين في المادة 22 (الشركات ذات القيمة المالية الضخمة، والجمعيات غير المسجلة، وما إلى ذلك) من مرسوم الترويج لخطط الاستثمار الجماعي؛ (3) أي شخص آخر يجوز إرسال الصكوك إليه بشكل قانوني (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معا بـ "الأشخاص المعنيين"). لن يتم إرسال مذكرة المعلومات إلى ولن يتم الاعتماد عليها أو التصرف بموجبها من قبل الأشخاص ذوي أي وصف آخر في المملكة المتحدة.

تأكيد التعهد: لكي تكون مؤهلاً لاستعراض مذكرة المعلومات أو اتخاذ قرار استثماري فيما يتعلق بالصكوك الواردة فيها: (أ) يجب أن يكون كل مستثمر محتمل فيما يتعلق بالصكوك المعروضة خارج الولايات المتحدة في معاملة خارجية (offshore transaction) وفقاً لـ اللائحة إس (Regulation S) خارج الولايات المتحدة؛ (ب) كل مستثمر محتمل فيما يتعلق بطرح الأوراق المالية في المملكة المتحدة يجب أن يكون شخصاً معيّناً. وفي حال قبولك لهذا البريد الإلكتروني و/أو الاطلاع على مذكرة المعلومات أو قراءتها أو استخدامها بأي طريقة أخرى، فإن ذلك بمثابة تعهد أمام المصدر وأي من المتعاملين (كما هو معرف في مذكرة المعلومات) (حسب الحالة وقتئذٍ) بما يلي: (1) تدرك الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة وتوافق عليها؛ (2) تقر بأنك شخص معني؛ (3) أنك لست من مواطني الولايات المتحدة وأنك اشترت الصكوك خارج الولايات المتحدة في "معاملة خارجية (offshore transaction)" وفقاً لـ اللائحة إس (Regulation S)، وأنك ستشتري الأوراق المالية الواردة في هذه المذكرة وفقاً لـ اللائحة إس (Regulation S)، وأن عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمته غير موجود في الولايات المتحدة (وتشمل ولاية ومقاطعة كولومبيا)، وتبعياتها (وتشمل بورتوريكو والجزر العذراء الأمريكية وغوام وساموا الأمريكية وجزيرة وايك وجزر ماريانا الشمالية) وأنك لن تشتري الصكوك لحساب أو مصلحة "شخص أمريكي" (كما هو معرف في قانون الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة لعام 1986م، بصيغته المعدلة وأنظمة الخزنة الصادرة بموجبه)؛ (4) أنك شخص مسموح له -بموجب القانون والأنظمة المنطبقة- استلام مذكرة المعلومات؛ (5) أنك توافق على تسليم مذكرة المعلومات عن طريق الإرسال الإلكتروني؛ (6) لن تُرسل مذكرة المعلومات (أو أي نسخة منها أو أي جزء وارد فيها) أو تفصح -سواء شفويًا أو كتابيًا- عن أي من محتوياتها إلى أي شخص آخر؛ (7) تقر بأنك ستجري تقييمك الخاص فيما يتعلق بأي ائتمان أو استثمار أو ضرائب قانونية أو اعتبارات اقتصادية أخرى فيما يتعلق بقرارك للاكتتاب أو شراء أي من الأوراق المالية.

لا يجوز توزيع مذكرة المعلومات في المملكة إلا على الأشخاص المسموح لهم بموجب القواعد والأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ("هيئة السوق المالية")، وتشمل المادة 6 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 123-2017-3 بتاريخ 1439/04/09 هـ (الموافق 27 ديسمبر 2017م) بصيغته المعدلة بقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 5-2023-8 بتاريخ 1444/06/25 هـ (الموافق 18 يناير 2023م) ("قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة").

لا تقدم هيئة السوق المالية أي إقرار بشأن دقة أو اكتمال مذكرة المعلومات، وتخلي مسؤوليتها صراحةً بخصوص أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة تنشأ عن أو يتم تكبدها وفقاً لأي نصوص واردة في مذكرة المعلومات. يجب أن يقوم المشترون

المحتملون للصكوك المطروحة ببذل عنايتهم الواجبة بشأن دقة المعلومات ذات الصلة بالصكوك. وإذا كنت لا تفهم محتويات مذكرة المعلومات، يجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

قد يكون توزيع مذكرة المعلومات وطرح الصكوك وبيعها وتسليمها في أي ولاية قضائية غير المملكة مقيد بموجب القانون.

تم تسليم مذكرة المعلومات إليك على أساس أنك شخص يجوز إرسال مذكرة المعلومات بشكل قانوني إليه وفقاً لقوانين الولاية القضائية التي تتواجد فيها ولا يجوز لك بأي حالٍ من الأحوال إرسال -إلكترونياً أو غير ذلك- محتويات مذكرة المعلومات أو الإفصاح عنها إلى أي شخص آخر وعلى وجه الخصوص إلى أي عنوان في الولايات المتحدة. قد يؤدي عدم الامتثال لهذا البند إلى انتهاك قانون الأوراق المالية أو القوانين المعمول بها في الولايات القضائية الأخرى.

لا تشكل مذكرة المعلومات ولا تستخدم فيما يتعلق بعرض أو طلب شراء تلك الصكوك في أي مكان لا يسمح فيه القانون بالعرض أو الطلب للشراء. إذا كانت الولاية القضائية تتطلب طرح الأوراق المالية الموضحة في مذكرة المعلومات من قبل متعامل أو تاجر مرخص وكان المتعاملون أو أي شركة تابعة للمتعامل هو تاجر أو متعامل مرخصاً في تلك الولاية القضائية، يعتبر هذا الطرح قد تم من خلال هذا المتعامل أو المتعامل التابع نيابةً عن المصدر أو حاملي الأوراق المالية المعمول بها في هذه الولاية القضائية.

لا تشكل مذكرة المعلومات تحت أي ظرف من الظروف عرضاً للبيع أو طلباً لعرض الشراء ولا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني.

تم إرسال مذكرة المعلومات إليك بشكل إلكتروني. ونخطرك بأن المستندات المرسلة إليك إلكترونياً قد يتم تغييرها أو تعديلها أثناء عملية الإرسال الإلكتروني، وبالتالي لا يقبل أي من المتعاملين أو المصدر أو أي شخص يتحكم أو بصفته مديراً أو مسؤولاً أو موظفاً أو وكيلاً لأي متعامل أو مصدر صكوك أو أي شركة تابعة لأي شخص من هذا القبيل أي مسؤولية من أي نوع فيما يتعلق بأي فرق بين مذكرة المعلومات المرسلة إليك في شكل إلكتروني والنسخة المطبوعة المتاحة لك بناءً على طلب من المصدر أو المتعاملين (حسب الاقتضاء). إذا تلقيت مذكرة المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني، فلا يجب عليك الرد بالبريد الإلكتروني على هذا الإعلان. سيتم تجاهل أو رفض أي بريد إلكتروني مرسل من قبلك، بما في ذلك تلك التي تنشأ باستخدام وظيفة "الرد" في برنامج البريد الإلكتروني الخاص بك. لذلك إذا تلقيت مذكرة المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني، فإنك مسؤول عن استخدام هذا البريد الإلكتروني كما تتحمل مسؤولية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان خلو رسالة البريد الإلكتروني من الفيروسات والعناصر الأخرى ذات الطبيعة المدمرة.

قد يكون توزيع مذكرة المعلومات في بعض الولايات القضائية مقيداً بموجب القانون؛ لذلك يطلب المتعاملون والمصدر من الأشخاص الذين تُرسل إليهم مذكرة المعلومات بمعرفة هذه القيود (إن وجدت) ومراعاتها.

لا تُوزع داخل الولايات المتحدة ولا تُرسل لشخص أمريكي

صدرت مذكرة المعلومات هذه بتاريخ 1438/10/26 هـ (الموافق 20 يوليو 2017م)، وتم تحديثها بتاريخ 1441/11/30 هـ (الموافق 21 يوليو 2020م) وتاريخ 1444/09/21 هـ (الموافق 12 أبريل 2023م)

وزارة المالية
Ministry of Finance



حكومة المملكة العربية السعودية

ممثلة بوزارة المالية

برنامج إصدار صكوك

سيتمّكن برنامج إصدار الصكوك (ويشار إليه فيما بعد بـ "البرنامج") حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة المالية ("المصدر") من إصدار صكوك ("الصكوك") بالريال السعودي من حين لآخر وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

تُصدر الصكوك وتسجل إلكترونياً بالقيمة الاسمية المحددة للصك الواحد في الشروط النهائية الخاصة بالإصدار ذي الصلة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشروط النهائية"). للمصدر -وفقاً لتقديره- إصدار الصكوك لمعامل أو أكثر (ويشار إليهم فيما بعد بـ "المتعاملين") يتم تحديدهم في الشروط النهائية الخاصة وفقاً لأحكام وشروط اتفاقية المتعامل الأولي (انظر قسم "المعلومات العامة - اتفاقيات المتعاملون الأوليون").

سيكون كل إصدار (كما هو معرف في "شروط وأحكام الصكوك") ("الشروط") للصكوك بموجب البرنامج مبني على اتفاقية الوكالة الرئيسية ("اتفاقية الوكالة الرئيسية") المبرمة بتاريخ 1441/10/29 هـ (21 يونيو 2020م) بين المصدر وشخص (كما هو معرف في الشروط) يتم تعيينه كوكيل لحملة الصكوك (ويشار إليه فيما بعد بـ "وكيل حملة الصكوك").

كما هو موضح بتفصيل أكثر في شروط وأحكام الصكوك، فإن الصكوك تمنح لحملتها الحق في الحصول على مبالغ مالية تتولد من أصول الصكوك (كما هي معرفة في شروط وأحكام الصكوك) الخاصة بالإصدار ذي الصلة. ويمثل كل صك حصة ملكية مشاعة في أصول الصكوك، وتُرتب هذه الصكوك لحملتها حقوقاً متساوية فيما بينهم طوال الوقت دون تفضيل.

تشكل الصكوك التزاماً محدوداً على المصدر. كما أن الاستثمار في الصكوك ينطوي على مخاطر معينة (انظر قسم "عوامل المخاطرة").

يقصد بالإشارة في هذا المستند إلى كون الصكوك "مدرجة" إلى أن تلك الصكوك قد أودعت لدى مركز إيداع الأوراق المالية (ويشار إليه فيما بعد بـ "مركز الإيداع") وأدرجت لدى السوق المالية السعودية (تداول) (ويشار إليها فيما بعد بـ "السوق")، أو أي مركز أو سوق آخر يتم تحديدهما في الشروط النهائية للإصدار ذي الصلة. علماً بأن البرنامج يتيح للمصدر أيضاً إصدار

الصكوك وإيداعها في مركز الإيداع دون إدراجها في السوق أو إصدارها دون إيداعها في مركز الإيداع ودون إدراجها في السوق. وستحدد الشروط النهائية لكل إصدار ما إذا كانت الصكوك مدرجة في السوق أو مودعة لدى مركز الإيداع أو لدى أي مركز أو سوق آخر يتم تحديدهما.

كما ستحدد الشروط النهائية لكل إصدار القيمة الاسمية للصكوك ذات الصلة، وسعر إصدارها، ومعدل الربح أو المعدل المرجعي وهامش الربح (بحسب الحال)، وغيرها من المعلومات المتعلقة بالإصدار ذي الصلة.

على حملة الصكوك مراعاة أن بيع الصكوك يقتصر على الأشخاص المؤهلين فقط (كما هم معرفين في شروط وأحكام الصكوك)، وأنه لا يصح تسجيل الصكوك باسم أي شخص غير مؤهل. سيتم إجراء الدفعات المتعلقة بالصكوك دون اقتطاع أو خصم من أجل أو بسبب أي ضرائب مفروضة من قبل المملكة العربية السعودية وفقاً للشرط 15 (الضرائب) بموجب "شروط وأحكام الصكوك".

قد يُجرى تقييم ائتماني للصكوك المصدرة وفقاً للبرنامج، وفي حال تقييمها فسيتم تحديد جهة التقييم الائتماني بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى المتعلقة بالتقييم الائتماني في الشروط النهائية المتعلقة بالإصدار ذي الصلة. وما إذا كان كل تصنيف ائتماني يتم التقدم بطلب للحصول عليه فيما يتعلق بإصدار الصكوك ذات الصلة: (1) صادر أو معتمد من وكالة تصنيف ائتماني تأسست في الاتحاد الأوروبي ومسجل بموجب نظام الاتحاد الأوروبي رقم 2009/1060 (بصيغته المعدلة) ("نظام وكالات التصنيف الائتماني") أو من وكالة تصنيف ائتماني معتمدة بموجب نظام وكالات التصنيف الائتماني: (2) صادر أو معتمد من وكالة تصنيف ائتماني تأسست في المملكة المتحدة ومسجلة بموجب نظام وكالات التصنيف الائتماني، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (Withdrawal) لعام 2018م ("نظام وكالات التصنيف الائتماني في المملكة المتحدة") أو من خلال وكالة تصنيف ائتماني معتمدة بموجب لائحة نظام وكالات التصنيف الائتماني في المملكة المتحدة، وما إذا كانت وكالة التصنيف الائتماني هذه مدرجة في قائمة وكالات التصنيف الائتماني التي نشرتها هيئة السوق والأوراق المالية الأوروبية على الموقع الإلكتروني: <https://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs> وفقاً لنظام وكالات التصنيف الائتماني، والتي سيتم الإفصاح عنها في الشروط النهائية ذات الصلة. وبشكل عام، يُحظر على المستثمرين الأوروبيين المنظمين وفقاً للقوانين من استخدام التصنيف لأغراض قانونية إذا لم يصدر هذا التصنيف من وكالة تصنيف ائتماني تأسست في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("المنطقة الاقتصادية الأوروبية") ومسجلة بموجب نظام وكالات التصنيف الائتماني أو: (1) أن يكون التصنيف من خلال وكالة تصنيف ائتماني غير منشأة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ولكنها معتمدة من وكالة تصنيف ائتماني منشأة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومسجلة بموجب نظام وكالات التصنيف الائتماني، (2) أن يقدم التصنيف من قبل وكالة تصنيف ائتماني غير منشأة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ولكنها معتمدة بموجب نظام وكالات التصنيف الائتماني. وبشكل عام، يُحظر على المستثمرين المنظمين وفقاً لقوانين المملكة المتحدة استخدام التصنيف لأغراض قانونية إذا لم يصدر هذا التصنيف من وكالة تصنيف ائتماني تأسست في المملكة المتحدة ("المملكة المتحدة") ومسجلة بموجب نظام وكالات التصنيف الائتماني في المملكة المتحدة أو: (1) أن يكون التصنيف من خلال وكالة تصنيف ائتماني غير منشأة في المملكة المتحدة ولكنها معتمدة من وكالة تصنيف ائتماني منشأة في المملكة المتحدة ومسجلة بموجب نظام وكالات التصنيف الائتماني في المملكة المتحدة: (2) يكون التصنيف من قبل وكالة تصنيف

ائتماني لم يتم تأسيسها في المملكة المتحدة ولكنها معتمدة بموجب نظام وكالات التصنيف الائتماني في المملكة المتحدة. تلتزم هيئة السوق والأوراق المالية الأوروبية ("هيئة السوق والأوراق المالية الأوروبية") بالاحتفاظ على موقعها الإلكتروني التالي: <https://www.esma.europa.eu/page/Listregistered-and-certified-CRAs>، بقائمة بوكالات التصنيف الائتماني المسجلة والمصدقة وفقاً لنظام وكالات التصنيف الائتماني.

وفي جميع الأحوال، فإن التقييم لا يعد توصية بالبيع أو الشراء أو الاستمرار في تملك الصكوك كما أنه لا يحدد احتمالية أداء دفعات الصكوك أو توقيتها، كما أن التقييم قابل للتعديل أو التعليق أو الإلغاء في أي وقت من الأوقات من قبل جهة التقييم ذات العلاقة.

لن تسجل الصكوك بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 م ("قانون الأوراق المالية") أو قوانين الأوراق المالية السارية في أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي منطقة أخرى داخلها، وعليه فلا يجوز طرح الصكوك أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو لأشخاص أمريكيين أو لحسابهم أو لصالحهم (بحسب التعريف الوارد في اللائحة إس (Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية (ويُشار إليه فيما بعد بـ "اللائحة إس (Regulation S)") إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 م أو إذا كان البيع بموجب صفقة لا تخضع لهذه المتطلبات. ، لا يجوز طرح الصكوك وبيعها إلا لأشخاص غير أمريكيين في معاملات خارجية (offshore transaction) وفقاً لـ اللائحة إس (Regulation S).

عند قراءة هذا المستند وتفسيره يجب مراعاة أي تعديل أو إضافة تطرأ عليه ويجب كذلك مراعاة أي معلومات خارجية مشار إليها فيه. وفيما يخص كل إصدار ضمن البرنامج، فيجب مراعاة وقراءة الشروط النهائية المتعلقة بالإصدار ذي الصلة.

ينطوي الاستثمار في الصكوك الصادرة في إطار البرنامج على مخاطر معينة. للمزيد من التفاصيل حول هذه المخاطر، يرجى مراجعة "عوامل المخاطرة".

صدرت مذكرة المعلومات هذه بتاريخ 1438/10/26 هـ (الموافق 20 يوليو 2017 م)، وتم تحديثها بتاريخ 1441/11/30 هـ (الموافق 21 يوليو 2020 م) وتاريخ 1444/09/21 هـ (الموافق 12 أبريل 2023 م)

إشعارهام

يتحمل المصدر مسؤولية المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات هذه وفي الشروط النهائية، كما يقر بحسب علمه وبعد بذله العناية الكافية بصحة المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات هذه وفي الشروط النهائية.

سيكون كل إصدار مبني على الأحكام الواردة في شروط وأحكام الصكوك والشروط النهائية. عند قراءة هذا المستند وتفسيره يجب مراعاة أي تعديل أو إضافة تطرأ عليه ويجب كذلك مراعاة أي معلومات خارجية مشار إليها فيه. وفيما يخص كل إصدار ضمن البرنامج، فيجب مراعاة وقراءة الشروط النهائية المتعلقة بالإصدار ذي الصلة.

لم يتم التصريح لأي شخص بتقديم أي معلومات أو تعهدات بشأن البرنامج غير منصوص عليها في هذه المذكرة أو تتعارض معها أو مع غيرها من الوثائق المتصلة بالبرنامج أو أي معلومات أخرى يقدمها المصدر بشأن البرنامج؛ وفي حال تقديم أي معلومات أو تعهدات بما يخالف ذلك، فيجب ألا يُعتمد على هذه المعلومات أو التعهدات وألا يتم معاملتها على أنها صادرة عن المصدر أو أحد المتعاملين.

لم يقم المتعاملون ووكيل حملة الصكوك والوكلاء (وفقاً للتعريف الوارد في شروط وأحكام الصكوك) من التحقق من صحة المعلومات الواردة في هذه المذكرة بشكل مستقل. لذا فإن المتعاملين ووكيل حملة الصكوك والوكلاء وشركائهم التابعة لا يقدمون أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة المعلومات الواردة في هذه مذكرة أو اكتمالها ولا يتحملون أي مسؤولية عن ذلك.

لا تهدف هذه المذكرة ولا الشروط النهائية إلى تقديم تقييم ائتماني أو أي تقييم آخر، ويجب على من يتلقى هذه المستندات ألا ينظر لها على أنها توصية بالشراء من قبل المصدر أو وكيل حملة الصكوك أو المتعاملين أو الوكلاء. وعلى كل مشتري محتمل للصكوك دراسة المعلومات الواردة في هذه المذكرة وفي الشروط النهائية، وعليه اتخاذ قرار شراء الصكوك من عدمه بناءً على ما يتوصل إليه بعد هذه الدراسة.

نحث كل مشتري محتمل للصكوك بالحصول على المشورة من مستشاره الضريبي والقانوني والشرعي والمالي والتجاري بخصوص المسائل الضريبية والقانونية والشرعية والتجارية المتعلقة بشراء الصكوك.

لا يتعهد أي متعامل أو وكيل حملة الصكوك أو الوكلاء بالنظر في الأوضاع أو الشؤون المالية للمصدر خلال فترة الإجراءات الواردة في هذه المذكرة وأي من الشروط النهائية ولا يقدم أي منهم المشورة إلى أي مستثمر فعلي أو محتمل في الصكوك بشأن أي معلومات تصل إلى علم وكيل حملة الصكوك أو أي من المتعاملين أو الوكلاء.

لا يعني تسليم هذه المذكرة، أو أي من الشروط النهائية، أو طرح أي صكوك أو بيعها أو تسليمها صحة المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات بعد تاريخ إصدارها، أو تاريخ تعديلها أو إضافة أي ملحقات إليها، كما لا يعني ذلك عدم حدوث أي تغيير سلبي أو ما قد يؤدي إلى حدوث تغيير سلبي في الأوضاع المالية أو الاقتصادية أو السياسية، أو الأوضاع العامة أو التوقعات المستقبلية للمصدر منذ تاريخ هذه المذكرة أو تاريخ تعديلها أو إضافة ملحقات إليها، كما لا يعني صحة المعلومات المتعلقة بالبرنامج بعد التاريخ الذي تم تقديمها فيه أو بعد تاريخ المستند الذي تم فيه تعديل هذه المعلومات المقدمة.

قد يخضع توزيع هذه المذكرة أو الشروط النهائية أو طرح الصكوك وبيعها وتسليمها لقيود قانونية في بعض الدول. وبناءً عليه، فلا يجوز طرح أي من الصكوك أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر ولا يجوز توزيع أو نشر هذه المذكرة أو أي إعلان أو غير ذلك من مواد الطرح في أي دولة إلا بما يتماشى مع أنظمة وقوانين تلك الدولة. ويشترط المصدر ووكيل حملة الصكوك والمتعاملين والوكلاء على الأشخاص الذين تقع بحوزتهم هذه المذكرة أو أي شروط نهائية الاطلاع بأنفسهم على هذه القيود والالتزام بها. وعلى وجه الخصوص، لن تكون الصكوك مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية، أو بموجب أي سلطة قانونية للأوراق المالية في أي ولاية أمريكية أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء فيما يخص متطلبات التسجيل أو إذا كانت المعاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل التابعة لقانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في كل ولاية. تم إخطار كل مشتر للصكوك بموجب هذه المذكرة بأن طرح وبيع الصكوك له يتم بالاعتماد على الإعفاء من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية المنصوص عليها في اللائحة إس (Regulation S).

للحصول على وصف للقيود الإضافية المفروضة على طرح وبيع الصكوك وتوزيع مذكرة المعلومات هذه، يرجى مراجعة "قيود طرح الصكوك".

لا تهدف هذه المذكرة أو أي معلومات أخرى مقدمة بشأن البرنامج أو الصكوك إلى تقديم أساس لأي تقييم ائتماني أو أي تقييم آخر. كما لا تمثل هذه المذكرة والشروط النهائية عرضاً أو دعوة للاكتتاب في الصكوك أو شرائها ولا تعد تلك المستندات توصية من جانب المصدر أو وكيل حملة الصكوك أو المتعاملين أو الوكلاء بالاكتتاب في الصكوك أو شرائها. ويعد كل مستلم لمذكرة المعلومات هذه أو أي من الشروط النهائية أنه قد أجرى عمليات التحقق والتقييم اللازمة لوضع المصدر (المالي وغيره).

قد لا يكون الاستثمار في الصكوك خياراً مناسباً لجميع المستثمرين. وعلى كل مستثمر محتمل في الصكوك أن يحدد مدى ملاءمة هذا الاستثمار له في ضوء ظروفه الخاصة. وعلى وجه الخصوص، على كل مستثمر محتمل مراعاة ما يلي:

أ. أن يكون لديه ما يكفي من المعرفة والخبرة للقيام بتقييم مناسب للصكوك وما يتضمنه الاستثمار في هذه الصكوك من مزايا ومخاطر، إضافة إلى تقييم المعلومات الواردة نصاً أو ضمناً في مذكرة المعلومات أو أي ملحق يتبعها.

ب. أن تكون لديه القدرة والمعرفة اللازمة لاستخدام الأدوات التحليلية المناسبة لتقييم الاستثمار في الصكوك وتأثير الصكوك على مجمل محفظته الاستثمارية، وذلك في سياق وضعه المالي.

ج. أن يكون لديه ما يكفي من الموارد والسيولة المالية لتحمل جميع المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الصكوك.

د. أن يفهم شروط الصكوك بدقة وأن يكون على دراية بسلوك المؤشرات والأسواق المالية ذات الصلة.

هـ. أن يكون قادراً (إما بنفسه أو بمساعدة مستشار مالي) على تقييم السيناريوهات المحتملة للعوامل الاقتصادية وأسعار العائد وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على استثماره وقدرته على تحمل المخاطر ذات الصلة.

تخضع الأنشطة الاستثمارية لبعض المستثمرين لأنظمة ولوائح قانونية استثمارية أو تخضع للمراجعة أو التنظيم من جانب هيئات معينة. وعلى كل مستثمر محتمل أن يستشير مستشاريه في النواحي القانونية والضريبية لتحديد مدى: (1) قانونية

استثماره في الصكوك (2) إمكانية استخدام الصكوك كضمان لأنواع مختلفة من القروض (3) سريان أي قيود أخرى على عملية شراء الصكوك أو رهنها. ويجب على المؤسسات المالية استشارة مستشاريها القانونيين أو الجهات التنظيمية المناسبة لتحديد ماهية التعامل الملائم مع الصكوك بموجب جميع القواعد الرأسمالية القائمة على تقدير المخاطر أو القواعد المماثلة المعمول بها. لا بد من توقع المستثمر المحتمل إمكانية تحمله لمخاطر الاستثمار في الصكوك لفترة غير محددة.

تصنيف المنتجات وفقاً للقسم 309 ب من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية لعام 2001م في سنغافورة

قد تتضمن الشروط النهائية ذات الصلة فيما يخص الصكوك وسيلة إيضاح بعنوان "الإخطار بموجب القسم 309 ب(1)(ج) من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية لعام 2001م في سنغافورة" والتي ستحدد تصنيف الصكوك وفقاً للقسم 309 ب(1) من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية لعام 2001م في سنغافورة (بصيغته المعدلة من وقت لآخر، ويُشار إليها فيما يلي بـ "قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA)"). اتخذ المصدر أو سيتخذ قراراً فيما يتعلق بكل إصدار حول تصنيف الصكوك المطروحة لأغراض القسم 309 ب(1) (أ) من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA). يُعد أي إيضاح من هذا القبيل مدرج في مذكرة المعلومات هذه أو في الشروط النهائية ذات الصلة ستشكل إشعاراً إلى "الأشخاص المعنيين" لأغراض القسم 309 ب(1)(ج) من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA).

ما لم تنص الشروط النهائية ذات الصلة على خلاف ذلك، فإن جميع الصكوك هي "منتجات أسواق رأس المال المحددة (prescribed capital markets products)" (كما هو معرف في أنظمة الأوراق المالية والعقود المستقبلية لعام 2018م (منتجات أسواق رأس المال)) و "المنتجات الاستثمارية المستثناة (Excluded Investment Products)" (كما هو معرف في إشعار قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA) N12-04 الصادر من السلطة النقدية في سنغافورة: إشعار بشأن بيع المنتجات الاستثمارية والإشعار رقم FAA-N16 الصادر من السلطة النقدية في سنغافورة بشأن التوصيات ذات الصلة بالمنتجات الاستثمارية).

إشعار للمستثمرين في الولايات المتحدة

تُقدم مذكرة المعلومات هذه للمستثمرين خارج الولايات المتحدة الذين ليسوا أشخاصاً أمريكيين فيما يتعلق بالمعاملات الخارجية (offshore transaction) التي امتثالاً للقاعدة 903 أو القاعدة 904 من اللائحة إس (Regulation S). لم تُسجل الصكوك الموصوفة في مذكرة المعلومات هذه ولم يوصى بتسجيلها أو يعتمد لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (ويُشار إليها فيما يلي بـ "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية")، أو أي هيئة أوراق مالية تابعة لأي ولاية في الولايات المتحدة أو أي هيئة أوراق مالية أخرى أو هيئة تنظيمية، كما لم تصادق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو أي هيئة أوراق مالية في الولايات المتحدة أو أي هيئة أو جهة أوراق مالية من هذا القبيل على دقة أو كفاية مذكرة المعلومات هذه. وأي تعهد بعكس ذلك يعد بمثابة جريمة جنائية في الولايات المتحدة.

إشعار للمقيمين في المملكة المتحدة

أي صكوك تصدر في إطار البرنامج ولا تشكل "سندات استثمار التمويل البديل" في إطار المادة 77 (أ) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000م (الأنشطة المنظمة وفقاً للقانون) وفقاً للمرسوم الصادر بتاريخ 2001م برقم (SI 2001/544)، بصيغته المعدلة، ستمثل المصالح في برامج الاستثمار الجماعي (collective investment scheme) (كما هو معرف في قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000م (Financial Services and Markets Act 2000) (ويُشار إليه فيما يلي بـ"قانون الخدمات والأسواق المالية")) التي لم يتم ترخيصها أو الاعتراف بها أو الموافقة عليها بطريقة أخرى من هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية (ويُشار إليه فيما يلي بـ "هيئة مراقبة السلوكيات المالية"). وبناءً على ذلك، لا توزع مذكرة المعلومات هذه على العامة في المملكة المتحدة ولا تُرسل إليهم.

تُوزع مذكرة المعلومات هذه في المملكة المتحدة وأي شروط نهائية وأي مواد تسويقية أخرى ذات صلة بالصكوك وتُرسل إلى: (أ) إذا كان توزيع الصكوك (سواء أكانت هذه الصكوك من نوع سندات استثمار التمويل البديل أم لا) يتم من خلال هو شخص غير مرخص له بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000م، تُرسل هذه الصكوك للأشخاص التالي وصفهم فقط: (1) الأشخاص الذين يعملون في مجال الاستثمار (Investment Professionals) على النحو المحدد في المادة 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000م (الترويج المالي) المرسوم الصادر لعام 2005م (Financial Services and Markets Act 2005 (Financial Promotion) Order 2000) (ويُشار إليه فيما يلي بـ"مرسوم الترويج المالي")؛ (2) الأشخاص الذين يندرجون ضمن أي فئة من فئات الأشخاص الموصوفون في المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من مرسوم الترويج المالي؛ (3) أي شخص آخر يمكن توجيه الصكوك إليه بشكل قانوني وفقاً لمرسوم الترويج المالي؛ (ب) إذا لم تكن الصكوك عبارة عن سندات استثمار تمويل بديل ويوزعها شخص مرخص له بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية، تُرسل الصكوك إلى الأشخاص التالي وصفهم فقط: (1) الأشخاص الذين يندرجون ضمن إحدى فئات الذين يعملون في مجال الاستثمار (Investment Professionals) على النحو المحدد في المادة 14 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000م (الترويج لخطط الاستثمار الجماعي) (الإعفاءات) المرسوم الصادر عام 2001م (Promotion of Collective Investment Schemes) (ويُشار إليه فيما يلي بـ"مرسوم الترويج لخطط الاستثمار الجماعي") (Exemptions) Order 2001)؛ (2) الأشخاص الذين يندرجون ضمن أي فئة من فئات الأشخاص الموصوفون في المادة 22 (الشركات ذات القيمة المالية الضخمة، والجمعيات غير المسجلة، وما إلى ذلك) من مرسوم الترويج لخطط الاستثمار الجماعي؛ (3) أي شخص آخر يجوز إرسال الصكوك إليه بشكل قانوني. وأخيراً فإن الأشخاص ذوي أي وصف آخر في المملكة المتحدة لا يُرسل إليهم مذكرة المعلومات وليس عليهم التصرف بموجبها أو أي شروط نهائية أو أي مواد تسويقية أخرى وثيقة الصلة بالصكوك.

ينصح المستثمرون المحتملون في المملكة المتحدة فيما يخص أي نوع من الصكوك بأن جميع أو معظم الحماية التي يوفرها نظام اللوائح للمملكة المتحدة لن تنطبق على الاستثمار في مثل هذه الصكوك وأنه لا يمكن تعويضهم بموجب نظام تعويضات الخدمات المالية في المملكة المتحدة.

يجب على أي مستثمر محتمل ينوي الاستثمار في أي استثمار موصوف في مذكرة المعلومات هذه استشارة المستشار المختص والتأكد من أنه يفهم تمامًا جميع المخاطر ذات الصلة بإجراء مثل هذا الاستثمار وأن لديه موارد مالية كافية لتحمل أي خسارة قد تنشأ عن هذا الاستثمار.

إشعار إلى المستثمرين المقيمين في المملكة العربية السعودية

تُطرح أي صكوك لأي مستثمر في المملكة العربية السعودية أو شخص سعودي ("مستثمر سعودي") وفقًا للقواعد والأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية (ويُشار إليها فيما يلي بـ "هيئة السوق المالية")، وتشمل المادة 6 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 123-2017-3 بتاريخ 1439/04/09 هـ (الموافق 27 ديسمبر 2017 م) وتعديلاته بموجب القرار الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية رقم 5-2023-8 بتاريخ 1444/06/25 هـ (الموافق 18 يناير 2023 م) ("قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة").

لا تُعطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة مذكرة المعلومات هذه أو اكتمالها، وتخلى نفسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات هذه أو الاعتماد على أي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء الصكوك بموجب مذكرة المعلومات هذه تحري مدى صحة المعلومات ذات الصلة بالصكوك محل الطرح. وفي حالة تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات هذه على الراغبين في شراء الصكوك فيجب عليهم استشارة مستشار مالي مُرخص.

عرض المعلومات الإحصائية وغيرها من المعلومات

عرض المعلومات الإحصائية

على الرغم من بذل قصارى الجهد لإيراد بيانات تتسم بأكبر قدر ممكن من الموثوقية والاتساق في مذكرة المعلومات هذه، إلا أنه لا يمكن تقديم أي ضمانات على أن جمع هذه البيانات أو إعدادها قد تم على أسس تتفق مع المعايير الدولية.

بعض المصطلحات والمفاهيم المحددة:

يكون للعبارات المستخدمة التي لم تعرّف في مذكرة المعلومات المعنى الموضح لها في "شروط وأحكام الصكوك" أو الموضح لها في مواضع أخرى في مذكرة المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، فيكون للعبارات التالية المعاني الموضحة لها كما يلي:

• "السعودية" أو "المملكة": المملكة العربية السعودية.

• "الحكومة": حكومة المملكة العربية السعودية.

خضعت بعض الأرقام والنسب المئوية الواردة في هذه المذكرة للتقريب.

لا تعد المعلومات الواردة في أي موقع إلكتروني مشار إليه في مذكرة المعلومات هذه جزءاً من مذكرة المعلومات (باستثناء المواقع الإلكترونية التي تحتوي على المستندات المدرجة بالإحالة في مذكرة المعلومات هذه).

العملات وأسعار الصرف

يكون للعبارات التالية المعاني الموضحة لها كما يلي:

• "الريال السعودي" و "الريال" و "ر.س": الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

• "الدولار الأمريكي" و "الدولار": الدولار الأمريكي، العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.

تم ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت قيمته 3.75 ريال سعودي = 1.00 دولار أمريكي، وقد اعتمد سعر الصرف هذا، في مذكرة المعلومات هذه، عند تحويل الدولار الأمريكي إلى الريال السعودي والعكس، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

العبارات المستقبلية

قد تُمثل بعض البيانات المحددة الواردة في مذكرة المعلومات هذه "عبارات مستقبلية". ويمكن الاستدلال على هذه العبارات المستقبلية عن طريق استخدام تعبيرات مستقبلية مثل "يرى" أو "يُقدّر" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يتوقع" أو "يعتزم" أو "قد" أو "سوف" أو "يسعى" أو "ينبغي"، أو الصيغ النافية لكل حالة مما سبق أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة، أو عند التطرق إلى الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية.

العبارات المستقبلية لا تمثل حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة باعتقادات المصدر وتوقعاته والتي تستند إلى الخطط والتقدير والتوقعات الحالية، وعليه فيجب ألا يتم الاعتماد عليها بشكل جوهري لما تتضمنه طبيعتها المستقبلية من مخاطر حيث أنها مبنية على الأوضاع السائدة حالياً والتي قد تتغير بشكل جوهري.

ودون الإخلال بأي متطلبات نظامية، يُخلي المصدر مسؤوليته صراحةً عن أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو تعديلات - بعد تاريخ إصدار مذكرة المعلومات هذه - على العبارات مستقبلية الواردة في هذه المذكرة لتعكس أي تغيير في التوقعات الواردة بها أو أي تغيير يطرأ على الأحداث أو الأوضاع أو الظروف التي تستند إليها أي من هذه العبارات المستقبلية.

جدول المحتويات

رقم الصفحة

1	ملخص البرنامج.....
6	هيكلية الصكوك والتدفقات النقدية.....
9	عوامل المخاطرة.....
17	شروط وأحكام الصكوك.....
57	الشروط النهائية.....
61	استخدام متحصلات الصكوك.....
62	اقتصاد المملكة العربية السعودية.....
63	قيود طرح الصكوك.....
74	معلومات عامة.....

ملخص البرنامج

لا يعد ملخص البرنامج الوارد في هذا القسم شاملاً ولا يغني عن قراءة هذه المذكرة بشكل كامل بالإضافة إلى الشروط النهائية الخاصة بكل إصدار. ويكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القسم ذات المعاني المحددة في شروط وأحكام الصكوك والتي تم تضمينها في هذه المذكرة. وتكون الإشارة إلى رقم أي شرط أدناه إشارة للشرط ذي الصلة من شروط وأحكام الصكوك.

المصدر:	حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة المالية.
الوصف:	برنامج إصدار صكوك.
قيمة البرنامج:	البرنامج غير محدود بقيمة معينة.
وكيل حملة الصكوك:	شخص معين وكيلاً لحملة الصكوك بموجب "اتفاقية الوكالة الرئيسية".
مسؤول الدفعات:	شخص معين مسؤولاً عن الدفعات بموجب "اتفاقية إدارة الدفعات".
المتعاملون:	أي متعامل يعينه المصدر لأحد إصدارات الصكوك، وفقاً لشروط اتفاقية المتعامل الأولي (انظر قسم "المعلومات العامة - اتفاقيات المتعاملون الأوليون").
العملة:	تصدر الصكوك بالريال السعودي.
الإصدارات:	سيتم إصدار الصكوك من خلال سلسلة من الإصدارات المتفرقة.
الشروط النهائية:	يخضع كل إصدار ضمن البرنامج إلى شروط وأحكام الصكوك بالإضافة إلى الشروط النهائية الخاصة بذلك الإصدار.
الإدراج والتداول:	يجوز للمصدر إصدار الصكوك وفق أي من الخيارات الآتية: (1) إيداعها في مركز الإيداع، وإدراجها في السوق، أو أي مركز أو سوق آخر يحددان في الشروط النهائية. (2) إيداعها في مركز الإيداع دون إدراجها في السوق. (3) إصدارها دون إيداعها في مركز الإيداع ودون إدراجها في السوق. وستحدد الشروط النهائية لكل إصدار ما إذا كانت الصكوك مدرجة في السوق وأو مودعة لدى مركز الإيداع.

هيئة الصكوك:

تُصدر الصكوك وتسجل إلكترونياً بالقيمة الاسمية المحددة للصك الواحد، ويمثل الصك الشامل المودع لدى وكيل حملة الصكوك كافة صكوك الإصدار السارية والقائمة بالإضافة إلى تمثيل ملكية حملة الصكوك في أصول الصكوك. ويحق لجميع حملة الصكوك التقدم للمسجل بطلب الحصول على ما يثبت ملكيته للصكوك.

المسجل:

مركز إيداع الأوراق المالية (في حال تم تحديده كمسجل في الشروط النهائية).

السجل:

سيكون المسجل مسؤولاً عن سجل ملكية الصكوك وفقاً لأحكام اتفاقية التسجيل، ولا يحق تسجيل أي شخص في هذا السجل ما لم يكن شخصاً مؤهلاً.

حالة الصكوك:

تمنح الصكوك لحملتها حقوق ملكية مشاعة ومتساوية في أصول الصكوك، وتُرتب لحملتها حقوقاً متساوية فيما بينهم طوال الوقت دون تفضيل. وتشكل التزامات المصدر الواردة في مستندات الصكوك التزامات مباشرة على المصدر غير ثانوية وغير مشروطة أو مضمونة. كما تمنح الصكوك لحملتها حق الرجوع المحدود على المصدر كما تمنحهم حقوقاً متساوية مع بقية ديون والتزامات المصدر (مع مراعاة أي التزامات يكون لها أولوية نظاماً) وذلك وفقاً لأحكام الشرط 1-4 (حالة الصكوك وحق المقاصة وحق الرجوع المحدود - حالة الصكوك).

حق الرجوع المحدود:

يقتصر حق حملة الصكوك في الرجوع على المصدر بمطالبته بالقيام بالتزاماته وفقاً لوثائق الصكوك وذلك عند حلول تاريخ الاسترداد أو تاريخ الاسترداد الجزئي أو خيار حملة الصكوك أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي، وفيما عدا ذلك لن يكون لحملة الصكوك حق الرجوع على المصدر في أي من أصوله أو أصول المضاربة. انظر الشرط 3-4 (حالة الصكوك وحق المقاصة وحق الرجوع المحدود - حق الرجوع المحدود).

أصول الصكوك:

تتكون أصول الصكوك مما يلي: (أ) حصة وكيل حملة الصكوك (لمصلحة حملة الصكوك) في أصول المضاربة

(والتي يتم تقييمها وفقاً للشرط 2-5 (الصكوك- أصول المضاربة). (ب) حقوق وكيل حملة الصكوك (لمصلحة حملة الصكوك) بصفته بائعاً في عملية المراجعة (و يدخل فيها ثمن البيع المؤجل) وبقية حقوقه وفقاً لاتفاقية المراجعة الرئيسية. (ج) حقوق وكيل حملة الصكوك بموجب وثائق الصكوك. (د) المبالغ الموجودة في حساب الصكوك وحساب التجميع. (هـ) الدفعات المستحقة على المضارب بموجب اتفاقية المضاربة وعلى المشتري بموجب اتفاقية المراجعة الرئيسية.

المضارب:

المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة المالية.

اتفاقية المضاربة:

انظر الشرط 2-5 (الصكوك – أصول المضاربة) والشرط

3-5 (الصكوك – تصفية المضاربة).

البائع:

وكيل حملة الصكوك (نيابة عن حملة الصكوك).

المشتري:

المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة المالية.

اتفاقية المراجعة:

انظر الشرط 4-5 (الصكوك – عمليات المراجعة) والشرط

5-5 (الصكوك – المشاركة في شراء السلع).

سعر الإصدار:

تصدر الصكوك بالسعر المحدد في الشروط النهائية ذات

الصلة، ويتولى المصدر تحديد حجم وسعر الصكوك

المصدرة وفقاً لظروف وأوضاع السوق في حينه.

قيمة الصك:

يكون لكل صك القيمة المحددة في الشروط النهائية ذات

الصلة.

مبالغ التوزيع الدوري:

يتم احتساب مبالغ التوزيع الدوري التي يستحقها حملة

الصكوك وفقاً لشروط وأحكام الصكوك وعلى الأسس

المحددة في الشروط النهائية ذات الصلة.

تاريخ استحقاق\انتهاء الصكوك:

يحدد تاريخ استحقاق الصكوك في الشروط النهائية ذات

الصلة.

الإنهاء:

مع مراعاة أي شراء وإطفاء للصكوك أو أي استرداد مبكر،

سيتم استرداد الصكوك بقيمتها الاسمية في التواريخ ووفقاً

للآلية المحددة في الشروط النهائية ذات الصلة.

الاسترداد الجزئي للصكوك:

إذا حُددت طريقة الاسترداد على هيئة أقساط في الشروط النهائية ذات الصلة، فسيكون لحملة الصكوك الحق في الحصول على أقساط رأس المال في تواريخ الاسترداد الجزئي ذات الصلة (بحسب ما هو محدد في الشروط النهائية)، ويتم في هذه الحالة استرداد جزء من صكوك الإصدار بقدر قيمة أقساط رأس مال الصكوك المدفوعة لحملة الصكوك (ويتم تخفيض إجمالي القيمة الاسمية لصكوك الإصدار وفقاً لذلك بعد دفع ذلك المبلغ)، وذلك دون الإخلال بحالات الاسترداد المبكر الأخرى والشراء والإطفاء.

الاسترداد الاختياري:

يجوز استرداد الصكوك قبل التاريخ المحدد لاستحقاقها بناءً على رغبة المصدر أو حملة الصكوك وذلك في حال نص على ذلك في الشروط النهائية ذات الصلة.

اجتماعات حملة الصكوك:

تضمنت اتفاقية الوكالة الرئيسية أحكام عقد اجتماعات حملة الصكوك، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في الشرط 1-14 (اجتماعات حملة الصكوك والتعديل – اجتماعات حملة الصكوك).

الضرائب:

سيتم إجراء الدفعات المتعلقة بالصكوك دون اقتطاع أو خصم من أجل أو بسبب أي ضرائب مفروضة من قبل المملكة العربية السعودية وفقاً للشرط 15 (الضرائب). في حالة إجراء أي خصم من هذا القبيل، سيدفع المصدر مبالغ إضافية لتغطية هذه المبالغ المخصومة، باستثناء بعض الظروف المحدودة المحددة في الشرط 15 (الضرائب).

وثائق الصكوك:

وتعني، فيما يتعلق بكل إصدار من الإصدارات، (أ) اتفاقية المضاربة (ب) اتفاقية الوكالة الرئيسية (ج) اتفاقية التسجيل (د) اتفاقية إدارة الدفعات (هـ) اتفاقية المراجعة الرئيسية وكل عقد من عقود المراجعة (و) الصكوك (وتشمل الصك الشامل).

القانون واجب التطبيق:

تخضع الصكوك ووثائقها للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية وتفسر على ضوءها.

التقييم الائتماني:

قد تكون إصدارات الصكوك المصدرة بموجب هذا البرنامج مصنفة ائتمانياً، وإذا كانت مصنفة، فسيتم ذكر وكالة التقييم الائتماني المصدرة للتقييم وما يتعلق بالتقييم من معلومات في الشروط النهائية ذات الصلة.

عوامل المخاطرة:

ينطوي الاستثمار في الصكوك على عدد من المخاطر التي يتعين على المستثمرين المحتملين في الصكوك معرفتها (انظر قسم "عوامل المخاطرة").

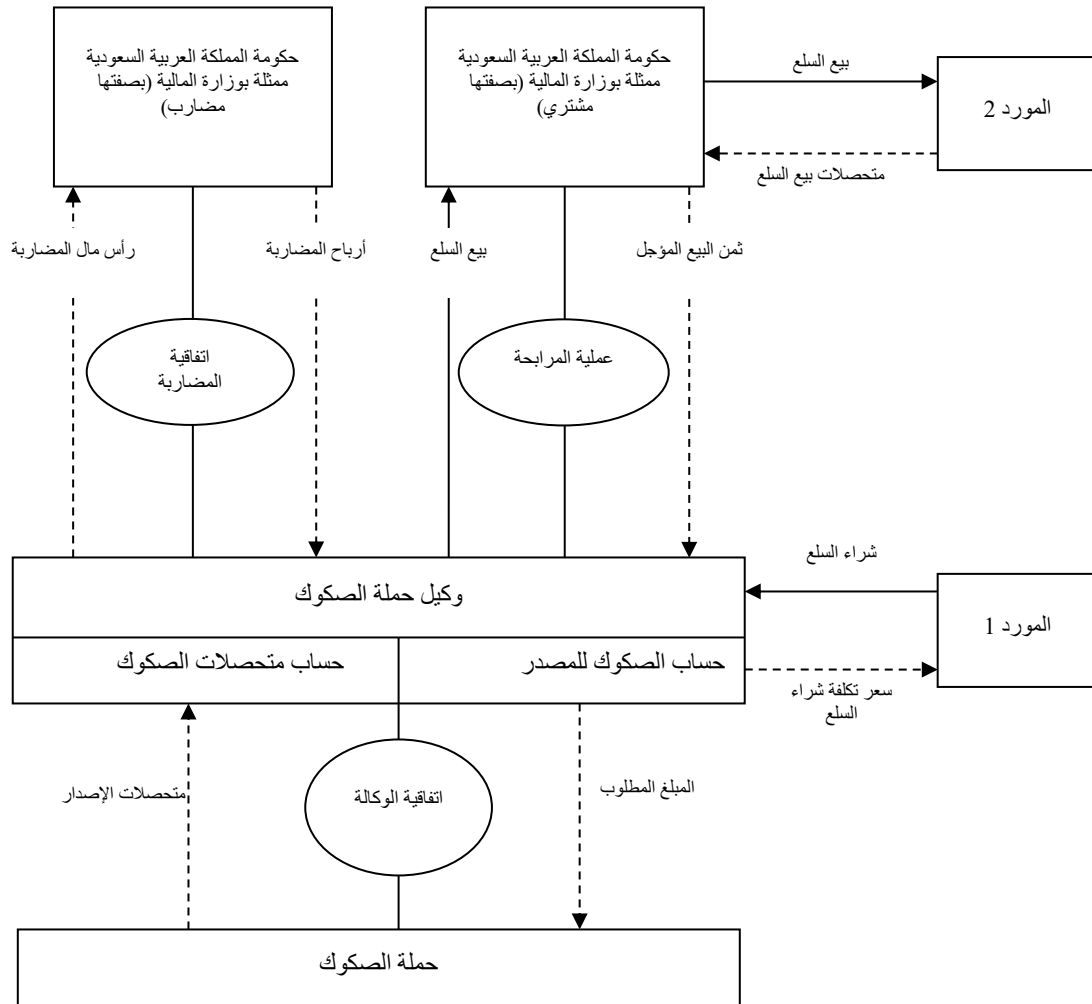
قيود طرح الصكوك:

للحصول على وصف لبعض القيود المفروضة على طرح الصكوك وبيعها وتسليمها وعلى توزيع مواد الطرح في الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة ومملكة البحرين والكويت وعمان وقطر (وتشمل مركز قطر للمال) والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (باستثناء مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي)، وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي وسنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وفرنسا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا والنرويج والدنمارك والسويد وبلجيكا وأي قيود أخرى قد تكون مطلوبة فيما يتعلق بطرح الصكوك وبيعها (يرجى مراجعة "قيود طرح الصكوك").

هيكله الصكوك والتدفقات النقدية

يوضح هذا القسم رسم مبسط لهيكلة الصكوك ووصفاً للتدفقات النقدية الأساسية للصكوك. ولا يعد هذا القسم شاملاً ولا يغني عن قراءة بنود وثائق الصكوك وشروط وأحكام الصكوك للحصول على وصف متكامل للصكوك وتدفقاتها النقدية وكذلك لمعرفة معاني المصطلحات الواردة في هذا القسم. ويجب على المستثمرين أيضاً قراءة هذه المذكرة كاملة خصوصاً فيما يتعلق بعوامل المخاطرة الموضحة في قسم "عوامل المخاطرة".

هيكله الصكوك



التدفقات النقدية الأساسية متحصلات إصدار الصكوك

يقوم حملة الصكوك في تاريخ إصدار صكوك كل إصدار من الإصدارات بإيداع مبالغ الاكتتاب في الصكوك ذات الصلة في حساب بنكي لدى وكيل الحساب باسم وكيل حملة الصكوك (لمصلحة حملة الصكوك) ويدار من قبله (ويشار إلى هذا الحساب فيما بعد بـ "حساب متحصلات الصكوك"). ويقوم وكيل حملة الصكوك وفقاً لوثائق الصكوك وبناءً على تعليمات المصدر؛ بالاستحواذ على أصول الصكوك باستخدام المبالغ الموجودة في حساب متحصلات الصكوك بحسب الآتي:

أ. دفع رأس مال المضاربة للمضارب (أو لأمر المضارب) ليقوم المضارب باستثمار هذا المبلغ في أصول المضاربة وفقاً لاتفاقية المضاربة. وتتكون إيرادات المضاربة من الإيرادات المتحققة للمضارب من أصول المضاربة وذلك بعد خصم التكاليف المباشرة والتكاليف المتعلقة بأنشطة المضاربة ("إيرادات المضاربة")، ويشار إلى حصة وكيل حملة الصكوك (بصفته رباً للمال ووكيل حملة الصكوك) في هذه الإيرادات بـ ("أرباح المضاربة").

ب. استخدام الرصيد المتبقي في حساب متحصلات الصكوك (والذي يمثل "رأس مال المربحة") لشراء سلع محددة يتم بيعها على حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة المالية (بصفته المشتري) بثمن مؤجل متفق عليه في إشعار عرض الشراء وإشعار القبول المتبادل بين الطرفين وذلك وفقاً لاتفاقية المربحة الرئيسية (ويشار إلى الثمن المؤجل بـ "ثمن البيع المؤجل"، ويشار إلى عملية المربحة المكتملة بـ "عملية المربحة").

دفع مبالغ التوزيع الدوري

يقوم المضارب، وفقاً لاتفاقية المضاربة، في يوم العمل السابق لتاريخ التوزيع الدوري باحتساب إيرادات المضاربة المتحققة خلال فترة التوزيع الدوري ذات العلاقة وذلك بتثمين المضارب لأصول المضاربة وتنضيضها تنضيضاً حكماً قبل يوم عمل واحد من تاريخ التوزيع الدوري، ثم يقوم المضارب بإيداع أرباح المضاربة من إيرادات المضاربة في حساب دفتر (ويشار إلى هذا الحساب بـ "حساب التجميع").

ويقوم المضارب في يوم العمل السابق لتاريخ التوزيع الدوري باستخدام المبالغ الموجودة في حساب التجميع لدفع المبلغ المطلوب إلى حساب الصكوك لسداد مبلغ التوزيع الدوري المستحق في تاريخ التوزيع الدوري. وفي حال عدم كفاية المبالغ الموجودة في حساب التجميع لسداد كامل المبلغ المطلوب فيقوم المصدر (بصفته المشتري) بدفع جزء مساوٍ لذلك النقص من إجمالي رصيد ثمن بيع المربحة المؤجل المستحق في تاريخ دفعة ثمن البيع المؤجل المتزامنة مع حصول هذا النقص إلى حساب الصكوك. وفي حال عدم كفاية المبالغ الموجودة في حساب الصكوك لسداد كامل المبلغ المطلوب فيقوم المصدر (بصفته مضارباً) بدفع جزء مساوٍ لذلك النقص من حصة وكيل حملة الصكوك (نيابة عن حملة الصكوك) في أصول المضاربة إلى حساب الصكوك.

وبالإضافة إلى ذلك، وفي حال حددت الشروط النهائية أن طريقة دفع ثمن البيع المؤجل ستكون على هيئة أقساط، فسيقوم المشتري في كل من تواريخ دفع ثمن البيع المؤجل بدفع الجزء الحال وواجب الدفع من ثمن البيع المؤجل إلى البائع وفقاً لإشعار

تأكيد شروط المراجعة المسلّم وفقاً لاتفاقية المراجعة الرئيسية (وذلك بدفع المبلغ إلى حساب الصكوك) (ويشار إلى هذا المبلغ بـ "قسط سداد ثمن البيع المؤجل").

ووفقاً لاتفاقية المراجعة الرئيسية، فلن يتجاوز ثمن البيع المؤجل واجب الدفع من قبل المصدر ما نسبته خمسة وثمانون في المائة (85%) من إجمالي القيمة الاسمية لإصدار الصكوك ذات العلاقة القائمة والسارية في حينه.

الدفع عند استرداد الصكوك

يسترد أي اصدار من إصدارات الصكوك في الحالات المحددة في الشرط 11 (استرداد الصكوك).

ويقوم المشتري قبل يوم عمل واحد من تاريخ الاسترداد ذي العلاقة بدفع جميع المبالغ المستحقة عليه بموجب اتفاقية المراجعة الرئيسية لحساب الصكوك وذلك فيما يتعلق بعمليات المراجعة المبرمة بشأن الصكوك المستردة.

بالإضافة إلى ذلك، يُصفي المضارب المضاربة في تاريخ الاسترداد ذي العلاقة، ثم يستخدم متحصلات التصفية (والتي تمثل قيمة حصة وكيل حملة الصكوك (لمصلحة حملة الصكوك) في أصول المضاربة في ذلك الوقت) لسداد أي مبالغ مستحقة وغير مدفوعة في تاريخ الاسترداد إلى حساب الصكوك وذلك قبل يوم عمل واحد من تاريخ الاسترداد (وذلك بالقدر اللازم لتغطية أي عجز).

حساب الصكوك

يقوم مسؤول الدفعات وفقاً لشروط اتفاقية إدارة الدفعات؛ بدفع مبلغ التوزيع الدوري، ورأس مال الصكوك، ومبلغ الاسترداد المبكر، ومبلغ التوزيع الدوري الجزئي، ومبلغ قسط رأس مال الصكوك (بحسب الحال) إلى حملة الصكوك وذلك من المبالغ التي تودع من وقت لآخر في حساب الصكوك الخاص بالإصدار ذي الصلة وذلك وفقاً لشروط وئاتق الصكوك، وشروط وأحكام الصكوك، والشروط النهائية ذات الصلة.

عوامل المخاطرة

تنطوي عملية شراء الصكوك على عدد من المخاطر، وعليه يجب ألا يُقدم على شراء الصكوك سوى المستثمرين الذين هم على دراية تامة بطبيعة المملكة العربية السعودية بشكل عام ويتمتعون بالمعرفة والخبرة اللازمة في المسائل المالية والأعمال التجارية مما يمكنهم من تقييم مخاطر الاستثمار في الصكوك ومزاياه. وينبغي على المستثمرين المحتملين قبل اتخاذ قرار الاستثمار الاطلاع بعناية على كافة المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات هذه، وعلى وجه الخصوص، عوامل المخاطرة المبينة أدناه، وذلك في ضوء ظروفهم المالية وأهدافهم الاستثمارية. كما ينبغي على المشتريين المحتملين للصكوك التحقق بأنفسهم، وبالشكل الذي يرونه مناسباً فيما يتعلق بتلك الصكوك، دون الاعتماد في ذلك على المصدر أو المتعاملين.

يرى المصدر أن العوامل التالية هي حالات ممكنة الوقوع قد يكون لها تأثير على قدرته على الوفاء بالتزاماته بموجب إصدار الصكوك ذي الصلة، دون أن يمكنه تحديد مدى احتمالية وقوعها من عدمه. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم بيان العوامل التي يرى المصدر أنها جوهرية لتقييم مخاطر السوق المرتبطة بالصكوك.

ويرى المصدر أن المخاطر المبينة فيما يلي تمثل المخاطر الأساسية المتعلقة بهيكل الصكوك ومخاطر السوق المتصلة بالاستثمار في الصكوك، غير أن عجز المصدر عن سداد أي مبالغ خاصة بالصكوك قد تنتج عن أسباب أخرى غير ذلك. وعليه، فلا يقر المصدر بشمولية المعلومات المقدمة فيما يلي بخصوص مخاطر تملك الصكوك، وعلى المستثمرين المحتملين قراءة المعلومات الموضحة في مواضع أخرى من مذكرة المعلومات هذه، لتكوين وجهات نظرهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

العوامل التي قد تؤثر على قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها بموجب وثائق الصكوك

يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية وحكومتها اعتماداً شديداً على قطاع النفط ويتأثران سلباً ببيئة أسعار النفط المنخفضة

تعتبر صناعة الهيدروكربونات أحد أكبر العوامل المؤثرة في اقتصاد المملكة العربية السعودية وتمثل عائدات النفط غالبية الإيرادات الإجمالية للحكومة وعائدات الصادرات. ونظراً لأن النفط هو أهم صادرات المملكة العربية السعودية، فإن أي تغيير في أسعار النفط يؤثر على مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي وغيرها من المؤشرات، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية وميزان المدفوعات والتجارة الخارجية. تقلبت أسعار النفط العالمية بشكل كبير خلال العقدين الماضيين وقد تظل في حالة تقلب مستقبلاً.

بالإضافة إلى ذلك، إذا زادت المملكة العربية السعودية من إنتاجها النفطي في المستقبل، فلا يوجد ضمان بارتفاع عائدات صادرات المملكة العربية السعودية، إلى الحد الذي يعوض أي انخفاض في أسعار النفط العالمية بسبب ظروف سوق النفط العالمية. وعلى العكس من ذلك، إذا خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي في المستقبل، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض عائدات صادرات المملكة العربية السعودية إلى الحد الذي لا يمكن معه تعويض هذا الانخفاض في الانتاج من خلال زيادة أسعار النفط العالمية بسبب حالة سوق النفط العالمي.

يجب على المستثمرين المحتملين أيضاً ملاحظة أن العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى في المملكة العربية السعودية تعتمد جزئياً على قطاع النفط، ولا يأخذ التحليل أعلاه في الاعتبار التأثير غير المباشر الذي قد يحدثه انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة أو قد يحدث المزيد من الانخفاض في اقتصاد المملكة العربية السعودية.

قد يتم تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية مستقبلاً

تعتبر التصنيفات عاملاً مهماً في تحديد القوة المالية لمصدري الدين وتهدف إلى قياس قدرة المصدر على سداد التزاماته بناءً على معايير وكالات التصنيف. أي تخفيض في التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية، أو في التصنيف الائتماني للأدوات الصادرة أو المؤمنة أو المضمونة من المؤسسات أو الوكالات ذات الصلة، والذي قد يؤثر سلباً على سعر الصكوك. وقد ينتج عن أي انخفاض إضافي في التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية تأثير سلبي جوهري على تكلفة الاقتراض وكذلك قد يؤثر سلباً على قدرتها على الوصول إلى أسواق الدين أو مصادر السيولة الأخرى.

لا يعتبر التصنيف الائتماني توصية لشراء الصكوك أو بيعها أو الاحتفاظ بها. حيث تخضع التصنيفات الائتمانية لمراجعات أو إلغاءات وكالة التصنيف المعنية في أي وقت. ولا تضمن المملكة العربية السعودية أن التصنيف الائتماني سيبقى لأي فترة زمنية معينة أو أن وكالة التصنيف ذات الصلة لن تخفض التصنيف الائتماني أو تلغيه بالكامل إذا كانت الظروف في المستقبل تستدعي ذلك وفق تقديرها. قد يؤثر تعليق أو خفض التصنيف الائتماني أو الاقتطاع في أي وقت من التصنيف الائتماني المخصص للمملكة العربية السعودية بشكل سلبي على سعر السوق فيما يخص الصكوك.

الاستثمار في الأوراق المالية في الأسواق الناشئة ينطوي عمومًا على درجة أعلى من المخاطر

الاستثمار في الأوراق المالية في الأسواق الناشئة ينطوي عمومًا على درجة أعلى من المخاطر مقارنةً بالاستثمارات في الأوراق المالية للمصدرين من البلدان الأكثر تقدمًا. وعامةً فإن الاستثمارات في الأسواق الناشئة مناسبة فقط للمستثمرين أصحاب الخبرات الذين يقدررون مدى المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الأسواق الناشئة وعلى دراية كاملة بها.

إن اقتصاد سوق ناشئ معرض لآثار سلبية مستقبلاً مماثلة لتلك التي تعاني منها دول الأسواق الناشئة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لـ "العدوى"، يمكن أن تتأثر الأسواق الناشئة سلباً بالتطورات الاقتصادية أو المالية السلبية في بلدان الأسواق الناشئة الأخرى، والتي يمكن أن تؤثر بدورها سلباً على سعر أوراقها المالية.

وبناءً على ذلك، لا يوجد ضمان بعدم تأثر سوق الأوراق المالية التي تحمل مخاطر الأسواق الناشئة سلباً بالأحداث في أماكن أخرى، وخاصة في الأسواق الناشئة الأخرى.

ركود اقتصاد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة العربية السعودية قد يؤثر سلباً على اقتصاد المملكة العربية السعودية

تتمتع المملكة العربية السعودية بعلاقات تجارية قوية مع العديد من البلدان، ولا سيما الاقتصادات الرئيسية المستوردة للنفط مثل الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند وعدد من دول الاتحاد الأوروبي. وبقدر الركود الموجود في

اقتصادات أي من هذه الدول، فقد ينتج عن ذلك تأثير سلبي على التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية وميزان المدفوعات، مما قد يكون له تأثير سلبي شديد على الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة العربية السعودية.

قد تتفاقم المخاطر ذات الصلة بتجارة المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة أو الصين أو أي من الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين نتيجة للتراجع المستمر في السوق أو الكساد الاقتصادي أو عدم اليقين من الناحية الجغرافية السياسية في تلك البلدان. وإذا حدث ركود اقتصادي أو استمر في الولايات المتحدة أو الصين أو أي من الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين للمملكة العربية السعودية، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية وميزان المدفوعات، مما قد يكون له تأثير سلبي خطير على الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة العربية السعودية.

لا يوجد ضمان ألا تعيد الحكومة النظر في سياسة سعر الصرف في المملكة العربية السعودية

تم ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ عام 1986 ولا تزال سياسة الحكومة والبنك المركزي السعودي هي الحفاظ على ربط العملة عند مستواها الحالي. علاوةً على ذلك لا يوجد ضمان بأن الأحداث غير المتوقعة في المستقبل -وتشمل زيادة معدل انخفاض الأصول الاحتياطية للحكومة- لن تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة سعر الصرف.

أي تغيير في سياسة سعر الصرف الحالية يؤدي إلى انخفاض كبير في الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي أو العملات الرئيسية الأخرى يمكن أن يؤدي إلى زيادة في تكلفة واردات المملكة العربية السعودية، مما قد يعوض أي زيادة في عائدات التصدير. تعتمد المملكة العربية السعودية على الواردات لغالبية المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية، وأي زيادة لاحقة في أسعار المواد الغذائية أو الأدوية أو الأدوات المنزلية الأخرى يمكن أن تسهم في ارتفاع التضخم ويكون لها تأثير سلبي جوهري على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي للمملكة العربية السعودية.

علاوةً على ذلك، فإن أي تغيير في سياسة سعر الصرف الحالية يمكن أن يزيد من عبء خدمة الدين الخارجي للمملكة العربية السعودية وقد يؤدي أيضاً إلى زعزعة ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى خروج رؤوس أموال وتقلبات السوق، والتي يمكن أن يكون لكل منها تأثير سلبي جوهري على الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة العربية السعودية.

يستمر النظام القانوني في المملكة العربية السعودية في التطور والذي -بجانب أجزاء من أنظمة المملكة العربية السعودية- قد يخلق بيئة غير مؤكدة للاستثمار والنشاط التجاري

تتمتع المحاكم واللجان القضائية في المملكة العربية السعودية بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بكيفية تطبيق القوانين والأنظمة على مجموعة معينة من الظروف. ولا يوجد مبدأ السابقة القضائية في محاكم المملكة العربية السعودية. علاوةً على ذلك، لا تُنشر قرارات المحاكم واللجان القضائية السعودية بشكل روتيني ولا يلزم إعداد تقارير شاملة محدثة عن الأحكام القضائية. في بعض الحالات، قد يتعذر الحصول على سبل الانتصاف القانونية المنصوص عليها في قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية في الوقت المناسب. ومن ثم قد تكون نتيجة أي نزاعات قانونية في المملكة العربية السعودية غير مؤكدة نتيجة لهذه العوامل وغيرها.

نفذت أحكام تعاقدية -وتشمل الأحكام التي تحكمها القوانين الأجنبية- في المملكة العربية السعودية لتحديد الفائدة (أو العمولة) ودفعها من جانب اللجان القضائية. ومع ذلك، لا يجوز للمحكمة أو اللجنة القضائية في المملكة العربية السعودية إن طبقت تفسيراً محكماً للشريعة إنفاذ مثل هذه الأحكام التعاقدية؛ ولا يمكن التنبؤ بالاتساق المستقبلي للمحاكم أو اللجان القضائية السعودية فيما يتعلق بدفع الفائدة (والتي قد تشمل مدفوعات الصكوك).

العوامل الأساسية لغرض تقييم مخاطر السوق ذات الصلة بالصكوك الصادرة في إطار البرنامج

مخاطر تتعلق بأصول المضاربة

بموجب اتفاقية المضاربة، سيتم استثمار جزء معين من متحصلات الصكوك (بما لا يتجاوز سبعة وستون في المائة (67%) من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار ذي الصلة) استثماراً مباشراً في أنشطة المصدر وذلك بهدف تحقيق ربح ليستخدم لسداد المبالغ المستحقة إلى حملة الصكوك. وفي حالة حصول أي تغيير سلبي (أو أي حدث قد يؤدي إلى ذلك) للظروف المالية أو الاقتصادية أو السياسية، أو الشؤون العامة أو التطلعات المستقبلية المتعلقة بذلك الاستثمار فإن ذلك قد يؤثر على قيمة أصول المضاربة والأرباح المتحققة منها مما قد يؤثر تأثيراً سلبياً جوهرياً على قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته بسداد المبالغ المتوقعة بالنسبة لإصدار الصكوك ذي الصلة.

لن يتم إجراء أي تحقق أو تقييم مستقل لأصول المضاربة، وعليه فسيتم تحديد قيمة أصول المضاربة من قبل المصدر وفقاً لسلطته التقديرية. وفي حال عدم دقة تقييم المصدر لأصول المضاربة لأي سبب من الأسباب فإن ذلك قد يؤثر على قيمة الاستثمارات في أصول المضاربة والأرباح المتحققة منها مما قد يؤثر تأثيراً سلبياً جوهرياً على قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته بسداد المبالغ المتوقعة بالنسبة لإصدار الصكوك ذي الصلة (بما في ذلك قدرة المصدر على دفع قيمة رأسمال الصكوك).

كما يجب تقييم المخاطر المذكورة أعلاه على ضوء شروط اتفاقية المربحة الرئيسية والتي تقضي بأن ثمن البيع المؤجل المستحق على المصدر بموجب عمليات المربحة لن يتجاوز في أي وقت خمسة وثمانون في المائة (85٪) من إجمالي القيمة الاسمية للصكوك ذات الصلة القائمة والسارية في حينه.

مخاطر تتعلق بعمليات المربحة

سيتحمل المصدر المخاطر التشغيلية المرتبطة بملكيتها للسلع وذلك بعد شرائها من البائع وقبل بيعها لطرف ثالث مستقل، وتشمل هذه المخاطر - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:

1. قدرة المصدر في الحصول على السلع.
2. المخاطر المتعلقة بالضرائب المفروضة على هذه السلع.
3. قد تتعرض السلع لأضرار أثناء نقلها أو تخزينها تقلل من قيمتها.
4. قد يتسبب تخزين المصدر أو نقله للسلع بأضرار بيئية كالتسريب أو التلوث مما قد يعرضه للمساءلة القانونية أو يعرضه للجزاءات المالية نظراً لمخالفته لأنظمة وقوانين البيئة ذات العلاقة.
5. قد تتعرض السلع للسرقة أو التخريب أو التلف.

6. قد تتعرض السلع للتلف نتيجة هجمات تخريبية أو كوارث طبيعية أو حرائق أو أي أحداث كارثية أخرى خارجة عن إرادة المصدر.

وفي حال عدم القدرة على خفض هذه المخاطر أو تغطيتها بالكامل عن طريق التأمين على السلع، فإن وقوع أي منها قد يؤثر سلباً على قيمة هذه السلع وعلى قدرة المصدر على بيع هذه السلع لطرف ثالث مما قد يؤثر بدوره على قدرته على أداء التزاماته (بما فيها الالتزامات المالية) بموجب اتفاقية المراجعة الرئيسية وعمليات المراجعة وإصدار الصكوك ذي الصلة.

مخاطر مرتبطة بالصكوك بشكل عام

محدودية الرجوع على المصدر

يقتصر حق حملة الصكوك في الرجوع على المصدر بمطالبته بالقيام بالتزاماته وفقاً لوثائق الصكوك وذلك عند حلول تاريخ الاسترداد أو تاريخ الاسترداد الجزئي أو خيار حملة الصكوك أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي.

ويكون لوكيل حملة الصكوك حق الرجوع على المصدر مباشرة لتنفيذ التزاماته بالدفع وفقاً لوثائق الصكوك، دون أن يكون لحملة الصكوك حق الرجوع على المصدر مباشرة مالم يكن وكيل حملة الصكوك قد قصر أو أخل بذلك، مع مراعاة أحكام الشرط رقم 13-(ب)-2 (التنفيذ وممارسة الحقوق) في جميع الأحوال. ولا يجوز لأي حامل صكوك بعد التنفيذ على أصول الصكوك أو تسيلها وتوزيع صافي إيرادات أصول الصكوك وفقاً للشرط 5-6 (الصكوك- استخدام الإيرادات) اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى ضد المصدر لاسترداد أي مبالغ تتعلق بالصكوك، ولا يكون لحملة الصكوك أي حق في استلام أي مبالغ أخرى غير مدفوعة لهم أو المطالبة بها، وتعتبر التزامات المصدر بموجب الصكوك تجاه حملة الصكوك قد تم الوفاء بها.

وبخلاف ما ذكر أعلاه، فلن يكون لحملة الصكوك حق الرجوع على المصدر في أي من أصوله أو أصول المضاربة. ولا يقدم المصدر أي ضمانات أو تأكيدات على كفاية المبالغ المتحصلة من أصول الصكوك أو من تسيلها أو من التنفيذ عليها لتغطية كافة المبالغ المتوقعة بموجب إصدار الصكوك ذي الصلة.

امكانية استرداد الصكوك بشكل مبكر

قد يمتلك المصدر خيار استرداد الصكوك استرداداً مبكراً بشكل كامل وفقاً للشرط 11-2 (استرداد الصكوك - خيار الاسترداد) وذلك في حال تم النص على ذلك في الشروط النهائية. وفي هذه الحالة فقد تتأثر القيمة السوقية للصكوك ذات الصلة حيث يتوقع ألا تزيد بشكل كبير عن مبلغ الاسترداد المبكر وذلك خلال الفترة التي يحق فيها للمصدر استرداد الصكوك بشكل مبكر. ومن المتوقع أن يمارس المصدر حقه باسترداد الصكوك بشكل مبكر إن تمكن من الحصول على التمويل المطلوب بكلفة أقل من معدل الربح الخاص بتلك الصكوك (وغير ذلك من المبالغ الإضافية المستحقة على المصدر عند الاسترداد). وفي هذه الحالة، لن يتمكن المستثمر (بشكل عام) من إعادة استثمار متحصلات الاسترداد بمعدل ربح فعلي يصل إلى معدل الربح على الصكوك المستردة استرداداً مبكراً، وقد يكون له فقط استثمارها بمعدل أقل من ذلك بكثير. فلذلك ينبغي للمستثمرين المحتملين النظر في مخاطر إعادة الاستثمار في ضوء الاستثمارات الأخرى المتاحة في ذلك الحين.

إمكانية تعديل أو التنازل عن بعض شروط وأحكام الصكوك أو بعض بنود وثائق الصكوك دون الحاجة إلى موافقة جميع حملة الصكوك

تنص اتفاقية الوكالة الرئيسية على أنه يجوز لوكيل حملة الصكوك (بالنيابة عن حملة الصكوك) الموافقة على أي تعديل دون الحاجة إلى موافقة حملة الصكوك (مع مراعاة بعض الاستثناءات المنصوص عليها في اتفاقية الوكالة الرئيسية وبعد موافقة المصدر على هذه التعديلات)، أو منح التنازلات أو القبول بأي إخلال واقع أو محتمل بأي من شروط وأحكام الصكوك أو باتفاقية الوكالة الرئيسية أو بأي وثيقة صكوك أخرى، أو أن يقرر أنه لن يتعامل مع حالة إخلال قائمة على أنها حالة إخلال وذلك في حال قناعته بعدم تأثيرها السلبي بشكل جوهري على حملة الصكوك ومصالحهم، أو القبول بأي تعديل لشروط وأحكام الصكوك أو لأي من أحكام اتفاقية الوكالة الرئيسية أو أي من وثائق الصكوك على أن يكون هذا التعديل بحسب رأي وكيل حملة الصكوك ذا طابع شكلي أو أن يكون تعديلاً ثانوياً أو فنياً أو أن يتم القيام به لتعديل خطأ ظاهر أو لأجل الالتزام بالأنظمة والقوانين الملزمة ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، يستلزم تعديل أو أخذ أي إجراء يتعلق بـ "تعديل الشروط الأساسية" (كما تم تعريفه في اتفاقية الوكالة الرئيسية) إصدار قرار غير عادي في اجتماع منعقد بشكل صحيح لحملة صكوك الإصدار ذي الصلة بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأصوات الممثلة في الاجتماع (وبلغ النصاب لعقد هذا الاجتماع حضور شخص واحد أو أكثر ممن يمثلون ما لا يقل عن ثلث إجمالي القيمة الاسمية لصكوك الإصدار القائمة والسارية في ذلك التاريخ، فيما يبلغ نصاب أي اجتماع مؤجل شخصاً واحداً أو أكثر ممن يمثلون ما لا يقل عن ثلث إجمالي القيمة الاسمية لصكوك الإصدار القائمة والسارية في ذلك التاريخ). وعليه، فإنه من الممكن أن يتم تعديل بعض شروط وأحكام الصكوك أو التنازل عنها دون موافقة جميع حملة الصكوك، وهو ما قد يؤثر سلباً على سعر تداول الصكوك.

إمكانية مطالبة وكيل حملة الصكوك لحملة الصكوك بتعويضه أو حمايته أو تقديم الضمانات أو المبالغ المالية له على نحو يرضيه

يجوز لوكيل حملة الصكوك مطالبة حملة الصكوك بتعويضه أو حمايته أو تقديم الضمانات أو المبالغ المالية إليه على نحو يرضيه قبل اتخاذ أي إجراءات نيابة عن حاملي هذه الصكوك في ظروف معينة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتخاذ أية إجراءات وفقاً للشرط 13 (التنفيذ وممارسة الحقوق)، وقد يستغرق التفاوض والموافقة على التعويض أو الضمان أو دفع المبالغ وقتاً طويلاً يؤثر على توقيت اتخاذ هذه الإجراءات.

القيود المتعلقة بشراء الصكوك وبيعها ونقل ملكيتها

تنص شروط الصكوك على فرض قيود على نقل ملكية الصكوك (انظر الشرط 3 (السجل والملكية والنقل)). لا يجوز نقل ملكية الصكوك إلا إذا: (1) لم تقل القيمة الاسمية للصكوك التي سيتم نقل ملكيتها مع أي حيازة قائمة للصكوك من قبل الطرف المشتري عن الملكية المسموح بها (كما هو محدد في الشروط)؛ (2) في حالة عدم نقل ملكية جميع الصكوك التي يحتفظ بها حامل الصكوك، فلا تقل القيمة الاسمية لرصيد الصكوك غير منقولة الملكية عن الملكية المسموح بها؛ (3) كان المنقول إليه

هو شخص مؤهل (كما هو معرف في الشروط)؛ (4) أُمثل متطلبات السوق الثانوية الأخرى المنصوص عليها في الشروط النهائية ذات الصلة.

وعلاوةً على ذلك، يخضع شراء وبيع ونقل ملكية الصكوك لأنظمة وإجراءات الأسواق المالية ذات الصلة (إذا كانت مدرجة)، وأحكام المسجل وكذلك أحكام اتفاقية التسجيل.

بالإضافة إلى ذلك، يخضع شراء الصكوك أو بيعها أو طرحها أو تسليمها وكذلك توزيع أو نشر مذكرة المعلومات هذه أو أي شروط نهائية أو أي مواد ذات صلة بالطرح لقوانين وأنظمة الأوراق المالية المعمول بها في كل دولة أو ولاية قضائية يتم فيها شراء الصكوك أو طرحها أو بيعها أو تسليمها أو يتم توزيع أو نشر مذكرة المعلومات هذه أو أي شروط نهائية أو أي مواد طرح ذات صلة (انظر "قيود طرح الصكوك").

يخضع شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) للقواعد والأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (ويُشار إليها فيما يلي بـ "هيئة السوق المالية")، وتشمل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية عملاً بقرارها رقم 1-42-2015 الصادر بتاريخ 1436/07/15 هـ (الموافق 4 مايو 2015 م) (بصيغته المعدلة) ("القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة").

تغير القانون واجب التطبيق

تخضع وثائق الصكوك وشروطها وأحكامها للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية في تاريخ مذكرة المعلومات هذه. ولا يمكن تقديم أي ضمان بشأن الأثر الذي قد يترتب على الصكوك وحملتها نتيجة أي قرار قضائي أو تغير في الأنظمة السارية أو الإجراءات الإدارية ذات الصلة بعد تاريخ هذه المذكرة.

المخاطر المرتبطة بالسوق بشكل عام

قد يؤثر عدم وجود سوق ثانوية نشطة بسيولة كافية لتداول الصكوك على القيمة التي يمكن للمستثمر بيع صكوكه بها. قد لا توزع الصكوك الصادرة بموجب البرنامج على نطاق واسع؛ ولذا فقد لا يتمكن المستثمرون من بيع صكوكهم بسهولة أو بأسعار تعود عليهم بعائد يماثل عوائد استثمارات مشابهة في أسواق ثانوية متقدمة. وقد يظهر هذا الأثر بصفة خاصة على الصكوك التي تتأثر بمعدل العائد أو مخاطر السوق، أو الصكوك التي ترمي إلى تحقيق أهداف أو استراتيجيات استثمارية معينة أو الصكوك التي أنشئت لتلبية متطلبات استثمارية لفئات معينة من المستثمرين. ويكون لهذه الأنواع من الصكوك في العادة سوق ثانوية محدودة أكثر وتكون معرضةً بشكل أكبر لتقلب الأسعار مقارنةً بأدوات الدين التقليدية. وقد يؤثر عدم توفر السيولة على القيمة السوقية للصكوك بشكل كبير (انظر أيضاً إلى قسم "المعلومات العامة - اتفاقيات المتعاملون الأوليون").

قد لا تعكس التصنيفات الائتمانية المخصصة للمملكة أو ذات الصلة بأي من الصكوك جميع المخاطر المتعلقة بالاستثمار في تلك الصكوك

قد تحدد واحدة أو أكثر من وكالات التصنيف الائتماني المستقلة تصنيفات ائتمانية للمملكة العربية السعودية. وقد لا تعكس هذه التصنيفات التأثير المحتمل لجميع المخاطر المتعلقة بالهيكل والسوق والعوامل الإضافية التي استعرضت أعلاه والعوامل الأخرى التي قد تؤثر على قيمة الصكوك.

قد تعيق بعض الاعتبارات القانونية المتعلقة بالاستثمار الدخول في بعض الاستثمارات

تخضع الأنشطة الاستثمارية لبعض المستثمرين لأنظمة ولوائح استثمارية، أو تخضع لرقابة هيئات أو جهات معينة. وينبغي على كل مستثمر محتمل الرجوع إلى مستشاريه القانونيين لتحديد الآتي: (1) إذا ما كانت الصكوك استثمارات مصرح بها بالنسبة له، (2) إمكانية استخدام الصكوك كضمان لأنواع مختلفة من القروض (3) معرفة قيود أخرى تنطبق على عملية شراء الصكوك أو رهنها. وينبغي على المؤسسات المالية استشارة مستشاريها القانونيين أو الجهات التنظيمية المعنية لتحديد كيفية التعامل بشكل مناسب مع الصكوك بمقتضى القواعد الرأسمالية السارية القائمة على المخاطر أو أي قواعد أخرى مماثلة.

شروط وأحكام الصكوك

مقدمة

تعد شروط وأحكام الصكوك الواردة في هذا المستند (باستثناء هذه الفقرة المكتوبة بالخط المائل) والمرفقة بكل صك شامل جزءاً من ذلك الصك ومنظمة له (مع مراعاة ما يجري على هذه الشروط من تعديل من وقت لآخر). وتعد الشروط والأحكام الواردة في الشروط النهائية المتعلقة بكل إصدار من الإصدارات ناسخة أو معدلة للشروط والأحكام الواردة في هذا المستند عند وجود تعارض بينهما.

أنشأت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة المالية (ويشار إليها فيما بعد بـ "المصدر") وبالاتفاق مع وكيل حملة الصكوك برنامجاً للصكوك (ويشار إليه فيما بعد بـ "البرنامج") والذي سيتيح للحكومة إصدار صكوك ("الصكوك") ويشمل هذا المصطلح أي زيادة أو انخفاض في حجم أي سلسلة من إصدارات الصكوك أو تعديل لأي من شروطها وأحكامها) من خلال سلسلة من الإصدارات (يشار إلى كل إصدار من هذه الإصدارات بـ "الإصدار"). ويقصد بالإشارة إلى أحد الشروط المرقمة ضمن هذا المستند الإشارة إلى الشرط حامل ذلك الرقم المشار إليه ضمن الشروط والأحكام الواردة في هذا المستند (ويشار إلى الشروط والأحكام الواردة في هذا المستند بـ "الشروط والأحكام"). ويقصد بعبارة "صكوك" الواردة في هذا المستند الصكوك الخاضعة للشروط النهائية، ويقصد بعبارة "الشروط النهائية" الواردة في هذا المستند الشروط النهائية التي اعتمدها المصدر عند قيامه بإصدار أحد إصدارات الصكوك.

وتعد الشروط والأحكام الواردة في الشروط النهائية المتعلقة بكل صك شامل يتم إصداره وفقاً للبرنامج مكملة للشروط والأحكام الواردة في هذا المستند، على أن يؤخذ بالشروط النهائية عند وجود تعارض بينها وبين الشروط والأحكام الواردة في هذا المستند.

يقصد بالإشارة في هذا المستند إلى كون الصكوك "مدرجة" إلى أن تلك الصكوك قد أودعت لدى مركز إيداع الأوراق المالية (ويشار إليه فيما بعد بـ "مركز الإيداع") وأدرجت لدى السوق المالية السعودية (تداول) (ويشار إليها فيما بعد بـ "السوق")، أو أي مركز أو سوق آخر يتم تحديدهما في الشروط النهائية للإصدار ذي الصلة. علماً بأن البرنامج يتيح للمصدر أيضاً إصدار الصكوك وإيداعها في مركز الإيداع دون إدراجها في السوق أو إصدارها دون إيداعها في مركز الإيداع ودون إدراجها في السوق. وستحدد الشروط النهائية لكل إصدار ما إذا كانت الصكوك مدرجة في السوق وأو مودعة لدى مركز الإيداع أو لدى أي مركز أو سوق آخر يتم تحديدهما.

ويمثل كل صك من الصكوك حصة ملكية مشاعة في أصول الصكوك (كما سيتم تعريفها لاحقاً)، وتُرتب هذه الصكوك لحملتها حقوقاً متساوية فيما بينهم طوال الوقت دون تفضيل.

يعين المصدر وفقاً لاتفاقية الوكالة الرئيسية ("اتفاقية الوكالة الرئيسية") المبرمة بتاريخ 1441/10/29هـ (الموافق 21 يونيو 2020م) بين المصدر والشخص (كما هو معرف أدناه) الذي تم تعيينه كوكيل لحملة الصكوك، وكيلاً لحملة الصكوك للتصرف بالنيابة عنهم ولصالحهم فيما يخص أو يتعلق بسلسلة الصكوك (ويشار إليه أو إلى من يخلفه فيما بعد بـ "وكيل حملة الصكوك") ويشمل هذا التعبير خلفاؤه). ويعدّ تملك كل حامل من حملة

الصكوك (سواء كان تملكه للصكوك عن طريق الاكتتاب أو الاستحواذ أو الشراء) تفويضاً وإقراراً ومصادقة منه على إبرام وكيل حملة الصكوك لوثائق الصكوك (كما سيتم تعريفها لاحقاً) وعلى قبوله بشروط وأحكام كل وثيقة من وثائق الصكوك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قبوله بتعيين وكيل حملة الصكوك وفقاً لاتفاقية الوكالة الرئيسية. ويجوز للمصدر إنهاء تعيين وكيل حملة الصكوك (كما يجوز لوكيل حملة الصكوك الاستقالة من هذا الدور المنوط به) وفقاً لأحكام اتفاقية الوكالة الرئيسية.

وتتم إدارة دفعات الصكوك عن طريق تعيين المصدر مسؤولاً لإدارة هذه الدفعات (ويشار إليه أو إلى من يخلفه فيما بعد بـ ("مسؤول الدفعات")) وتعيين وكيل للحساب (ويشار إليه أو إلى من يخلفه فيما بعد بـ ("وكيل الحساب")) وذلك وفقاً لاتفاقية إدارة الدفعات المبرمة بين المصدر ووكيل حملة الصكوك ومسؤول الدفعات ووكيل الحساب بتاريخ 1441/10/29 م (الموافق 21 يونيو 2020م)، (ويشار إليها فيما بعد بـ ("اتفاقية إدارة الدفعات")).

تم تلخيص وثائق الصكوك في بعض الشروط والأحكام الواردة في هذا المستند، ويعد حملة الصكوك خاضعين لجميع أحكام ووثائق الصكوك المنطبقة عليهم، كما يُعد حملة الصكوك على علم بالشروط التفصيلية الواردة في وثائق الصكوك ويقرون بالزاميتها عليهم.

1. التعريفات

(أ) يكون للكلمات والعبارات الواردة في الشروط النهائية ذات المعاني الواردة في هذه الشروط، كما سيكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة لها:

وكيل الحساب: ويكون له ذات المعنى الموضح في مقدمة هذه الشروط والأحكام.

حد الخسائر المتراكمة: وتعني نسبة معينة من رأس مال المضاربة يتم تحديدها في الشروط النهائية.

وكلاء: وتعني وكيل الحساب ومسؤول الدفعات، ويشار إلى أي منهما بالوكيل.

تاريخ الاستحقاق ذي العلاقة: ويعني تاريخ دفع مبلغ التوزيع الدوري أو أي مبالغ أو توزيعات أخرى وفقاً للصكوك.

إجمالي القيمة الاسمية: وتعني إجمالي القيمة الاسمية للإصدار الواردة في الشروط النهائية.

الشروط النهائية: ويكون لها ذات المعنى الموضح في مقدمة هذه الشروط والأحكام.

الملكية المسموح بها: ويكون لها ذات المعنى الموضح في الشروط النهائية.

يوم عمل: يعني اليوم الذي يعمل فيه المسجل في مدينة الرياض، والذي يُمكن فيه كذلك أداء الدفعات عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وذلك وفقاً لجدول أيام العمل الذي ينشره البنك المركزي السعودي من حين لآخر.

القواعد المنظمة ليوم العمل: وتعني في حالة تحديد انطباق هذه القواعد في الشروط النهائية، وعند (1) حلول تاريخ التوزيع الدوري أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي في يوم ليس له مقابل رقمي من الشهر التقويمي أو (2) عند حلول تاريخ التوزيع الدوري أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي في يوم غير يوم عمل، فعندئذ إذا كانت القواعد المنظمة ليوم العمل هي:

(1) القواعد المنظمة ليوم العمل التالي، فيؤجل تاريخ التوزيع الدوري أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي (بحسب الحال) إلى يوم العمل التالي.

(2) القواعد المعدلة المنظمة ليوم العمل التالي، فيؤجل تاريخ التوزيع الدوري أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي (بحسب الحال) إلى يوم العمل التالي مالم يقع ذلك اليوم في الشهر التقويمي التالي، فيتم عندئذ تقديم تاريخ التوزيع الدوري أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي إلى يوم العمل السابق.

(3) القواعد المنظمة ليوم العمل السابق، فسيتم تقديم تاريخ التوزيع الدوري أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي (بحسب الحال) إلى يوم العمل السابق.

مركز الإيداع: ويكون له ذات المعنى الموضح في مقدمة هذه الشروط والأحكام.

فترة الحظر: ويكون لها ذات المعنى الموضح في الشرط 3-5 (السجل والملكية والنقل- تاريخ نقل الملكية في السجل وفترات الحظر).

حساب التجميع: ويكون له ذات المعنى الموضح في الشرط 2-5 (الصكوك- أصول المضاربة).

السلع: ويكون لها ذات المعنى الوارد في اتفاقية المراجعة الرئيسية.

الشروط والأحكام: ويكون لها ذات المعنى الموضح في مقدمة هذه الشروط والأحكام.

سعر التكلفة: ويعني إجمالي المبلغ المستحق (بالريال السعودي) الذي سيدفعه البائع أو من يمثله إلى المورد كثمن شراء السلع لإتمام عملية المراجعة المتعلقة بكل إصدار من الإصدارات وفقاً لما هو مبين في إشعار عرض البيع.

"كسر/كسور الأيام" يعني فيما يتعلق بحساب مقدار أي مبلغ توزيع على أي فترة زمنية (اعتباراً من وشاملاً أول يوم في هذه الفترة حتى، ولكن باستثناء، آخر يوم منها) ("فترة الحساب"):

(1) "الخيار 1" أو "360/30 ستاندرد": العدد الثابت وهو 30 يوماً في الشهر، مضروباً بعدد الأشهر في فترة الحساب هذه. وفي حال عدم اكتمال الشهر، فيتم الضرب بعدد الأيام المنقضية من الشهر في الذي تقع فيه فترة الحساب (بما في ذلك اليوم الأول ولكن باستثناء آخر يوم من هذه الفترة)؛

- (2) "الخيار 2" أو "360/30" أو "360/360": عدد الأيام في الفترة ذات الصلة مقسومًا على 360 محسوبًا على أساس المعادلة التالية:

$$\frac{[360 \times (Y_2 - Y_1)] + [30 \times (M_2 - M_1)] + (D_2 - D_1)}{360}$$

حيث:

"Y1" هي السنة، معبرًا عنها برقم، التي يقع فيها أول يوم من فترة الحساب ؛

"Y2" هي السنة، معبرًا عنها برقم، التي يقع فيها اليوم الذي يلي مباشرة آخر يوم مشمولًا في فترة الحساب ؛

"M1" هو الشهر التقويمي، معبرًا عنه برقم، الذي يقع فيه أول يوم من فترة الحساب ؛

"M2" هو الشهر التقويمي، معبرًا عنه بالرقم، الذي يقع فيه اليوم الذي يلي مباشرة آخر يوم مشمولًا في فترة الحساب ؛

"D1" هو أول يوم تقويمي، معبرًا عنه برقم، من فترة الحساب ما لم يكن هذا الرقم هو 31، وفي هذه الحالة سيكون D1 هو 30 ؛ و

"D2" هو اليوم التقويمي، معبرًا عنه برقم، ويأتي مباشرة بعد آخر يوم مشمولًا في فترة الحساب ما لم يكن هذا الرقم هو 31 وكان D1 أكبر من 29، وفي هذه الحالة سيكون D2 هو 30.

- (3) "الخيار 3" أو "360/E30" أو "ICMA 360/30": عدد الأيام في فترة الحساب مقسومًا على 360، محسوبًا على أساس المعادلة التالية:

$$\frac{[360 \times (Y_2 - Y_1)] + [30 \times (M_2 - M_1)] + (D_2 - D_1)}{360}$$

"Y1" هي السنة، معبرًا عنها برقم، التي يقع فيها أول يوم من فترة الحساب ؛

"Y2" هي السنة، معبرًا عنها برقم، التي يقع فيها اليوم الذي يلي مباشرة آخر يوم مشمولًا في فترة الحساب ؛

"M1" هو الشهر التقويمي، معبرًا عنه برقم، الذي يقع فيه أول يوم من فترة الحساب ؛

"M2" هو الشهر التقويمي، معبرًا عنه بالرقم، الذي يقع فيه اليوم الذي يلي مباشرة آخر يوم مشمولًا في فترة الحساب ؛

"D1" هو أول يوم تقويمي، معبراً عنه برقم، من فترة الحساب ما لم يكن هذا الرقم هو 31، وفي هذه الحالة سيكون D1 30؛ و

"D2" هو اليوم التقويمي، معبراً عنه برقم، ويأتي مباشرة بعد آخر يوم مشمولاً في فترة الحساب ما لم يكن هذا الرقم هو 31، وفي هذه الحالة سيكون D2 30.

(4) "الخيار 4" أو "ISDA 360/E30": عدد الأيام في فترة الحساب مقسوماً على 360، محسوباً على أساس المعادلة التالية:

$$\frac{[360 \times (Y_2 - Y_1)] + [30 \times (M_2 - M_1)] + (D_2 - D_1)}{360}$$

"Y1" هي السنة، معبراً عنها برقم، التي يقع فيها أول يوم من فترة الحساب؛

"Y2" هي السنة، معبراً عنها برقم، التي يقع فيها اليوم الذي يلي مباشرة آخر يوم مشمولاً في فترة الحساب؛

"M1" هو الشهر التقويمي، معبراً عنه برقم، الذي يقع فيه أول يوم من فترة الحساب؛

"M2" هو الشهر التقويمي، معبراً عنه بالرقم، الذي يقع فيه اليوم الذي يلي مباشرة آخر يوم مشمولاً في فترة الحساب؛

"D1" هو أول يوم تقويمي، معبراً عنه برقم، من فترة الحساب ما لم يكن هذا اليوم: (1) هو آخر يوم من شهر فبراير، أو (2) أن يكون هذا الرقم 31، وفي هذه الحالة سيكون D1 30؛ و

"D2" هو اليوم التقويمي، معبراً عنه برقم، ويأتي مباشرة بعد آخر يوم مشمولاً في فترة الحساب ما لم يكن هذا اليوم: (1) هو آخر يوم من شهر فبراير ولكنه ليس تاريخ الاسترداد، أو (2) أو يكون هذا الرقم هو 31، وفي هذه الحالة يكون D2 30.

(5) "الخيار 5" أو "فعلي/360": العدد الفعلي للأيام في فترة الحساب مقسوماً على 360.

(6) "الخيار 6" أو "فعلي/365 (ثابت)": العدد الفعلي للأيام في فترة الحساب مقسوماً على 365.

(7) "الخيار 7" أو "فعلي/365 (ستيرلنغ)": العدد الفعلي للأيام في فترة الحساب مقسوماً على 365، أو، في حال وقعت فترة الحساب في سنة كبيسة، 366.

(8) "الخيار 8" أو "فعلي/فعلي"، أو "فعلي/فعلي - ISDA": العدد الفعلي للأيام في فترة الحساب مقسوماً على 365 (أو، إذا وقع أي جزء من هذه الفترة في سنة كبيسة، فمجموع ما يلي:

(1) العدد الفعلي للأيام في ذلك الجزء من فترة الحساب التي تقع في سنة كبيسة مقسوماً على 366، و

(2) العدد الفعلي للأيام في ذلك الجز من فترة الحساب الواقعة في سنة غير كبيسة، مقسوماً على 365،.

(9) "الخيار 9" أو "فعلي/فعلي (ICMA)":

(1) إذا كانت فترة الحساب مساوية أو أقصر من فترة التحديد التي تقع فيها، فسيتم تقسيم عدد الأيام خلال فترة الحساب بناءً على ناتج: (x) عدد الأيام في فترة التحديد تلك، و (y) عدد فترات التحديد التي تنتهي عادة في أي سنة، و

(2) إذا كانت فترة الحساب أطول من فترة التحديد، فمجموع:

(x) عدد الأيام في فترة الحساب التي تقع ضمن فترة التحديد مقسوماً على ناتج:

(أ) عدد الأيام في فترة التحديد تلك، و (ب) عدد الأيام في فترة التحديد التي تنتهي عادة في أي سنة، و

(y) عدد الأيام في فترة الحساب تلك التي تقع ضمن فترة التحديد التالية مقسمة على ناتج: (أ) عدد الأيام في فترة التحديد تلك، و (ب) عدد فترات التحديد التي تنتهي عادة في أي سنة، أو

(10) "الخيار 10" أي معادلة أخرى لاحتساب الأيام يتم تحديدها في الشروط النهائية من وقت لآخر.

ثمن البيع المؤجل: ويعني المبلغ المحدد في إشعار عرض البيع، وهو مبلغ مساوٍ لإجمالي سعر التكلفة ذي الصلة وأرباح المربحة الابتدائية أو أرباح المربحة اللاحقة وذلك فيما يتعلق بأي إصدار من الإصدارات وعملية المربحة المتعلقة به.

قسط سداد ثمن البيع المؤجل: ويعني المبلغ المحدد من ثمن البيع المؤجل والمستحق في كل تاريخ دفع ثمن البيع المؤجل كما يتم تحديده في إشعار عرض البيع المتعلق بالإصدار ذي العلاقة، وذلك في حال الاتفاق على أن طريقة دفع ثمن البيع المؤجل تكون على هيئة أقساط.

رصيد قسط سداد ثمن البيع المؤجل: ويعني، فيما يتعلق بكل إصدار من الإصدارات، المبلغ المحدد الذي يعادل نسبة مئوية من إجمالي رصيد ثمن بيع المربحة المؤجل (كما يتم تحديد هذه النسبة في إشعار عرض البيع) والمستحق في كل تاريخ دفع ثمن البيع المؤجل يأتي لاحقاً، وذلك في حال الاتفاق على أن طريقة دفع ثمن البيع المؤجل تكون على هيئة أقساط.

طريقة دفع ثمن البيع المؤجل: ويعني طريقة دفع ثمن البيع المؤجل الموضحة في الشروط النهائية.

تاريخ دفع ثمن البيع المؤجل: ويعني، فيما يتعلق بكل إصدار من الإصدارات، التواريخ المحددة في إشعار عرض البيع المتعلقة بالمربحة الابتدائية، أو آخر يوم من كل فترة توزيع دوري متعلقة بعقود المربحة اللاحقة.

"تاريخ التحديد" يعني التاريخ أو التواريخ المحددة على أنها تاريخ أو تواريخ تحديد في الشروط النهائية أو، إن لم تكن محددة، تاريخ أو تواريخ التوزيع الدوري؛

"فترة التحديد" وتعني الفترة اعتباراً من وشاملاً "تاريخ التحديد" في أي سنة حتى، ولكن باستثناء تاريخ التحديد التالي؛

مبلغ الاسترداد المبكر: يعني المبلغ المحدد في الشروط النهائية.

حالة إخلال: ويكون لها ذات المعنى الموضح في الشرط 12 (حالات الإخلال).

تاريخ حالة الإخلال: ويكون له المعنى الموضح في الشرط 12 (حالات الإخلال).

إشعار حالة إخلال: ويكون له المعنى الموضح في الشرط 12 (حالات الإخلال).

السوق: ويكون لها ذات المعنى الموضح في مقدمة هذه الشروط والأحكام.

إشعار مطالبة: ويكون له المعنى الموضح في الشرط 12 (حالات الإخلال).

فترة المطالبة: ويكون لها ذات المعنى الموضح في الشرط 12 (حالات الإخلال).

تاريخ انتهاء الصكوك: ويعني التاريخ المحدد في الشروط النهائية.

قرار غير عادي: ويكون له المعنى الموضح في اتفاقية الوكالة الرئيسية.

الصك الشامل: يعني الصك الشامل المسجل والذي يمثل كافة الصكوك في أي إصدار من الإصدارات.

الضمان: ويعني التزام شخص لآخر بتحمل مديونيته، ويشمل ذلك (على سبيل المثال لا الحصر): (1) التزام الضامن بشراء هذه المديونية (2) التزام الضامن بتقديم القروض أو التزامه بشراء أسهم أو صكوك أو غيرها من الأوراق المالية أو التزامه بشراء أصول أو خدمات لغرض توفير الأموال اللازمة لسداد تلك المديونية (3) التعويض عن أي خسائر تنتج عن عدم سداد هذه المديونية (4) أي اتفاقية أخرى يكون الضامن بموجبها مسؤولاً عن المديونيات أو عن غيرها من الالتزامات المالية.

المديونية: تعني جميع الالتزامات المالية (والضمانات المتعلقة بها) والناشئة عن اقتراض مبالغ مالية (ويشمل ذلك القروض المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية) بالريال السعودي أو نُصَّ على أن سدادها سيكون بالريال السعودي أو كان للدائن فيها الخيار بطلب سدادها بالريال السعودي.

رأس مال المربحة الابتدائية: ويعني المبلغ المحدد في الشروط النهائية، على ألا يتجاوز هذا المبلغ عند جمعه مع رأس مال المربحة اللاحقة نسبة ثلاثة وثلاثون في المائة (33%) من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار ذي الصلة.

عقد المربحة الابتدائية: ويعني العقد المبرم في تاريخ إصدار الصكوك بين البائع والمشتري وفقاً للشرط 4-5 أ (الصكوك- عمليات المربحة) ووفقاً للبند (4) (هـ) (عقد المربحة) من اتفاقية المربحة الرئيسية وذلك من خلال إيجاب وقبول يتم بتبادل إشعار عرض البيع وإشعار القبول بالعرض بين البائع والمشتري.

سعر تكلفة المربحة الابتدائية: ويعني إجمالي المبلغ الذي سيقوم البائع (أو من ينوب عنه) بدفعه إلى المورد ذي الصلة بالريال السعودي كثمن شراء السلع منه وفقاً لإشعار عرض البيع على أن يكون هذا المبلغ مساوياً لرأس مال المربحة الابتدائية ذي الصلة وذلك فيما يتعلق بأي إصدار.

التمن المؤجل للمربحة الابتدائية: ويعني، فيما يتعلق بأي إصدار من الإصدارات وعمليات المربحة المتعلقة به، مبلغاً يعادل مجموع:

أ. سعر تكلفة المربحة الابتدائية.

ب. وأرباح المربحة الابتدائية.

على ألا يتجاوز هذا المبلغ عند جمعه مع التمن المؤجل لأي مربحة لاحقة قائمة نسبة خمسة وثمانون في المائة (85%) من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار ذي الصلة.

أرباح المربحة الابتدائية: وتعني مبلغاً لا يتجاوز عند جمعه مع التمن المؤجل للمربحة اللاحقة الأولى نسبة خمسة وثمانون في المائة (85%) من إجمالي القيمة الاسمية للصكوك، مخصوماً منه سعر تكلفة المربحة الابتدائية كما تم تحديده في إشعار عرض البيع، وذلك فيما يتعلق بأي إصدار.

تاريخ إصدار الصكوك: ويعني تاريخ إصدار الصكوك المحدد في الشروط النهائية الخاصة بالإصدار ذي الصلة.

المصدر: ويكون له ذات المعنى الموضح في مقدمة هذه الشروط والأحكام.

استرجاع الصكوك: ويكون له ذات المعنى الموضح في الشروط النهائية..

حالة خاصة بالمصدر: يعني أيّاً مما يلي:

1. عدم دفع المصدر (سواء كان بصفته مصدراً أو بأي صفة أخرى) لأي أرباح مستحقة بموجب وثائق الصكوك التي يكون المصدر طرفاً فيها، وذلك على أن تستمر حالة عدم الدفع هذه لمدة ثلاثين (30) يوماً.

2. أو عدم التزام المصدر (سواء كان بصفته مصدراً أو بأي صفة أخرى) بأي من التزاماته الأخرى بموجب وثائق الصكوك التي يكون المصدر طرفاً فيها، وذلك على أن يستمر عدم الالتزام هذا لمدة ستين (60) يوماً بعد تاريخ إشعار وكيل حملة الصكوك للمصدر بضرورة تصحيح وضعه والالتزام بالتزاماته (مالم يرى وكيل حملة الصكوك، متصرفاً بشكل معقول، عدم إمكانية التصحيح

فيسقط عندئذ وجوب إشعار وكيل حملة الصكوك للمصدر بهذا الإخلال وتعد هذه الحالة حالة خاصة بالمصدر دون الحاجة إلى استمرارها لكامل المدة المشار إليها).

خسائر مادية: وتعني أي خسارة أو ضرر أو رسم أو تكلفة أو مطالبة أو إجراء قانوني أو تكاليف قانونية أو أي مسؤوليات أو خسائر بأي شكل كانت (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ضرائب القيمة المضافة أو أي ضرائب أخرى يمكن تحميلها والرسوم والزكاة وغيرها).

هامش الربح: ويكون له المعنى الموضح في الشروط النهائية.

اتفاقية الوكالة الرئيسية: ويكون لها ذات المعنى الموضح في مقدمة هذه الشروط والأحكام.

اتفاقية المراجعة الرئيسية: وتعني اتفاقية المراجعة الرئيسية المبرمة بين المصدر (بصفته المشتري) ووكيل حملة الصكوك (بصفته البائع) بتاريخ 1441/10/29 هـ (الموافق 21 يونيو 2020 م).

المضاربة: ويكون لها ذات المعنى الموضح في الشرط 5-1 (الصكوك- أصول الصكوك).

اتفاقية المضاربة: وتعني اتفاقية المضاربة المبرمة بين المصدر (بصفته المضارب) ووكيل حملة الصكوك (بصفته رباً للمال ونيابة عن حملة الصكوك) بتاريخ 1441/10/29 هـ (الموافق 21 يونيو 2020 م).

أصول المضاربة: وتعني أصول المضاربة المحددة في الشروط النهائية.

رأس مال المضاربة: ويعني رأس مال المضاربة المحدد في الشروط النهائية والذي يعادل مبلغاً لا يقل عن نسبة سبعة وستون في المائة (67٪) من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الإصدار.

إيرادات المضاربة: وتعني الإيرادات المتحققة للمضارب من أصول المضاربة وذلك بعد خصم التكاليف المباشرة والتكاليف المتعلقة بأنشطة المضاربة.

أرباح المضاربة: ويكون لها ذات المعنى الموضح في الشرط 5-2 (الصكوك- أصول المضاربة).

المضارب: ويعني المصدر بصفته مضارباً وفقاً لاتفاقية المضاربة.

أرباح المضارب: ويكون لها ذات المعنى الموضح في الشرط 5-2 (الصكوك- أصول المضاربة).

رأس مال المراجعة: يعني رأس مال المراجعة المحدد في الشروط النهائية، والذي يعادل مبلغاً لا يزيد عن نسبة ثلاثة وثلاثون في المائة (33٪) من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الإصدار.

عقد المراجعة: ويعني العقد المبرم بين البائع والمشتري وفقاً للبند (4) (هـ) (عقد المراجعة) من اتفاقية المراجعة الرئيسية، وذلك من خلال إيجاب وقبول يتم بتبادل إشعار عرض البيع وإشعار القبول بالعرض بين البائع والمشتري.

عملية المراجعة: وتعني عملية المراجعة التي تتم باكتمال الخطوات التالية:

- (1) تسليم البائع لإشعار عرض البيع إلى المشتري.
- (2) تسليم المشتري إشعار القبول بالعرض إلى البائع.
- (3) شراء البائع للسلع من المورد ثم شراء المشتري لهذه السلع من البائع وفقاً لعقد المراجعة المبرم بينهما.

إشعار القبول بالعرض: ويعني الإشعار المقدم إلى البائع (على عنوان البائع أو عنوانه الإلكتروني الوارد في المادة 19 (الإشعارات) من اتفاقية المراجعة الرئيسية) مؤكداً فيه قبول المشتري لعرض البائع للشراء بموجب السعر المؤجل ذي الصلة، على أن يكون هذا الإشعار وفق الصيغة الواردة في الجدول 2 (نموذج إشعار القبول بالعرض) من اتفاقية المراجعة الرئيسية أو مماثلاً لها بشكل جوهري أو وفق أي صيغة أخرى يوافق عليها البائع والمشتري. ويتم تقديم هذا الإشعار إما بصيغة مطبوعة أو صيغة إلكترونية عبر البريد الإلكتروني.

إشعار عرض البيع: ويعني الإشعار الذي يسلمه البائع إلى المشتري يعرض عليه بيع سلع معينة وفقاً للشروط الواردة في إشعار عرض البيع ذاته.

يجب أن يشتمل الإشعار على:

- (أ) الشروط التي اشترى البائع السلع بموجبها،
 - (ب) والشروط التي ستنطبق على عقد المراجعة بين البائع والمشتري فيما يخص هذه السلع،
- على أن يتم تقديم هذا الإشعار بصيغة مطبوعة أو بالبريد الإلكتروني (على عنوان المشتري أو عنوانه الإلكتروني الوارد في المادة 19 (الإشعارات) من اتفاقية المراجعة الرئيسية)، وأن يكون هذا الإشعار وفق الصيغة الواردة في الجدول 1 (نموذج إشعار عرض البيع) من اتفاقية المراجعة الرئيسية أو بأي صيغة أخرى مماثلة يتفق عليها البائع والمشتري.
- تاريخ الاسترداد الاختياري: ويكون لها ذات المعنى الموضح في الشرط 11-2 (استرداد الصكوك- خيار الاسترداد).
- مبلغ التوزيع الدوري الجزئي: ويعني المبلغ المستحق بناءً على احتساب كسور الأيام المحددة في الشروط النهائية.
- تاريخ التوزيع الدوري الجزئي: ويعني أي تاريخ استرداد أو تاريخ خيار حملة الصكوك، أو أي تاريخ آخر يتم فيه استرداد الصكوك ذات الصلة بشكل كامل على ألا يكون هذا التاريخ تاريخ توزيع دوري (مع مراعاة تعديل هذا التاريخ وفقاً للقواعد المنظمة ليوم العمل).
- تاريخ الاسترداد الجزئي: ويكون له المعنى الموضح في الشروط النهائية.

اتفاقية إدارة الدفعات: ويكون لها ذات المعنى الموضح في مقدمة هذه الشروط والأحكام.

مسؤول الدفعات: ويكون له المعنى الموضح في مقدمة هذه الشروط والأحكام.

"الفترة" تعني ثلاثمائة وستون (360) يوماً، ثلاثمائة وخمسة ستون (365) يوماً أو ثلاثمائة وستة ستون 366 يوماً، بحسب الحال (استناداً إلى الصيغة المطبقة في احتساب كسور الأيام)، وكما هو محدد في الشروط النهائية.

مبلغ التوزيع الدوري: ويعني المبلغ الذي يُتوقع أن يدفعه المصدر وفقاً للشرط 6 (أحكام التوزيع الدوري بالنسبة الثابتة) أو الشرط 7 (أحكام التوزيع الدوري بالنسبة المتغيرة) (بحسب الحال).

تاريخ التوزيع الدوري: ويكون له المعنى الموضح في الشروط النهائية، مع مراعاة ما ورد في الشرط 3-6 (أحكام التوزيع الدوري بالنسبة الثابتة- وقف التراكم) أو الشرط 4-7 (أحكام التوزيع الدوري بالنسبة المتغيرة- وقف التراكم) (بحسب الحال).

تاريخ تحديد مبلغ التوزيع الدوري: ويعني تاريخ تحديد مبلغ التوزيع الدوري الموضح في الشروط النهائية.

فترة التوزيع الدوري: وتعني الفترة التي تبدأ من تاريخ إصدار الصكوك وحتى أول تاريخ توزيع دوري، على أن يدخل تاريخ إصدار الصكوك في احتساب هذه الفترة دون تاريخ التوزيع الدوري الأول. كما تعني هذه الفترة أي فترة توزيع دوري لاحقة تبدأ من تاريخ التوزيع الدوري لتلك الفترة وحتى تاريخ التوزيع الدوري اللاحق له، على أن يعد تاريخ التوزيع الدوري داخلاً في احتساب تلك الفترة دون تاريخ التوزيع الدوري اللاحق.

الشخص: ويعني أي فرد أو شركة أو مشروع مشترك أو جمعية أو مؤسسة أو منظمة أو دولة أو جهة حكومية أو أي كيان آخر سواء كان له شخصية اعتبارية مستقلة أم لا.

معدل الربح: ويكون له المعنى الموضح في الشروط النهائية.

برنامج الصكوك: ويكون له المعنى الموضح في مقدمة هذه الشروط والأحكام.

المشتري: ويعني المُصدر بصفته مشترياً وفقاً لاتفاقية المراجعة الرئيسية.

الشخص المؤهل: ويعني أيّاً من الآتي:

(1) أي شخص طبيعي يعد مقيماً في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1425/01/15هـ (الموافق 6 مارس 2004م) (حسب تعديلاته)، ولا تحته التنفيذية؛

(2) أي شخص اعتباري يعد مقيماً في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام ضريبة الدخل ويكون له سجل تجاري ساري المفعول صادر عن وزارة التجارة في المملكة. ويسقط اشتراط السجل التجاري إذا كان الشخص الاعتباري جهة حكومية أو صندوق استثمار حكومي أو مؤسسة خيرية أو أي صندوق استثماري مؤسس في المملكة العربية السعودية ويدار من قبل شخص مرخص له من الهيئة أو أي جهة أخرى أسست في المملكة العربية السعودية بشكل صحيح دون أن تكون ملزمة باستخراج سجل تجاري لها؛

(3) أي شخص مسجل لدى هيئة السوق المالية وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، أو وفقاً لأي أنظمة وضوابط أخرى تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في المملكة العربية السعودية؛

(4) أي شخص طبيعي يتمتع بجنسية إحدى الدول الأعضاء ("الدول الأعضاء") في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ("مجلس التعاون الخليجي")، أو أي شخص اعتباري (1) يكون أغلب رأس ماله مملوكاً لمواطني الدول الأعضاء أو حكوماتها و (2) يتمتع بجنسية إحدى الدول الأعضاء، وذلك وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة عشر الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم 16 وتاريخ 1418/01/20 هـ (الموافق 27 مايو 1997م)؛

(5) أي شخص مسموح له نظاماً بامتلاك الصكوك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في كل دولة أو ولاية قضائية يتم فيها أو منها شراء الصكوك أو بيعها أو تسليمها (يرجى مراجعة "قيود طرح الصكوك")؛ أو

(6) أي فئة أخرى تحددها الشروط النهائية للإصدار كشخص مؤهل.

طريقة الاسترداد: وتعني طريقة استرداد الصكوك وسداد رأس مال الصكوك المحدد في الشروط النهائية.

تاريخ الاسترداد: ويعني تاريخ انتهاء الصكوك أو تاريخ الاسترداد الاختياري ذي الصلة أو تاريخ وقوع حالة إخلال.

البنوك المرجعية: وتعني بنكاً من ضمن ثلاثة بنوك مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي تمارس أنشطة وعمليات بين المصارف السعودية، كما يتم تحديدها واختيارها من قبل المصدر (أو من ينوب عنه).

السعر المرجعي: ويكون له المعنى الموضح في الشروط النهائية.

السجل: ويعني نظام التسجيل الذي يديره المسجل أو من يخلفه.

المسجل: ويعني مركز الإيداع أو من يخلفه ممن يتم تعيينه وفقاً لاتفاقية التسجيل، وفي حال نصت الشروط النهائية على عدم إيداع الصكوك في مركز الإيداع فيتم تحديد المسجل في الشروط النهائية.

اتفاقية التسجيل: وتعني اتفاقية تسجيل الصكوك المبرمة بين المُصدر والمسجل والمنعقدة في تاريخ إصدار الصكوك ذات العلاقة أو في تاريخ قريب من تاريخ إصدار الصكوك.

النسبة المئوية ذات العلاقة: وتعني، فيما يتعلق بكل إصدار من إصدارات الصكوك، النسبة المئوية المحتسبة كما يلي:

$$\frac{P \times 100}{C}$$

حيث تعني:

P = إجمالي القيمة الاسمية لخيار حملة الصكوك.

C = إجمالي القيمة الاسمية للصكوك القائمة والسارية في حينه.

صفحة الأسعار المباشرة: ويكون لها ذات المعنى الموضح في الشروط النهائية.

المبلغ المطلوب: ويقصد به، فيما يتعلق بكل إصدار من إصدارات الصكوك:

1. عند حلول تاريخ التوزيع الدوري، المبلغ المطلوب لدفع كامل مبلغ التوزيع الدوري.
2. عند حلول تاريخ التوزيع الدوري الجزئي، المبلغ المطلوب لدفع كامل مبلغ التوزيع الدوري الجزئي.
3. إذا حُدِدت طريقة الاسترداد على هيئة إطفاء، فيما يتعلق بكل تاريخ استرداد جزئي:

1. المبلغ المطلوب لسداد كامل قسط رأس مال كافة صكوك الإصدار القائمة والسارية في حينه عند استحقاقه، مخصصاً منه

2. رصيد قسط سداد ثمن البيع المؤجل والمستحق في تاريخ دفع ثمن البيع المؤجل الموافق لتاريخ الاسترداد الجزئي (وذلك بقدر ما دفعه المشتري من هذا المبلغ لحساب الصكوك).

4. عند حلول تاريخ خيار حملة الصكوك:

1. المبلغ المطلوب لدفع كامل مبلغ الاسترداد المبكر للصكوك محل خيار حملة الصكوك، مخصصاً منه؛

2. ثمن البيع المؤجل لخيار حملة الصكوك (وذلك بقدر ما دفعه المشتري من هذا المبلغ لحساب الصكوك).

5. عند حلول تاريخ الاسترداد، المبلغ المطلوب لدفع إجمالي رصيد رأس مال الصكوك، مخصصاً منه إجمالي رصيد ثمن بيع المربحة المؤجل لذلك الإصدار (وذلك بقدر ما دفعه المشتري من هذا المبلغ لحساب الصكوك).

العدد المطلوب من حملة الصكوك: ويعني حملة الصكوك المالكين لنسبة تتجاوز خمسون في المائة (50٪) من إجمالي القيمة الاسمية لصكوك الإصدار القائمة والسارية في حينه.

سايبور: يعني المعنى الموضح في الشرط 7.2 (أحكام التوزيع الدوري بالنسبة المتغيرة - مبلغ التوزيع الدوري).

ريال سعودي أو الريال السعودي: يعني عملة المملكة العربية السعودية.

السعر المباشر: يعني السعر الذي يظهر على صفحة الأسعار المباشرة ذات الصلة.

البائع: ويعني وكيل حملة الصكوك بصفته بائعاً للسلع بموجب اتفاقية المربحة الرئيسية.

إصدار: ويكون له ذات المعنى الموضح في مقدمة هذه الشروط والأحكام.

تاريخ التسوية: يعني، فيما يتعلق بالسلع المحددة في إشعار عرض البيع المتعلق بإصدار الصكوك ذي الصلة، تاريخ دفع البائع لسعر تكلفة السلع المشتراة من المورد كما يتم تحديد هذا التاريخ في إشعار عرض البيع ذي العلاقة.

العجز: ويعني العجز الحاصل قبل يوم عمل واحد من تاريخ التوزيع الدوري الجزئي أو تاريخ الاسترداد ذي العلاقة أو تاريخ الاسترداد الجزئي أو تاريخ خيار حملة الصكوك (بحسب الحال) (وذلك بعد دفع إجمالي رصيد ثمن بيع المربحة المؤجل أو رصيد قسط سداد ثمن البيع المؤجل أو ثمن البيع المؤجل لخيار حملة الصكوك والمستحق في تاريخ دفع ثمن البيع المؤجل المتعلق بالتواريخ المشار إليها أعلاه إلى حساب الصكوك ذي العلاقة)، ويكون هذا العجز:

(1) بين المبالغ الموجودة في حساب الصكوك ذي الصلة.

(2) وبين المبالغ المطلوبة المتعلقة بتاريخ التوزيع الدوري الجزئي أو تاريخ الاسترداد ذي العلاقة أو تاريخ الاسترداد الجزئي أو تاريخ خيار حملة الصكوك (بحسب الحال).

قيمة الصك: ويكون لها ذات المعنى الموضح في الشروط النهائية.

رأس مال المربحة اللاحقة: ويعني المبلغ المحدد في الشروط النهائية، على ألا يتجاوز هذا المبلغ عند جمعه مع رأس مال المربحة الابتدائية نسبة ثلاثة وثلاثون في المائة (33%) من إجمالي القيمة الاسمية لصكوك الإصدار.

عقد المراجعة اللاحقة: ويعني عقد المراجعة المبرم بين البائع والمشتري (باستثناء عقد المراجعة الابتدائية) وفقاً للبند (4) (هـ) (عقد المراجعة) من اتفاقية المراجعة الرئيسية وذلك من خلال إيجاب وقبول يتم بتبادل إشعار عرض البيع وإشعار القبول بالعرض بين البائع والمشتري.

مبلغ دفعة عقد المراجعة اللاحقة: ويعني مبلغاً مساوياً لمبلغ التوزيع الدوري المتوقع دفعه لحملة الصكوك وفقاً لشروط وأحكام الصكوك في تاريخ التوزيع الدوري اللاحق مباشرة لتاريخ دفع ثمن البيع المؤجل لعقد المراجعة اللاحقة ذي الصلة، مخصوماً منه إيرادات المضاربة المودعة في حساب الصكوك وفقاً لشروط وأحكام الصكوك في تاريخ دفع ثمن البيع المؤجل لعقد المراجعة اللاحقة ذي الصلة وذلك لغرض دفع مبلغ التوزيع الدوري المشار إليه.

سعر تكلفة المراجعة اللاحقة: ويعني إجمالي المبلغ الذي سيقوم البائع بدفعه إلى المورد ذي الصلة بالريال السعودي كقيمة شراء السلع منه وفقاً لإشعار عرض البيع، على أن يكون المبلغ المدفوع لأول عقد مراجعة لاحقة مساوياً لرأس مال المراجعة اللاحقة ذي العلاقة وذلك فيما يتعلق بأي إصدار من الإصدارات وعملية المراجعة المتصلة به.

ثمن البيع المؤجل للمراجعة اللاحقة: ويعني مبلغاً يعادل مجموع:

أ. سعر تكلفة المراجعة اللاحقة.

ب. وأرباح المراجعة اللاحقة.

وذلك فيما يتعلق بأي إصدار وعملية المراجعة المتصلة به، على ألا يتجاوز هذا المبلغ عند جمعه مع الثمن المؤجل للمراجعة الابتدائية ومع الثمن المؤجل لأي مراجعة لاحقة قائمة نسبة خمسة وثمانون في المائة (85%) من إجمالي القيمة الاسمية لصكوك الإصدار.

أرباح المراجعة اللاحقة: وتعني، فيما يتعلق بأي إصدار من الإصدارات وعملية المراجعة المتعلقة به، مبلغاً لا يتجاوز عند جمعه مع الثمن المؤجل للمراجعة الابتدائية نسبة خمسة وثمانون في المائة (85%) من إجمالي القيمة الاسمية لصكوك الإصدار، مخصوماً منه سعر تكلفة المراجعة اللاحقة كما تم تحديده في إشعار عرض البيع.

حساب الصكوك: ويكون له ذات المعنى الموضح في الشرط 5-1 (الصكوك - أصول الصكوك).

أصول الصكوك: ويكون لها ذات المعنى الموضح في الشرط 5-1 (الصكوك - أصول الصكوك).

رأس مال الصكوك: ويعني رأس مال الصكوك الموضح في الشروط النهائية على أن يكون هذا المبلغ مساوياً لإجمالي القيمة الاسمية للإصدار (دون الإخلال بما ورد في الشرط 4-3 حالة الصكوك وحق المقاصة وحق الرجوع المحدود - حق الرجوع المحدود).

مبلغ قسط رأس مال الصكوك: ويعني مبلغاً معيناً من رأس مال الصكوك يستحق سداده في تاريخ الاسترداد الجزئي (كما يتم تحديده في الشروط النهائية) وذلك في حال تحديد طريقة الاسترداد على هيئة أقساط.

وثائق الصكوك: وتعني (1) اتفاقية المضاربة، (2) اتفاقية الوكالة الرئيسية و(3) اتفاقية التسجيل، (4) اتفاقية إدارة الدفعات، و(5) اتفاقية المراجعة الرئيسية وكل عقد من عقود المراجعة، و(6) الصكوك (وتشمل الصك الشامل).

حساب متحصلات الصكوك: ويكون له ذات المعنى الموضح في الشرط 5-1(الصكوك- أصول الصكوك).

حامل الصكوك: ويعني الشخص الذي سجلت الصكوك باسمه في سجل الصكوك (أو الشخص الذي يظهر اسمه أولاً في السجل في حال ملكية الصكوك ملكية مشتركة).

خيار حملة الصكوك: ويعني حق حملة الصكوك في مطالبة المصدر باسترداد الصكوك المملوكة لهم وفقاً للشرط 11-3 (استرداد الصكوك- الاسترداد وفقاً لرغبة حملة الصكوك).

تاريخ خيار حملة الصكوك: ويكون له ذات المعنى الموضح في الشروط النهائية.

ثمن البيع المؤجل لخيار حملة الصكوك: ويعني، فيما يتعلق بكل إصدار من إصدارات الصكوك، مبلغاً يعادل النسبة المئوية ذات العلاقة (كما تم تعريفها) من إجمالي رصيد ثمن بيع المراجعة المؤجل وذلك في حال نصت الشروط النهائية على منح خيار حملة الصكوك لحملة الصكوك.

حد خيار حملة الصكوك: ويكون له ذات المعنى الموضح له في الشرط 11-3 (استرداد الصكوك- الاسترداد وفقاً لرغبة حملة الصكوك).

الصكوك محل خيار حملة الصكوك: ويعني، فيما يتعلق بكل إصدار من إصدارات الصكوك، تلك الصكوك التي يمارس حملة الصكوك بشأنها خيارهم الممنوح لهم.

وكيل حملة الصكوك: ويكون له ذات المعنى الموضح في مقدمة هذه الشروط والأحكام.

المورد: يعني بائع السلع موضوع إشعار عرض البيع.

مدة المراجعة: تعني مدة أي عملية مراجعة والتي يمكن تقصيرها بحلول تاريخ الاسترداد وفقاً لأحكام اتفاقية المراجعة الرئيسية.

إجمالي رصيد ثمن بيع المراجعة المؤجل: ويعني ثمن البيع المؤجل المتعلق بالإصدار والذي لم يدفعه المشتري إلى البائع بعد.

إجمالي رصيد رأس مال الصكوك: ويعني، فيما يتعلق بكل إصدار من إصدارات الصكوك، المبلغ الذي لم يتم دفعه بعد لحملة الصكوك من رأس مال الصكوك (ويشمل ذلك مبلغ قسط رأس مال الصكوك).

تاريخ نقل الملكية في السجل: ويكون له ذات المعنى الموضح في الشروط النهائية. وفي حال تحديد تاريخ نقل الملكية في السجل في الشروط النهائية على أنه "تاريخ الاستحقاق ذي العلاقة" فستحول أي إشارة إلى "تاريخ نقل الملكية في السجل" وردت في شروط وأحكام الصكوك قبل (1) آخر يوم في فترة التوزيع الدوري أو قبل (2) تاريخ التوزيع الدوري الجزئي، من إشارة إلى "تاريخ نقل الملكية في السجل" إلى إشارة إلى "تاريخ الاستحقاق ذي العلاقة".

(ب) تعد الصكوك قائمة وسارية ما لم يتم استردادها وفقاً للشرط 11 (استرداد الصكوك) أو الشرط 12 (حالات الإخلال) أو تم شراؤها وإطفاؤها وفقاً للشرط 9 (شراء الصكوك وإطفاؤها) (حيث تعد الصكوك مطفأة في كل حالة من هذه الحالات). ولا تعد الصكوك المملوكة للمصدر أو لمصلحته صكوكاً قائمة أو سارية وذلك لأغراض الأمور الآتية:

1. حق الحضور والتصويت في أي اجتماع لحملة الصكوك.
2. الشرط 1-14 (اجتماعات حملة الصكوك والتعديل- اجتماعات حملة الصكوك) والجدول 3 من اتفاقية الوكالة (ضوابط اجتماعات حملة الصكوك).
3. احتساب العدد المطلوب من حملة الصكوك لأغراض الشرط 12 (حالات الإخلال).
4. الشرط 13 (التنفيذ وممارسة الحقوق) والبند 4-8 (التنفيذ وممارسة الحقوق) من اتفاقية الوكالة.
5. أي سلطة تقديرية أو صلاحية للمصدر وجب عليه ممارستها مع مراعاة مصلحة حملة الصكوك صراحة أو ضمناً أو أي قرار للمصدر وجب عليه اتخاذه مع مراعاة مصلحة حملة الصكوك (سواء وردت هذه السلطة أو الصلاحية أو ورد هذا القرار في هذا المستند أو في أي وثيقة صكوك أخرى أو منحتها الأنظمة والقوانين ذات الصلة للمصدر).
6. أي قرار يتخذه وكيل حملة الصكوك باعتبار أي حالة أو ظرف أو شيء مضرراً لمصالح حملة الصكوك أو أي منهم.

(ج) تشمل الإشارة إلى الاتفاقيات والمستندات الواردة في هذا المستند (بما في ذلك وثائق الصكوك) الإشارة إلى التعديلات والتبديلات أو إعادة الصياغة لتلك الاتفاقيات والمستندات.

ولأغراض هذا الشرط، لا تعد الصكوك المملوكة للجهات الحكومية (باستثناء وزارة المالية) أو الجهات التابعة للحكومة أو المملوكة من قبل الحكومة صكوكاً مملوكة للمصدر أو لمصلحته.

2. هيئة الصكوك وعملتها

تُصدر الصكوك وتسجل إلكترونياً بالقيمة الاسمية المحددة للصك الواحد في الشروط النهائية، ويمثل الصك الشامل المودع لدى وكيل حملة الصكوك كافة صكوك الإصدار السارية والقائمة بالإضافة إلى تمثيل ملكية حملة الصكوك في أصول الصكوك. ويحق لكل حامل من حملة الصكوك التقدم للمسجل بطلب الحصول على ما يثبت ملكيته للصكوك دون أن يكون له حق الحصول على صكوك منفصلة بقدر ملكيته.

3. السجل والملكية والنقل

3-1 السجل

يُعد المسجل مسؤولاً عن السجل وفقاً لأحكام اتفاقية التسجيل، ولا يحق تسجيل أي حامل من حملة الصكوك مالم يكن شخصاً مؤهلاً.

3-2 الملكية

يُعد كل شخص مؤهل من حملة الصكوك هو المالك المطلق للصكوك لكافة الأغراض المتعلقة بها (مالم يتطلب النظام غير ذلك)، بغض النظر عن فوات تاريخ الاستحقاق وأي إشعار بالملكية أو ائتمان (trust) أو أي مصلحة أخرى متعلقة بالصكوك.

3-3 عمليات نقل الملكية

مع مراعاة ما ورد في الشرط 3-5 (السجل والملكية والنقل- تاريخ نقل الملكية في السجل وفترات الحظر) والشرط 3-6 (السجل والملكية والنقل- القواعد المنظمة لنقل الصكوك وتسجيلها) يجوز نقل ملكية الصكوك وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى المسجل أو السوق (بحسب الحال) وقوانين ولوائح الأوراق المالية المعمول بها (انظر "قيود طرح الصكوك"). ويشترط لنقل ملكية الصكوك ما يلي:

- أ. ألا تقل القيمة الاسمية للصكوك المنقول ملكيتها مع الصكوك التي يملكها المنقول إليه في وقت النقل عن الملكية المسموح بها.
- ب. ألا تقل القيمة الاسمية للصكوك المتبقية لدى حامل الصكوك الناقل لملكيتها بعد إتمام عملية النقل عن الملكية المسموح بها، ما لم ينقل حامل الصكوك كافة الصكوك المملوكة له.
- ج. أن يكون المنقول له شخصاً مؤهلاً (كما تم تعريفه).
- د. الالتزام ببقية اشتراطات نقل الملكية في السوق الثانوية والمنصوص عليها في الشروط النهائية.

3-4 رسوم نقل الملكية

يتحمل حامل الصكوك الناقل للملكيتها والمنقول له كافة الرسوم التي قد يفرضها المسجل أو السوق على عملية النقل وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها لدى المسجل أو السوق (بحسب الحال)، ولا يتحمل المصدر أو وكيل حملة الصكوك أو الوكلاء أيّاً من هذه الرسوم المفروضة.

3-5 تاريخ نقل الملكية في السجل وفترات الحظر

لا يحق لحملة الصكوك طلب نقل ملكية الصكوك خلال فترة تبدأ من تاريخ نقل الملكية في السجل وتنتهي بحلول تاريخ الاستحقاق ذي العلاقة (ويشار إلى هذه الفترة بـ "فترة الحظر"). ويستحق الأشخاص المؤهلون والمسجلين كحملة صكوك في بداية تاريخ نقل الملكية في السجل كافة الدفعات المستحقة لحملة الصكوك. ويحق للمسجل بعد إصدار الصكوك تعديل البنود المنظمة لتسجيل نقل الملكيات خلال فترات الحظر وذلك بإرسال إشعار بالتغيير إلى المصدر وحملة الصكوك ووكيل حملة الصكوك ومسؤول الدفعات، كما تعد لوائح وإجراءات المسجل هي المعتمدة إذا وجد أي اختلاف بينها وبين ما ورد في هذا الشرط.

3-6 القواعد المنظمة لنقل الصكوك وتسجيلها

تخضع عمليات نقل الصكوك وتسجيلها لـ (1) لوائح وإجراءات المسجل، وبنود اتفاقية التسجيل وأحكام السوق (عند الاقتضاء) و(2) قوانين وأنظمة الأوراق المالية المعمول بها في كل دولة أو ولاية قضائية يتم فيها أو منها شراء أو بيع أو تسليم الصكوك (انظر "قيود طرح الصكوك")، مع مراعاة ما يطرأ عليها من تغيير من حين لآخر.

4. حالة الصكوك وحق المقاصة وحق الرجوع المحدود

4-1 حالة الصكوك

تمنح الصكوك لحملتها حقوق ملكية مشاعة ومتساوية في أصول الصكوك، وتُرتب لحملتها حقوقاً متساوية فيما بينهم طوال الوقت دون تفضيل. وتشكل التزامات المصدر الواردة في مستندات الصكوك التزامات مباشرة على المصدر غير ثانوية وغير مشروطة أو مضمونة. كما تمنح الصكوك لحملتها حق الرجوع المحدود على المصدر كما تمنحهم حقوقاً متساوية مع بقية ديون والتزامات المصدر (مع مراعاة أي التزامات يكون لها أولوية نظاماً)، دون أن يعني ذلك التزام المصدر بالمساواة بين المبالغ المستحقة عليه وفقاً لوثائق الصكوك وبين ديونه والتزاماته الأخرى في التوقيت أو الكيفية أو في القابلية للتقييم الائتماني أو غيرها من الأمور.

ولا تمنح الصكوك لحملتها حق الرجوع على أي من أصول المصدر (باستثناء أصول الصكوك) أو على وكيل حملة الصكوك أو الوكلاء أو أي جهات تابعة لهم لتغطية أي عجز في الإيرادات المتوقعة من أصول الصكوك.

وفي حال عدم كفاية صافي المبالغ المتحصلة من تسهيل أصول الصكوك أو التنفيذ عليها لتغطية كافة المبالغ المستحقة بموجب للصكوك، فيسقط عندئذٍ استحقاق حملة الصكوك لهذه المبالغ ولا يحق

لحملة الصكوك حينها مطالبة المصدر أو وكيل حملة الصكوك أو أي من الوكلاء أو أي من الجهات التابعة لهم بسداد هذه المبالغ وتغطية العجز الحاصل.

ولا تعد التزامات المصدر وفقاً لوثائق الصكوك مضمونة بأي أصول أو ضمانات عينية أو ضمانات مقدمة من أي طرف ثالث.

4-2 حق المقاصة

لا يحق لحملة الصكوك مقاصة أو المطالبة بمقاصة أي حقوق أو مبالغ مستحقة لهم بموجب الصكوك، ويعد حملة الصكوك متنازليين بشكل كامل عن كافة حقوقهم في المقاصة وذلك بمجرد شراء الصكوك أو الاستحواذ عليها أو الاكتتاب فيها أو تملكها بأي شكل كان.

4-3 حق الرجوع المحدود

يقتصر حق حملة الصكوك في الرجوع على المصدر بمطالبته بالقيام بالتزاماته وفقاً لوثائق الصكوك وذلك عند حلول تاريخ الاسترداد أو تاريخ الاسترداد الجزئي أو تاريخ خيار حملة الصكوك أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي، وفيما عدا ذلك لن يكون لحملة الصكوك حق الرجوع على المصدر في أي من أصوله أو أصول المضاربة. ولا يقدم المصدر أي ضمانات أو تأكيدات على كفاية المبالغ المتحصلة من أصول الصكوك أو من تسيلها أو من التنفيذ عليها لتغطية كافة المبالغ المستحقة بموجب إصدار الصكوك ذي الصلة.

5. الصكوك

5-1 أصول الصكوك

يقوم حملة الصكوك في تاريخ إصدار الصكوك لأي إصدار ضمن البرنامج بإيداع متحصلات الاكتتاب في الصكوك في حساب بنكي مسجل لدى وكيل الحساب باسم وكيل حملة الصكوك (لمصلحة حملة الصكوك) ويدار من قبله (ويشار إلى هذا الحساب فيما بعد بـ "حساب متحصلات الصكوك"). كما يتم في ذات التاريخ أو قبله فتح حساب باسم المصدر لدى وكيل الحساب ويقوم المصدر بتعيين مسؤول الدفعات ليدبر هذا الحساب نيابة عنه (ويشار إلى هذا الحساب فيما بعد بـ "حساب الصكوك").

ويقوم وكيل حملة الصكوك في تاريخ إصدار الصكوك وبناءً على تعليمات المصدر بالتصرف في المبالغ الموجودة في حساب متحصلات الصكوك بما يلي:

أ. دفع رأس مال المضاربة للمضارب على أن يقوم المضارب باستثمار هذا المبلغ في أصول المضاربة وفقاً لاتفاقية المضاربة.

ب. استخدام الرصيد المتبقي في حساب متحصلات الصكوك (والذي يمثل رأس مال المربحة) للدخول في عملية مربحة أو أكثر تُبرم بين البائع (نيابة عن حملة الصكوك) والمشتري وفقاً

(الصكوك- عمليات المراجعة) من هذه الشروط والأحكام ووفقاً لأحكام اتفاقية المراجعة الرئيسية.

تتكون أصول الصكوك مما يلي:

أ. حصة وكيل حملة الصكوك (نيابة عن ولمصلحة حملة الصكوك) في أصول المضاربة (والتي تقيم للشرط 2-5 (الصكوك- أصول المضاربة)).

ب. حقوق وكيل حملة الصكوك (لمصلحة حملة الصكوك) بصفته بائعاً في عمليات المراجعة (ويدخل فيها ثمن البيع المؤجل) وببقية حقوقه وفقاً لاتفاقية المراجعة الرئيسية.

ج. حقوق وكيل حملة الصكوك بموجب وثائق الصكوك.

د. المبالغ الموجودة في حساب الصكوك وحساب التجميع.

هـ. الدفعات المستحقة على المضارب والمشتري بموجب اتفاقية المضاربة واتفاقية المراجعة الرئيسية.

ولا يكون المصدر (طالما أوفى بالتزاماته بموجب وثائق الصكوك) أو وكيل حملة الصكوك أو الوكلاء مسؤولين عن أداء أو ربحية أصول الصكوك أو عن حصة حملة الصكوك أو عن التوزيعات النقدية المدفوعة لهم.

ويتعهد المصدر بموجب اتفاقية الوكالة الرئيسية بالاستمرار في دوره كمضارب حتى تاريخ انتهاء الصكوك، وفي حال توقفه عن أداء هذا الدور قبل التاريخ المشار إليه فيعد المصدر حينها مغللاً بالبند ذي العلاقة من اتفاقية الوكالة الرئيسية.

5-2 أصول المضاربة

يقوم المضارب في تاريخ إصدار الصكوك باستثمار رأس مال المضاربة في أصول المضاربة، ويحق له (وفقاً لتقديره الخاص) ما يلي:

أ. استخدام كافة أو بعض أصول المضاربة بحسب ما يراه ملائماً وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية المضاربة.

ب. دمج أصوله وأمواله الخاصة مع أصول المضاربة.

ج. استبدال أي جزء من أصول المضاربة بحصص مماثلة لها في القيمة في أصول أخرى متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لتقييمه وتقديره الخاص.

د. شراء كامل حصة وكيل حملة الصكوك (لمصلحة حملة الصكوك) أو بعضها لنفسه أو لبيعها لطرف ثالث في أي وقت من الأوقات بمبلغ حال مدفوع في حينه محتسب وفقاً للمعادلة الواردة في الشروط النهائية، على أن يقوم المضارب بإعادة استثمار هذا المبلغ في المضاربة.

ويحق للمضارب أن يكون مضارباً لحملة صكوك إصدارات أخرى أُصدرت وفقاً لبرنامج الصكوك أو غيره كما يحق له استثمار أمواله أو أموال غيره من المستثمرين في أصول المضاربة. ويتم تقسيم مستحقات وكيل حملة الصكوك (لمصلحة حملة الصكوك) ومستحقات المصدر (سواء كان استثماره في أصول المضاربة لحسابه أو لحساب غيره من المستثمرين أو من حملة الصكوك الأخرى) بالتناسب مع ما يملكه كل طرف من حصص في إجمالي المبالغ المستثمرة في أصول المضاربة.

ويقوم المضارب (لغرض احتساب إيرادات المضاربة) في موعد لا يتجاوز الساعة العاشرة صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم العمل السابق لتاريخ التوزيع الدوري أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي ذي العلاقة باحتساب إيرادات المضاربة المتحققة خلال فترة التوزيع الدوري ذات العلاقة وذلك بتأمين المضارب لأصول المضاربة وتنظيمها وتنظيمها حكماً قبل يوم عمل واحد من تاريخ التوزيع الدوري أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي ذي العلاقة، ثم يقوم المضارب بإيداع إيرادات المضاربة (باستثناء أرباح المضارب) في حساب داخلي دفترى لديه لمصلحة حملة الصكوك (ويشار إلى هذا الحساب بـ "حساب التجميع").

وتحتسب أرباح حملة الصكوك من إيرادات المضاربة (ويشار إليها بـ "أرباح المضاربة") وحصة المضارب (ويشار إليها بـ "أرباح المضارب") وفقاً للنسب المحددة في الشروط النهائية.

ويقوم المضارب في موعد لا يتجاوز الساعة العاشرة صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم العمل السابق لتاريخ التوزيع الدوري باستخدام المبالغ الموجودة في حساب التجميع لدفع كامل المبلغ المطلوب لسداد مبلغ التوزيع الدوري المستحق في تلك الفترة إلى حساب الصكوك.

كما سيقوم المضارب في موعد لا يتجاوز الساعة العاشرة صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم العمل السابق لتاريخ التوزيع الدوري الجزئي أو تاريخ الاسترداد أو تاريخ الاسترداد الجزئي أو تاريخ خيار حملة الصكوك بدفع المبالغ المستحقة لحملة الصكوك والمساوية لمبلغ العجز من المبالغ الموجودة في حساب التجميع إلى حساب الصكوك وذلك وفقاً لهذه الشروط والأحكام في كل تاريخ من التواريخ المشار إليها.

وفي حال وجود مبالغ فائضة من أرباح المضاربة في حساب التجميع بعد أداء الدفعات لحملة الصكوك وفقاً لهذا الشرط، فسيقوم المضارب بإعادة استثمار هذه المبالغ في أصول المضاربة مرة أخرى لمصلحة وكيل حملة الصكوك (لمصلحة حملة الصكوك).

ويلتزم المضارب بتعويض وكيل حملة الصكوك (لمصلحة حملة الصكوك) عن أي خسائر فعلية تتعلق بأصول المضاربة لحقت بأي من حملة الصكوك كنتيجة مباشرة لإخلال المضارب أو إهماله أو قصيره في أداء واجباته وفقاً لاتفاقية المضاربة (ولا تشمل هذه الخسائر التبعية أو التعويض عن الفرص الضائعة أو تكلفة التمويل)، على أن يتحمل المضارب عبء إثبات كون الخسارة المتحققة لم تنتج عن

إخلال منه أو إهمال أو تقصير في أداء واجباته وفقاً لاتفاقية المضاربة. ويتحمل حملة الصكوك الخسارة إذا تمكن المضارب من إثبات ذلك.

5-3 تصفية المضاربة

يقوم المضارب بتصفية المضاربة في تاريخ الاسترداد ذي العلاقة، أو عندما تقل قيمة حصة وكيل حملة الصكوك (لمصلحة حملة صكوك الإصدار ذي العلاقة) في أصول المضاربة عن حد الخسائر المتراكمة لرأس مال المضاربة وفقاً لآخر عملية تثمين لأصول المضاربة. وسيستخدم المضارب متحصلات التصفية (والتي تمثل قيمة حصة وكيل حملة الصكوك (لمصلحة حملة الصكوك) في أصول المضاربة في ذلك الوقت) لسداد أي مبالغ مستحقة وغير مدفوعة في تاريخ الاسترداد إلى حساب الصكوك وذلك في موعد لا يتجاوز الساعة العاشرة صباحاً (بتوقيت الرياض) قبل يوم عمل واحد (1) من تاريخ الاسترداد (وذلك بالقدر اللازم لتغطية أي عجز).

ويستحق المضارب المبالغ الفائضة من متحصلات التصفية كحافز له وذلك بعد دفع المبالغ المشار إليها في هذا الشرط 3-5 (الصكوك- تصفية المضاربة) أو المبالغ المتراكمة وفقاً للشرط 3-6 (أحكام التوزيع الدوري بالنسبة الثابتة- وقف التراكم) أو الشرط 4-7 (أحكام التوزيع الدوري بالنسبة المتغيرة- وقف التراكم) (بحسب الحال).

5-4 عمليات المربحة

يرم البائع (نيابة عن ولمصلحة حملة الصكوك) والمشتري عمليتي (2) المربحة التالية وفقاً للشروط الواردة في اتفاقية المربحة الرئيسية:

أ. العملية الأولى: يكون الغرض منها إبرام عقد المربحة الابتدائية والذي ستقضي شروطه بما يلي:

- 1- يكون سعر تكلفة المربحة الابتدائية مساوياً لرأس مال المربحة الابتدائية.
- 2- يتم تحديد مدة المربحة وفقاً لإشعار عرض البيع، مع مراعاة ما ورد في الفقرة 6 أدناه.
- 3- يتم دفع ثمن البيع المؤجل في تاريخ انتهاء الصكوك وذلك في حال تحديد طريقة دفع ذلك الثمن كدفعة واحدة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة 6 أدناه.
- 4- يتم دفع ثمن البيع المؤجل في تواريخ دفع ثمن البيع المؤجل (كما تم تعريفها) وذلك في حال تحديد طريقة دفع ذلك الثمن على هيئة أقساط، مع مراعاة ما ورد في الفقرة 6 أدناه.
- 5- تحديد أرباح المربحة الابتدائية.

6- يحل ثمن البيع المؤجل أو ثمن البيع المؤجل لخيار حملة الصكوك ويستحق بالكامل في تاريخ الاسترداد ذي العلاقة أو تاريخ خيار حملة الصكوك.

ب. العملية الثانية: يكون الغرض منها إبرام عقد المراجعة اللاحقة والذي ستقضي شروطه بما يلي:

- 1- يكون سعر تكلفة المراجعة اللاحقة مساوياً لرأس مال المراجعة اللاحقة.
- 2- تكون مدة المراجعة حتى آخر يوم في فترة التوزيع الدوري ذي العلاقة، وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة 5 أدناه.
- 3- يكون موعد دفع ثمن البيع المؤجل في آخر يوم في فترة التوزيع الدوري ذات العلاقة.
- 4- تحديد أرباح المراجعة اللاحقة.
- 5- يحل ثمن البيع المؤجل أو ثمن البيع المؤجل لخيار حملة الصكوك ويستحق بالكامل في تاريخ الاسترداد ذي العلاقة أو في تاريخ خيار حملة الصكوك.

يرم البائع (نيابة عن حملة الصكوك) والمشتري في تاريخ دفع ثمن البيع المؤجل لكل عملية مراجعة لاحقة، عملية مراجعة جديدة لاحقة (باستثناء تاريخ دفع ثمن البيع المؤجل السابق مباشرة لتاريخ الاسترداد ذي العلاقة). ويقوم المشتري في تاريخ دفع ثمن البيع المؤجل بدفع مبلغ يساوي ثمن البيع المؤجل لعملية المراجعة اللاحقة مخصوماً منه مبلغ دفعة المراجعة اللاحقة إلى حساب الصكوك وذلك كسعر تكلفة عملية المراجعة اللاحقة.

وعلى المشتري دفع مبلغ دفعة المراجعة اللاحقة، وقسط سداد ثمن البيع المؤجل، وثمر البيع المؤجل لخيار حملة الصكوك، إلى حساب الصكوك.

5-5 المشاركة في شراء السلع

يقوم البائع والمشتري وفقاً لاتفاقية المراجعة الرئيسية بالاتفاق على شراء البائع لسلع معينة من موردين محددين على أن يقوم ببيعها على المشتري (نيابة عن ولمصلحة حملة الصكوك) في تاريخ التسوية ذي العلاقة بثمر مؤجل متفق عليه بين الأطراف. ويقوم المشتري بسداد ثمن البيع المؤجل المتفق عليه في تاريخ دفع ثمن البيع المؤجل وذلك في حال تحديد طريقة سداد ذلك الثمن كدفعة واحدة أو يقوم بدفع قسط سداد ثمن البيع المؤجل في تاريخ دفع ثمن البيع المؤجل وذلك في حال تحديد طريقة سداد ثمن البيع المؤجل على هيئة أقساط.

ويحق للبائع عند وقوع المشتري في حالة إخلال (وطالما كان هذا الإخلال مستمراً) مطالبة المشتري بسداد إجمالي رصيد ثمن بيع المراجعة المؤجل المتعلق بذلك الإصدار، على أن يلتزم المشتري بسداد ذلك المبلغ

بالإضافة إلى أي مبالغ أخرى مستحقة عليه وفقاً لاتفاقية المراجعة الرئيسية (والتي ستحل على المشتري لوقوعه في حالة الإخلال).

ويدفع المشتري في موعد لا يتجاوز الساعة العاشرة صباحاً (بتوقيت الرياض) قبل يوم عمل واحد من تاريخ الاسترداد ذي العلاقة جميع المبالغ المستحقة عليه بموجب اتفاقية المراجعة الرئيسية لحساب الصكوك وذلك فيما يتعلق بعمليات المراجعة المبرمة بشأن الصكوك المستردة (وتشمل إجمالي رصيد ثمن بيع المراجعة المؤجل المتعلق بصكوك الإصدار ذي العلاقة).

وفي حال استرداد ما تقل نسبته عن مائة في المائة (100٪) من صكوك الإصدار في تاريخ خيار حملة الصكوك، فيتم احتساب النسبة المستحقة من ثمن البيع المؤجل في تاريخ خيار حملة الصكوك عن طريق ضرب إجمالي رصيد ثمن بيع المراجعة المؤجل لذلك الإصدار في النسبة المئوية ذات العلاقة (كما تم تعريفها).

5-6 استخدام الإيرادات

5-6-1 يقوم المصدر (بصفته مضارباً) في موعد لا يتجاوز الساعة العاشرة صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم العمل السابق لتاريخ التوزيع الدوري باستخدام المبالغ الموجودة في حساب التجميع لدفع كامل المبلغ المطلوب لسداد مبلغ التوزيع الدوري المستحق في تلك الفترة إلى حساب الصكوك، وفي حال عدم كفاية المبلغ المدفوع من المصدر إلى حساب الصكوك لسداد كامل المبلغ المطلوب فيقوم المصدر (بصفته المشتري) بدفع جزء مساوٍ لذلك النقص من إجمالي رصيد ثمن بيع المراجعة المؤجل المستحق في تاريخ دفعة ثمن البيع المؤجل المتزامنة مع حصول هذا النقص إلى حساب الصكوك، وفي حال عدم كفاية المبالغ الموجودة في حساب الصكوك لسداد كامل المبلغ المطلوب بعد ذلك فيقوم المصدر (بصفته مضارباً) بدفع جزء مساوٍ لذلك النقص من حصة وكيل حملة الصكوك (لمصلحة حملة الصكوك) في أصول المضاربة إلى حساب الصكوك.

5-6-2 يقوم المصدر (بصفته المشتري) في موعد لا يتجاوز الساعة العاشرة صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم العمل السابق لتاريخ التوزيع الدوري الجزئي أو تاريخ الاسترداد أو تاريخ الجزئي أو تاريخ خيار حملة الصكوك بدفع إجمالي رصيد ثمن بيع المراجعة المؤجل أو رصيد قسط سداد ثمن البيع أو ثمن البيع المؤجل لخيار حملة الصكوك والمستحق في تاريخ دفعة ثمن البيع المؤجل الموافق لأحد التواريخ المشار إليها أعلاه إلى حساب الصكوك. ويقوم المصدر (بصفته مضارباً) بتغطية أي عجز من المبالغ الموجودة في حساب التجميع إلى حساب الصكوك، وفي حال عدم كفايتها فيقوم بتغطيته من حصة وكيل حملة الصكوك (لمصلحة حملة الصكوك) في أصول المضاربة.

5-6-3 يقوم مسؤول الدفعات (بالنيابة عن المصدر) في موعد لا يتجاوز الساعة الثانية عشر صباحاً (بتوقيت الرياض) في تاريخ التوزيع الدوري أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي أو تاريخ الاسترداد أو تاريخ الاسترداد الجزئي أو تاريخ خيار حملة الصكوك (بحسب الحال) بدفع المبالغ الموجودة في حساب الصكوك بحسب الترتيب التالي:

- أ. أولاً: دفع كافة مبالغ التوزيع الدوري المستحقة وغير المدفوعة إلى حملة الصكوك بقدر يتناسب مع ملكيتهم ويضمن عدم تفضيل بعضهم على بعض.
- ب. ثانياً: دفع قسط رأس مال الصكوك المستحق وغير المدفوع إلى كل حامل من حملة الصكوك، وذلك في تاريخ الاسترداد الجزئي عند حلول تلك الدفعة في ذلك التاريخ.
- ج. ثالثاً: دفع إجمالي رصيد رأس مال الصكوك أو مبلغ الاسترداد المبكر المرتبط بخيار حملة الصكوك أو مبلغ التوزيع الدوري الجزئي (بحسب الحال) لحملة صكوك الإصدار ذي العلاقة بقدر يتناسب مع ملكيتهم ويضمن عدم تفضيل بعضهم على بعض، وذلك في حال استحقاق هذه الدفعات في تاريخ الاسترداد أو تاريخ خيار حملة الصكوك أو تاريخ التوزيع الجزئي (بحسب الحال).
- د. رابعاً: دفع أي مبلغ متبقي في حساب الصكوك إلى المصدر وذلك بشرط دفع كافة المبالغ المستحقة بموجب إصدار الصكوك ذي الصلة بشكل كامل في تاريخ الاسترداد (أو في أي يوم لاحق يتم فيه دفع كامل المبالغ المستحقة بموجب للصكوك).

6. أحكام التوزيع الدوري بالنسبة الثابتة

6-1 نطاق التطبيق

لا تسري أحكام هذا الشرط 6 (أحكام التوزيع الدوري بالنسبة الثابتة) على الصكوك إلا إذا نصت الشروط النهائية على احتساب التوزيع الدوري بقيم ثابتة لا متغيرة.

6-2 مبلغ التوزيع الدوري

مع مراعاة ما ورد في الشرط رقم 5-6 (الصكوك- استخدام الايرادات) والشرط رقم 10 (الدفعات)، يقوم المصدر في تاريخ التوزيع الدوري بدفع مبلغ التوزيع الدوري المستحق إلى حملة الصكوك بنسبة تملك كل منهم من هذه الصكوك، فإذا لم يوافق تاريخ التوزيع الدوري يوم عمل فيتم تعديل ذلك التاريخ وفقاً للقواعد المنظمة ليوم العمل.

ويتم احتساب مبلغ التوزيع الدوري لكل فترة توزيع دورية وفقاً للمعادلة التالية:

$$\frac{P \times S \times D}{N}$$

حيث:

P = إجمالي القيمة الاسمية لصكوك الإصدار القائمة في تاريخ نقل الملكية في السجل الذي يسبق آخر يوم من فترة التوزيع الدوري تلك

S = نسبة الربح

$D =$ كسر اليوم المحتسب

$N =$ الفترة

6-3 وقف التراكم

لن يتم دفع أية مبالغ أخرى على الصكوك اعتباراً من (وشاملاً) تاريخ استحقاقها للاسترداد، باستثناء مبالغ تم رفض دفعها بشكل غير صحيح أو في حال ارتكاب حالة إخلال تتعلق بأحد الدفعات، وفي هذه الحالة فإن المبالغ مستحقة الدفع على الصكوك تظل مستحقة وواجبة الدفع، وسيستمر تراكم مبالغ التوزيع الدوري ومبالغ التوزيع الجزئية المتعلقة بالصكوك على النحو المنصوص عليه في هذا الشرط رقم 6 (أحكام التوزيع الدوري بالنسبة الثابتة) حتى يتم دفع جميع المبالغ المستحقة المتعلقة بالصكوك كاملة.

6-4 احتساب التوزيعات المتعلقة بمبالغ التوزيع الدوري الجزئية

عند الحاجة إلى احتساب التوزيع المتعلق بفترة تقل عن فترة توزيع دوري كاملة، فيتم احتسابه على أساس المعادلة ذات الصلة المخصصة لاحتساب مبلغ التوزيع الدوري الجزئي.

6-5 الإخطارات

تكون جميع الإخطارات والآراء والقرارات والشهادات وعمليات الحساب والعروض والقرارات المقدمة أو المعبر عنها أو المتحصل عليها لأغراض هذا الشرط ملزمة للمصدر ولحملة الصكوك ولوكيل حملة الصكوك ولمسؤول الدفعات (مالم يتم ذلك عن طريق الخطأ)، ولن يتحمل وكيل حملة الصكوك أو مسؤول الدفعات أي مسؤولية تتعلق بممارسته أو عدم ممارسته لصلاحياته أو واجباته أو تقديراته بموجب هذا الشرط.

7 أحكام التوزيع الدوري بالنسبة المتغيرة

7-1 نطاق التطبيق

لا تسري أحكام هذا الشرط 7 (أحكام التوزيع الدوري بالنسبة المتغيرة) على الصكوك إلا إذا نصت الشروط النهائية على احتساب التوزيع الدوري بقيم متغيرة.

7-2 مبلغ التوزيع الدوري

مع مراعاة ما ورد في الشرط رقم 5-6 (الصكوك- استخدام الإيرادات) والشرط رقم 10 (الدفعات)، يقوم المصدر في تاريخ التوزيع الدوري بدفع مبلغ التوزيع الدوري المستحق إلى حملة الصكوك بنسبة تملك كل منهم من هذه الصكوك، فإذا لم يوافق تاريخ التوزيع الدوري يوم عمل فيتم تعديل ذلك التاريخ وفقاً للقواعد المنظمة ليوم العمل.

وفي حال نصت الشروط النهائية على اعتماد سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية ("سايبور") كسعر مرجعي للرجوع إليه عند كل فترة توزيع دوري، فيتولى مسؤول الدفعات أو من ينوبه تحديد هذا السعر المرجعي وفقاً للأسس التالية:

أ. يحدد مسؤول الدفعات السعر المعروض للودائع البنكية بالريال السعودي لفترة زمنية تعادل فترة التوزيع الدوري المحددة لهذه الدفعات والتي تظهر على صفحة الأسعار المباشرة ذات الصلة في الساعة 11 صباحاً (بتوقيت الرياض) من تاريخ تحديد مبلغ التوزيع الدوري (أو تظهر على أي صفحة أخرى تحل محلها في تقديم تلك الخدمة أو في خدمات أخرى يحددها مسؤول الدفعات كمصدر لعرض معلومات الأسعار).

ب. ويقوم مسؤول الدفعات في حال عدم ظهور السعر المرجعي على صفحة الأسعار المباشرة بما يلي:

1- يحدد متوسط السعر للودائع البنكية بالريال السعودي والمعروض من قبل البنوك المرجعية للبنوك الرئيسية في سوق التعاملات المصرفية في السعودية في حدود الساعة 11 صباحاً (بتوقيت الرياض) في تاريخ تحديد مبلغ التوزيع الدوري لفترة تعادل فترة التوزيع الدوري ذات الصلة، وبمبلغ يمثل قيمة عملية واحدة في ذلك السوق في ذلك الوقت.

2- كما يحدد المتوسط الحسابي لهذه العروض عند وجود عرضين أو أكثر (وذلك بالتقريب - إذا لزم الأمر - إلى أقرب عشرة آلاف نقطة مئوية، ومثاله 0.00005 بعد تقريبه إلى القيمة الأعلى الأقرب).

ويكون السعر أو المتوسط الحسابي المحسوب وفقاً للفقرتين (1) و (2) أعلاه هو السعر المرجعي، غير أنه إذا لم يتمكن مسؤول الدفعات من تحديد السعر أو المتوسط الحسابي المتعلق بأي فترة توزيع دوري وفقاً للأحكام الواردة أعلاه، فإن السعر المرجعي الذي سيطبق على الصكوك خلال فترة التوزيع الدوري تلك سيكون هو نفس السعر المرجعي أو المتوسط الحسابي الذي تم تحديده بشأن الصكوك في آخر فترة توزيع دوري.

أما إذا نصت الشروط النهائية على اعتماد سعر مرجعي غير السايبور، فسيتولى مسؤول الدفعات أو من ينوبه تحديد هذا السعر المرجعي عند كل فترة توزيع دوري من خلال الرجوع إلى السعر المباشر المتعلق بفترة زمنية تعادل فترة التوزيع الدوري المحددة لهذه الدفعات والذي يظهر على صفحة الأسعار المباشرة ذات الصلة في الساعة 11 صباحاً (بتوقيت الرياض) من تاريخ تحديد مبلغ التوزيع الدوري (أو يظهر على أي صفحة أخرى تحل محلها في تقديم تلك الخدمة أو في تقديم خدمات أخرى يحددها مسؤول الدفعات كمصدر لعرض معلومات الأسعار). وفي حال لم يتمكن مسؤول الدفعات من تحديد السعر المتعلق بأي فترة توزيع دوري وفقاً للأحكام الواردة أعلاه، فسيكون السعر المرجعي الذي يطبق

على الصكوك خلال فترة التوزيع الدوري تلك هو نفس السعر المرجعي الذي تم تحديده بشأن الصكوك في آخر فترة توزيع دوري.

ويتم احتساب مبلغ التوزيع الدوري لكل فترة توزيع دورية وفقاً للمعادلة التالية:

$$\frac{P \times (S + M) \times D}{N}$$

حيث تعني:

P = إجمالي القيمة الاسمية لصكوك الإصدار القائمة في تاريخ نقل الملكية في السجل الذي يسبق آخر يوم من فترة التوزيع الدوري تلك

D = كسر اليوم المحتسب

S = السعر المرجعي لمرحلة التوزيع الدوري تلك

M = هامش الربح

N = الفترة

7-3 النشر

يخطر مسؤول الدفعات المصدر ووكيل حملة الصكوك بالسعر المباشر ومبلغ التوزيع الدوري المحتسب وفقاً له وتاريخه في أقرب فرصة ممكنة عملياً، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال الساعة 8 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم العمل الذي يسبق اليوم الأول من فترة التوزيع الدوري ذات الصلة، كما يقوم مسؤول الدفعات بإشعار المسجل بذلك مباشرة. ويقوم مسؤول الدفعات بإعادة حساب مبلغ التوزيع الدوري (وفقاً للضوابط الواردة أعلاه) في حالة تمديد أو تقصير فترة التوزيع الدوري ذات الصلة.

7-4 وقف التراكم

لن يتم دفع أية مبالغ أخرى على الصكوك اعتباراً من (وشاملاً) تاريخ استحقاقها للاسترداد، باستثناء مبالغ تم رفض دفعها بشكل غير صحيح أو في حال ارتكاب حالة إخلال تتعلق بأحد الدفعات، وفي هذه الحالة فإن المبالغ مستحقة الدفع على الصكوك تظل مستحقة وواجبة الدفع، وسيستمر تراكم مبالغ التوزيع الدوري ومبالغ التوزيع الدوري الجزئية المتعلقة بالصكوك على النحو المنصوص عليه في هذا الشرط 7 (أحكام التوزيع الدوري بالنسبة المتغيرة) حتى يتم دفع جميع المبالغ المستحقة المتعلقة بالصكوك بشكل كامل.

7-5 احتساب التوزيعات المتعلقة بمبالغ التوزيع الدوري الجزئية

عند الحاجة إلى احتساب التوزيع المتعلق بفترة تقل عن فترة توزيع دوري كاملة، فيتم احتسابه على أساس المعادلة ذات الصلة المخصصة لاحتساب مبلغ التوزيع الدوري الجزئي.

7-6 الإخطارات

تكون جميع الإخطارات والآراء والقرارات والشهادات وعمليات الحساب والعروض والقرارات المقدمة أو المعبر عنها أو المتحصل عليها لأغراض هذا الشرط ملزمة للمصدر ولحملة الصكوك ولوكيل حملة الصكوك ولمسؤول الدفعات (مالم يتم ذلك عن طريق الخطأ)، ولن يتحمل وكيل حملة الصكوك أو مسؤول الدفعات أي مسؤولية تتعلق بممارسته أو عدم ممارسته لصلاحياته أو واجباته أو تقديراته بموجب هذا الشرط.

8 ضوابط سداد مبلغ قسط رأس مال الصكوك

8-1 نطاق التطبيق

لا تسري أحكام هذا الشرط 8-1 (ضوابط سداد مبلغ قسط رأس مال الصكوك- نطاق التطبيق) على الصكوك إلا إذا نصت الشروط النهائية على أن تكون طريقة الاسترداد على هيئة أقساط.

8-2 مبلغ قسط رأس مال الصكوك

مع مراعاة ما ورد الشرط رقم 5-6 (الصكوك- استخدام الإيرادات) والشرط رقم 9 (شراء الصكوك وإطفائها) والشرط رقم 10 (الدفعات)، يقوم المصدر في تاريخ الاسترداد الجزئي بدفع مبلغ قسط رأس مال الصكوك لكل حامل من حملة صكوك وذلك عن كل صك من الصكوك القائمة والسارية المملوكة له.

9 شراء الصكوك وإطفائها

9-1 الشراء

للمصدر أو وكيله شراء الصكوك بأي سعر من السوق المفتوح أو من غيره، ويكون له في هذه الحالة الخيار بالاحتفاظ بالصكوك أو إعادة طرحها أو إعادة بيعها أو إطفائها.

9-2 إطفاء الصكوك

تطفأ جميع الصكوك المستردة وفقاً للشرط 11 (استرداد الصكوك) ويخفّض رأس مال الصكوك تبعاً لذلك بما يعادل القيمة الاسمية للصكوك المطفأة، ويترتب على إطفائها بهذه الطريقة أو على إطفائها بعد شرائها وفقاً للشرط 9-1 (شراء الصكوك وإطفائها- الشراء) عدم جواز إعادة طرح أو بيع تلك الصكوك.

10 الدفعات

10-1 أحكام عامة

يتم سداد الدفعات المستحقة بموجب إصدار الصكوك ذي الصلة عن طريق تحويلها إلى حساب المستفيد بالريال السعودي لدى أحد البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية وفقاً لإشعار خطي يوجّه للمسجل ومدير الدفعات قبل خمسة عشرة يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للدفعة.

10-2 القانون واجب التطبيق

تحكم الأنظمة واللوائح المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية جميع دفعات الصكوك.

10-3 الدفع في يوم عمل

تصدر تعليمات أداء الدفعات في تاريخ استحقاقها، فإذا لم يوافق تاريخ الاستحقاق يوم عمل ففي يوم العمل التالي لتاريخ الاستحقاق (مع مراعاة الضوابط المنظمة ليوم العمل)، ولا يستحق حامل الصك أي توزيعات أو دفعات عن أي تأخر في الدفع متى كان ذلك راجعاً إلى وقوع تاريخ الاستحقاق في غير يوم عمل.

11 استرداد الصكوك

11-1 الاسترداد المجدول

يتم استرداد الصكوك في تاريخ انتهاء الصكوك مالم يتم استردادها أو شراؤها وإطفائها قبل ذلك، وسيحصل كل حامل صكوك من متحصلات أصول الصكوك على حصة تعادل نسبة ما يملكه من رأس مال الصكوك بالإضافة إلى مبالغ التوزيع الدوري المستحقة وغير المدفوعة (وذلك مع مراعاة ما ورد في الشرط 3-5 (الصكوك- تصفية المضاربة)).

11-2 خيار الاسترداد

إذا نصت الشروط النهائية على حق المصدر في استرجاع الصكوك، جاز للمصدر استرجاع الصكوك بشرط ألا تقل قيمة أصول الصكوك عن إجمالي القيمة الاسمية وذلك بإخطار حملة الصكوك بشكل مسبق برغبته باسترجاعها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً ولا تزيد عن ستين (60) يوماً (على أن يتم الإخطار وفقاً للشرط 17 (الإخطارات)). ويشترط في الإخطار ما يلي:

أ. أن يكون غير قابل للنقض أو الإلغاء.

ب. أن يحدد تاريخ التوزيع الدوري المخصص للاسترداد ("تاريخ الاسترداد الاختياري")، ويجب على المصدر حينها، مع مراعاة ما ورد في الشرط 3-5 (الصكوك- تصفية المضاربة)، استرداد كامل الصكوك بدفع مبلغ الاسترداد المبكر على النحو المبين في الشروط النهائية بالإضافة إلى

مبالغ التوزيع الدوري المستحقة وغير المدفوعة لكل حامل صكوك فيما يخص كامل الصكوك المملوكة له.

11-3 الاسترداد وفقاً لرغبة حملة الصكوك

يجوز لحملة الصكوك في حال منحهم خيار حملة الصكوك في الشروط النهائية وفي حال عدم إشعار المصدر لحملة الصكوك برغبته في الاسترداد وفقاً للشرط 11-2 (استرداد الصكوك- خيار الاسترداد) وعلى ألا تقل نسبة ملكيتهم عن ثلاثة وثلاثين في المائة (33%) من إجمالي القيمة الاسمية للصكوك إخطار المصدر برغبتهم في استرداد الصكوك بشكل مسبق خلال مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً ولا تزيد عن ستين (60) يوماً (على أن يتم الإخطار وفقاً للشرط 17 (الإخطارات)). ويقوم المصدر حال انتهاء مدة الإخطار باسترداد أو شراء (أو تأمين شراء) الصكوك في تاريخ خيار حملة الصكوك بدفع مبلغ الاسترداد المبكر المحدد في (أو المحسوب وفق ماورد في) الشروط النهائية، بالإضافة إلى أية مبالغ توزيع دوري أو مبالغ توزيع دوري جزئي مستحقة وغير مدفوعة.

ويجوز للمصدر خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ قيامه باسترداد أو شراء ما نسبته خمسة وسبعون في المائة (75%) أو أكثر من إجمالي القيمة الاسمية للصكوك ("حد خيار حملة الصكوك") وفقاً لهذا الشرط، وبعد تقديم إخطار مسبق لحاملي الصكوك لا تقل مدته عن ثلاثين (30) يوماً ولا تزيد عن ستين (60) يوماً (على أن يتم الإخطار وفقاً للشرط 17 (الإخطارات)) باسترداد أو شراء (أو تأمين شراء) كافة الصكوك المتبقية في تاريخ التوزيع الدوري والذي سيعامل معاملة تاريخ الاسترداد الاختياري لأغراض هذه الشروط والأحكام، وذلك بدفع مبلغ الاسترداد المبكر الخاص بها بالإضافة إلى أي مبالغ توزيع دورية أخرى مستحقة وغير مدفوعة.

11-4 الاسترداد الجزئي للصكوك

في حال تحديد طريقة الاسترداد على هيئة أقساط في الشروط النهائية، يحق لكل حامل صكوك حال استرداد الصكوك المملوكة له (مع مراعاة أي استرداد آخر أو شراء وإلغاء) الحصول على قيمة أقساط رأس مال الصكوك المستحقة في تواريخ الاسترداد الجزئي ذات الصلة (كما تم تحديدها في الشروط النهائية). ويتم في هذه الحالة استرداد جزء من صكوك الإصدار بقدر قيمة أقساط رأس مال الصكوك المدفوعة لحملة الصكوك (ويتم تخفيض إجمالي القيمة الاسمية لصكوك الإصدار وفقاً لذلك).

11-5 منع الاسترداد

باستثناء الحالات المنصوص عليها في الشرط 9 (شراء الصكوك وإطفائها) والشرط 11 (استرداد الصكوك) والشرط 12 (حالات الإخلال)، فإنه لا يجوز للمصدر استرداد أو إلغاء الصكوك.

11-6 الحافز المالي

يستحق المصدر المبالغ الموجودة في حساب الصكوك وحساب التجميع كحافز له وذلك بعد استرداد كامل الصكوك (ودون الإخلال بما ورد في الشرط 5-6 (الصكوك- استخدام الإيرادات)).

يعد وقوع حالة إخلال خاصة بالمصدر (كما تم تعريفها) حالة إخلال تعامل وفق هذا الشرط.

ويجب على وكيل حملة الصكوك عند علمه بحدوث حالة إخلال (واستمرارها) إخطار حملة الصكوك بذلك في أقرب وقت ممكن طالباً منهم الرد خلال خمسة عشر (15) يوماً أو أي مدة أخرى يحددها (ويشار إليها فيما بعد بـ"فترة المطالبة") وذلك لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون باسترداد الصكوك وفقاً لهذا الشرط أم لا، على أنه يشترط في حال وقوع الفقرة (ب) من تعريف حالة خاصة بالمصدر تأكيد وكيل حملة الصكوك للمصدر خطياً بأن هذه الحالة تضر بمصالح حملة الصكوك بشكل جوهري وذلك قبل إخطار حملة الصكوك بحالة الإخلال هذه. ويجوز حينئذ لكل حامل صكوك إصدار إخطار ("إخطار حالة إخلال") خلال فترة المطالبة إلى وكيل حملة الصكوك.

ويقوم وكيل حملة الصكوك حال تلقيه إخطار حالة إخلال بإشعار المصدر ومسؤول الدفعات فوراً باستلامه لهذا الإخطار مع تحديد حالة الإخلال ذات الصلة (على أن يقوم بإشعارهم بتلقيه أول إخطار حالة إخلال متعلق بحالة الإخلال تلك فقط). وفي حال تلقي وكيل حملة الصكوك إخطارات حالة إخلال من العدد المطلوب من حملة الصكوك على الأقل خلال فترة المطالبة، فيجب عليه أن يقوم فوراً بتسليم إشعار مطالبة ("إشعار المطالبة") إلى المصدر ومسؤول الدفعات (مع إرسال نسخة إلى حملة الصكوك) يشعرهم فيه بأنه سيتم استرداد الصكوك في مقابل دفع إجمالي رصيد رأس مال الصكوك في التاريخ المحدد لذلك في ذلك الإشعار.

ويفوض حملة الصكوك بشكل غير قابل للإلغاء وكيل حملة الصكوك في أي وقت بعد تسليم إشعار المطالبة الصادر وفقاً لهذا الشرط للقيام بما يلي:

- أ. المطالبة ومباشرة تنفيذ حقوقه الممنوحة له بموجب وثائق الصكوك بعد وقوع حالة الإخلال.
- ب. مطالبة المصدر بالتعويض وسداد إجمالي رصيد رأس مال الصكوك حتى تاريخ استلام أول إخطار حالة إخلال من حملة الصكوك ("تاريخ حالة الإخلال")، بالإضافة إلى مبلغ التوزيع الدوري الجزئي المحتسب اعتباراً من تاريخ استرداد الصكوك.
- ج. اتخاذ كافة الإجراءات والقيام بجميع التصرفات التي يراها وكيل حملة الصكوك ملائمة لاسترداد إجمالي رصيد رأس مال الصكوك ومبلغ التوزيع الدوري الجزئي من المصدر، على أن يتم استرداد الصكوك (والغاء ارتباطها بأصول الصكوك) وعدم فرضها لأي التزامات مالية أو غير ذلك على المصدر عند سداد هذه المبالغ بالكامل.

13 التنفيذ وممارسة الحقوق

- (أ) يجوز لوكيل حملة الصكوك في أي وقت وفقاً لتقديره المطلق ودون الحاجة لإخطار المصدر اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المصدر لتنفيذ شروط وأحكام الصكوك ووثائقها، ومع ذلك يكون وكيل حملة الصكوك ملزماً باتخاذ مثل هذه الإجراءات إذا طُلب منه ذلك:

1- وفقاً للشرط 12 (حالات الإخلال).

2- بواسطة قرار غير عادي.

3- بإشعار كتابي مقدم من العدد المطلوب من حملة الصكوك.

وفي هذه الحالة فإنه لا يكون ملزماً باتخاذ هذه الإجراءات إلا إذا تم تعويضه أو توفير ضمانات له أو دفع مبالغ له بما يوفر له بحسب تقديره القدرة على الوفاء بجميع مسؤولياته التي قد يتكبدها نتيجة لذلك. ولن يكون المصدر ملزماً بدفع أي مبلغ لحملة الصكوك في أي وقت قبل التاريخ المحدد لذلك، وفقاً لهذه الشروط أو لوثائق الصكوك.

(ب) لا يحق لأي من حملة الصكوك اتخاذ أي إجراء ضد المصدر مباشرة إلا إذا:

1. أخفق وكيل حملة الصكوك في اتخاذ أي إجراء ضد المصدر خلال ستين (60) يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه ملزماً باتخاذ ذلك الإجراء (واستمر هذا الإخفاق).

2. بلغت ملكية حامل الصك وحده أو حال جمعه مع غيره من حملة الصكوك الراغبين باتخاذ إجراء مباشر ضد المصدر نسبة ثلاثة وثلاثون وثلث في المائة (33.3 %) من إجمالي القيمة الاسمية لصكوك الإصدار ذي الصلة، ولا يجوز لوكيل حملة الصكوك أو لأي من حملة الصكوك بيع أو التسبب في بيع أو التصرف في أي من أصول الصكوك إلا بما يوافق الشروط والأحكام الواردة في هذا المستند، على أن تقتصر مطالبة وكيل حملة الصكوك وحملة الصكوك للمصدر على دفع المبالغ المستحقة عليه بموجب وثائق الصكوك.

(ج) لا يجوز لأي حامل صكوك بعد التنفيذ على أصول الصكوك أو تسيلها وتوزيع صافي متحصلات أصول الصكوك وفقاً للشرط 5-6 (الصكوك- استخدام الإيرادات) اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى ضد المصدر لاسترداد أية مبالغ تتعلق بالصكوك، ولا يكون لحملة الصكوك الحق في استلام أو المطالبة بأي مبالغ أخرى غير مدفوعة. ويسري حكم هذه الفقرة على بقية الفقرات الواردة في هذا الشرط رقم 13 (التنفيذ وممارسة الحقوق).

14 اجتماعات حملة الصكوك والتعديل

14-1 اجتماعات حملة الصكوك

تتضمن اتفاقية الوكالة الرئيسية أحكام عقد اجتماعات حملة الصكوك للنظر في أي مسألة تؤثر على مصالحهم، بما في ذلك اعتماد تعديل الصكوك أو شروط وأحكام الصكوك أو أي أحكام أخرى في اتفاقية الوكالة الرئيسية أو أي وثيقة صكوك أخرى بموجب قرار غير عادي يُتخذ خلال ذلك الاجتماع، مع مراعاة موافقة المصدر على ذلك أيضاً. ويجوز للمصدر أو وكيل حملة الصكوك أيضاً عقد هذا الاجتماع، كما يمكن عقد الاجتماع من قبل وكيل حملة الصكوك بناءً على طلب خطي من حملة الصكوك الذي لا تقل ملكيتهم عن عُشر صكوك الإصدار القائمة والسارية في ذلك التاريخ، ومع مراعاة

تعويض وكيل حملة الصكوك أو حمايته أو توفير الضمانات له أو دفع مبالغ له على نحو يرضيه فيما يتصل بعقد ذلك الاجتماع.

ويبلغ النصاب لانعقاد أي اجتماع يعقد للتصويت على قرار غير عادي حضور شخص واحد أو أكثر ممن يمثلون مالا يقل عن نصف إجمالي القيمة الاسمية لصكوك الإصدار القائمة والسارية في ذلك التاريخ، فيما يبلغ نصاب أي اجتماع مؤجل حضور شخص واحد أو أكثر ممن يمثلون مالا يقل عن ربع القيمة الاسمية لرأس مال صكوك الإصدار القائمة والسارية في حينه. ويستثنى من ذلك أي اجتماع يشمل جدول أعماله تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالصكوك أو اتفاقية الوكالة الرئيسية (المشار إليها في اتفاقية الوكالة الرئيسية بـ "تعديل الشروط الأساسية"، والتي تشمل تعديل شروط دفع مبلغ التوزيع الدوري أو مبلغ التوزيع الدوري الجزئي أو رأس مال الصكوك أو أي مبلغ قسط رأس مال الصكوك أو مبلغ الاسترداد المبكر المتعلق بالصكوك، أو تقليل أو إلغاء أي مبلغ توزيع دوري أو أي مبلغ توزيع دوري جزئي أو رأس مال الصكوك أو أي مبلغ قسط رأس مال الصكوك أو مبلغ الاسترداد المبكر مستحق الدفع فيما يتعلق بالصكوك، أو تعديل عملة أي دفعات تتعلق بمبلغ التوزيع الدوري أو مبلغ التوزيع الدوري الجزئي أو أي مبلغ رأس مال الصكوك أو أي مبلغ قسط رأس مال الصكوك أو مبلغ الاسترداد المبكر فيما يتعلق بالصكوك). ويبلغ نصاب ذلك الاجتماع في كل هذه الحالات حضور شخص واحد أو أكثر ممن يمثلون ما لا يقل عن ثلثي إجمالي القيمة الاسمية لصكوك الإصدار القائمة والسارية في ذلك التاريخ، فيما يبلغ نصاب أي اجتماع مؤجل حضور شخص واحد أو أكثر ممن يمثلون ما لا يقل عن ثلث إجمالي القيمة الاسمية لصكوك الإصدار القائمة والسارية في ذلك التاريخ.

ويعد أي قرار غير عادي صادر في اجتماع لحملة الصكوك ملزماً لجميع حملة الصكوك (سواء كانوا ممن حضر الاجتماع أم لا وسواء صوتوا أم لم يصوتوا على القرار). ويقصد "بالقرار غير عادي" (كما تم تعريفه في اتفاقية الوكالة الرئيسية) أي مما يلي:

أ. قرار صادر في اجتماع منعقد بشكل صحيح لحملة لصكوك الإصدار، وصدر بموافقة مالا يقل عن ثلاثة أرباع الأصوات الممثلة في الاجتماع.

ب. أو قرار كتابي موقع من حملة الصكوك (أو من ينوب عنهم) ممن يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع القيمة الاسمية لصكوك الإصدار القائمة والسارية في تاريخ الاجتماع.

14-2 التعديل

تنص اتفاقية الوكالة الرئيسية على أنه يجوز لوكيل حملة الصكوك (بالنيابة عن حملة الصكوك) الموافقة على أي تعديل دون الحاجة إلى موافقة حملة الصكوك (مع مراعاة بعض الاستثناءات المنصوص عليها في اتفاقية الوكالة الرئيسية وبعد موافقة المصدر على هذه التعديلات)، أو منح التنازلات أو القبول بأي إخلال واقع أو محتمل بأي من هذه الشروط والأحكام أو باتفاقية الوكالة الرئيسية أو بأي وثيقة صكوك أخرى، أو أن يقرر أنه لن يتعامل مع حالة إخلال قائمة على أنها حالة إخلال وذلك في حال قناعته بعدم تأثيرها السلبي بشكل جوهري على حملة الصكوك ومصالحهم، أو القبول بأي تعديل لهذه الشروط أو لأي من أحكام اتفاقية الوكالة الرئيسية أو لأي من وثائق الصكوك

على أن يكون هذا التعديل بحسب رأي وكيل حملة الصكوك ذا طابع شكلي أو أن يكون تعديلاً ثانوياً أو فنياً أو أن يتم القيام به لتعديل خطأ ظاهر أو لأجل الالتزام بالأنظمة الملزمة ذات العلاقة. ويعد تصرف وكيل حملة الصكوك بإجراء أي تعديل أو تنازل أو تفويض أو اتخاذ أي قرار ملزماً لحملة الصكوك، ويقوم وكيل حملة الصكوك بإخطار حملة الصكوك في أقرب وقت ممكن بأي تعديل يتم إجراؤه وذلك وفقاً للشرط 17 (الإخطارات).

ويجب على وكيل حملة الصكوك مراعاة مصالح حملة الصكوك مجتمعين عند ممارسته لأي من سلطاته أو صلاحياته أو قراراته (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي تعديل أو تنازل أو تفويض) دون مراعاة تبعات هذه الممارسة على بعض أفراد حملة الصكوك والناجمة مثلاً عن وجودهم أو إقامتهم أو اتصالهم أو خضوعهم للاختصاص القانوني لأي دولة أو منطقة محددة، ولن يكون لوكيل حملة الصكوك أو لأي من حملة الصكوك حق مطالبة المصدر أو وكيل حملة الصكوك أو أي شخص بتعويضهم عن الخسائر الضريبية المترتبة عليهم بسبب قرار أو ممارسة وكيل حملة الصكوك.

15 الضريبة

سيتم إجراء الدفعات المتعلقة بالصكوك من قبل المصدر أو نيابة عنه خالية من، وبدون اقتطاع أو خصم من أجل أو بسبب أي ضرائب أو رسوم أو تقييمات أو رسوم حكومية مهما كانت طبيعتها، والتي يتم فرضها أو تحصيلها أو اقتطاعها أو تقديرها من قبل أو نيابة عن المملكة العربية السعودية أو أي سلطة فيها أو جهة لديها السلطة لفرض الضرائب، ما لم يتم اقتطاع أو خصم هذه الضرائب أو الرسوم أو التقييمات أو الرسوم الحكومية بموجب القانون. في هذه الحالة، يجب على المصدر أن يدفع مبالغ إضافية التي ستؤدي إلى استلام حاملي الصكوك المبالغ التي كانوا سيحصلون عليها لو لم يكن هذا الاقتطاع أو الخصم مطلوباً، باستثناء أنه لن تكون هذه المبالغ الإضافية مستحقة الدفع فيما يتعلق بأي صكوك مقدمة للدفع:

(أ) من قبل أو نيابة عن حامل الصكوك، والتي لم تكن مستحقة الدفع أو مستحقة النتيجة كون حامل الصكوك مسؤولاً عن هذه الضرائب أو الرسوم أو التقييمات أو الرسوم الحكومية بسبب ارتباطه بالمملكة العربية السعودية أو أي سلطة فيها أو جهة لديها السلطة لفرض الضرائب، بخلاف مجرد الاستحواذ على أي صكوك أو الاحتفاظ بها أو تنفيذ أو استلام الدفعات بموجب المتعلقة بالصكوك.

(ب) بعد أكثر من ثلاثين (30) يوم من تاريخ الاستحقاق ذي العلاقة، باستثناء إلى الحد الذي يحق لحامل الصكوك الحصول على هذه المبالغ الإضافية عند تقديم مثل هذه الصكوك للدفع في اليوم الأخير من هذه الفترة البالغة ثلاثين (30) يوم.

(ج) عندما يكون هذا الاقتطاع أو الخصم مطلوباً وفقاً للقسم 1471 (ب) من قانون الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة لعام 1986م، أو مفروضاً بطريقة أخرى وفقاً للأقسام من 1471 إلى 1474 من قانون الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة لعام 1986م، أو أي لوائح أو اتفاقيات بموجبه، أو تفسيرات رسمية لها، أو أي قانون ينفذ نهجاً حكومياً دولياً بشأنه.

(د) أي حالة تجمع بين البنود (أ) إلى (ج) أعلاه.

16 تعويض وكيل حملة الصكوك ومسئوليته

تتضمن اتفاقية الوكالة الرئيسية أحكاماً تتعلق بتعويض وكيل حملة الصكوك في ظروف معينة ولحمايته من الخسائر مادية، بما في ذلك الأحكام التي تعفيه من اتخاذ إجراء معين (خصوصاً الإجراءات المتعلقة بأصول الصكوك) ما لم يتم تعويضه أو حمايته أو تقديم الضمانات أو المبالغ المالية إليه على نحو يرتضيه. ولا يجوز لوكيل حملة الصكوك بأي حال من الأحوال اتخاذ أي إجراء إلا في حال توجيهه بالقيام بذلك وفقاً للشرط 13 (التنفيذ وممارسة الحقوق) بشرط أن يتم تعويضه أو حمايته أو تقديم الضمانات أو المبالغ المالية إليه على نحو يرتضيه.

ولا تعفي اتفاقية الوكالة الرئيسية وكيل حملة الصكوك أو تعوضه عن الخسائر المالية التي قد تترتب عليه وفقاً للأنظمة المتبعة كنتيجة لاحتياله أو لإخلاله المتعمد أو لتقصيره الشديد وإهماله في القيام بواجباته المنوطة به كوكيل لحملة الصكوك وفقاً لاتفاقية الوكالة الرئيسية.

ولا يقدم وكيل حملة الصكوك أي إقرارات ولا يتولى أي مسؤوليات تتعلق بصلاحية أو كفاية أو قابلية تنفيذ التزامات المصدر بموجب وثائق الصكوك، ولن يتحمل بأي حال من الأحوال أي مسؤولية أو التزام تجاه حملة الصكوك فيما يتعلق بأي دفعات كان من المفترض إجراؤها من قبل أو بالنيابة عن المصدر، كما أنه لن يتحمل بأي حال من الأحوال أي مسؤوليات ناشئة عن أصول الصكوك.

ومع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتأمين والواردة في أي وثيقة من وثائق الصكوك، فلن يكون وكيل حملة الصكوك مسؤولاً عن التأمين على أصول الصكوك أو أي صكوك أو وثائق ملكية أو أي وثائق أخرى تتعلق بأصول الصكوك أو أن يطلب من أي طرف ثالث التأمين أو أن يتحقق من ملاءمة التأمين، ولن يكون مسؤولاً عن أي التزام أو أضرار يتحملها أي شخص نتيجة لعدم وجود أو عدم ملاءمة التأمين.

ولن يكون وكيل حملة الصكوك مسؤولاً بأي حال من الأحوال عن أية خسائر أو أضرار خاصة غير مباشرة تأديبية أو تبعية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خسائر الأرباح أو السمعة أو الشهرة أو الفرص الضائعة أو المدخرات المتوقعة)، سواء كانت تلك الخسائر متوقعة أو غير متوقعة، وحتى وإن تم إخطار وكيل حملة الصكوك باحتمال حدوث هذه الأضرار أو التلفيات، وبغض النظر عما إذا كانت المطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار أو التلفيات قد حدثت بسبب الإهمال أو الإخلال بالعقد أو غير ذلك.

17 الإخطارات

يتم إرسال جميع الإخطارات الموجهة إلى حملة الصكوك عن طريق البريد المسجل إلى عناوينهم المسجلة في السجل، ويعد الإخطار المرسل مستلماً بشكل صحيح في اليوم الخامس من إرساله. وتعد الإخطارات

المتعلقة باجتماعات حملة الصكوك والمرسلة إلى العناوين المسجلة لحملة الصكوك في السجل مستلمة بشكل صحيح في اليوم الخامس من إرسالها على أن يتم إرسالها قبل خمسة وعشرين (25) يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع المبدئي أو قبل عشرة أيام (10) على الأقل من التاريخ المحدد لأي اجتماع مؤجل.

ويلتزم حملة الصكوك بتقديم الإخطارات بشكل خطي وإرسالها إلى البريد المسجل للمرسل له أو لعنوان بريده الإلكتروني.

18 القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

18-1 القانون الواجب التطبيق

تخضع وثائق الصكوك للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية وتفسر على ضوءها.

18-2 الاختصاص القضائي

تختص محاكم المملكة العربية السعودية المختصة بالنظر في أي دعاوى أو إجراءات قضائية أو في تسوية المنازعات أو إصدار الأحكام فيما يتعلق بالصكوك ووثائقها، ولا يحق لأي طرف رفع أو تحريك أي دعوى أو تقديم أي مطالبة متعلقة بالصكوك ووثائقها لأي محكمة أو جهة قضائية أو أي جهة أخرى خارج المملكة العربية السعودية ولا يحق لتلك المحاكم والجهات النظر في أي دعوى أو طلب متعلق بالصكوك ووثائقها.

18-3 التنازل عن الفوائد

يتنازل حملة الصكوك ووكيل حملة الصكوك عن المطالبة بأي فوائد ربوية أو خسائر غير مباشرة (كخسائر الفرص الضائعة أو خسائر تكلفة التمويل) عند تحريكهم لأي دعاوى قضائية ضد المصدر، كما يتنازلون عن أي حكم صدر لصالحهم بهذه المبالغ لأقصى قدر يسمح به النظام. ولا يعني هذا التنازل تنازلهم عن حقوقهم المتعلقة بأرباح المضاربة أو متحصلات التصفية المستحقة وفقاً لاتفاقية المضاربة أو أي ثمن بيع مؤجل مستحق وفقاً لاتفاقية المراهبة الرئيسية أو أي مبلغ توزيع دوري أو مبلغ توزيع دوري جزئي أو رأس مال الصكوك أو قسط رأس مال الصكوك أو مبلغ الاسترداد المبكر المستحق وفقاً لهذه الشروط والأحكام أو أي مبلغ أرباح آخر مستحق وفقاً لوثائق الصكوك أو وفقاً لهذه الشروط والأحكام بغض النظر عن كيفية وصفها أو عن إعادة تكييفها من أي محكمة أو جهة قضائية.

18-4 عدم التنازل عن الحصانة

لا يُعد إبرام المصدر لوثائق الصكوك أو قبوله بهذه الشروط والأحكام تنازلاً منه عن أي حصانة ممنوحة له أو لأصوله في أي مكان ضد الدعاوى القضائية أو مطالبات حجز التحفظي أو التنفيذي أو غيرهما أو طلبات التنفيذ أو غيرها من الإجراءات القانونية.

يحق للمصدر من حين لآخر ودون الحاجة لموافقة حملة صكوك الإصدار زيادة حجم أي إصدار من الإصدارات عن طريق قبول استثمارات إضافية من حملة الصكوك الحاليين أو حملة صكوك جدد، على أن تبقى شروط وأحكام صكوك الإصدار كما هي دون تغيير.

الإخطار بموجب القسم 309 ب(1)(ج) من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية لعام 2001م في سنغافورة (Securities and Futures Act 2001 of Singapore) (بصيغته المعدلة أو الذي قد تطرأ عليه التعديلات من وقت لآخر) – فيما يتعلق بالقسم 309 ب من أنظمة أسواق المال والأوراق المالية والعقود المستقبلية (منتجات أسواق رأس المال) لعام 2018م في سنغافورة ("أنظمة منتجات أسواق رأس المال لعام 2018م")، حدد المصدر تصنيف الصكوك على أنها "منتجات أسواق رأس المال (capital markets products)" بخلاف "منتجات أسواق رأس المال المحددة (prescribed capital markets products)" (على النحو المحدد في أنظمة منتجات أسواق رأس المال لعام 2018م) ومنتجات استثمارية محددة (على النحو المحدد في إشعار السلطة النقدية في سنغافورة رقم SFA 04-N12: إشعار بشأن بيع المنتجات الاستثمارية وفي إشعار السلطة النقدية في سنغافورة رقم FAA-N16، وإشعار التوصيات بشأن المنتجات الاستثمارية).

الشروط النهائية

تاريخ [●] الموافق [●]

حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة المالية

إصدار صكوك بقيمة [●] ريال سعودي والمستحقة في [●]

[يتم تجميعها وتشكيل سلسلة واحدة مع الصكوك الحالية (كما هو محدد في ورقة المعلومات المرفقة في الجدول 1) "ورقة المعلومات") وفقاً لبرنامج إصدار الصكوك

تعتبر الشروط المستخدمة هنا معرفة على هذا النحو لأغراض الشروط ويبين هذا المستند الشروط النهائية المتعلقة بالصكوك الموصوفة أدناه ولا بد من قراءته مع الشروط والأحكام وورقة المعلومات (التي سوف تشكل بدورها جزءاً من هذه الشروط النهائية)..
المصدر:

1. المصدر: حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة المالية
2. وكيل حملة الصكوك: [●]
3. رقم سلسلة الإصدار [●]
4. العملة المحددة: الريال السعودي
5. إجمالي القيمة الاسمية: يرجى الرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة.
6. سعر الإصدار: يرجى الرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة.
7. قيمة الصك [●] ريال سعودي
8. قيمة الحساب: [●]
(أدخل قيمة الصك في حال وجود قيمة واحدة له، أما في حال وجود أكثر من قيمة للصك فيتم إدخال القاسم المشترك الأكبر. ملاحظة: لا بد من وجود قاسم مشترك في حال وجود أكثر من قيمة للصك)
9. تاريخ الإصدار: يرجى الرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة.
10. تاريخ انتهاء الصكوك: يرجى الرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة.
11. أساس احتساب مبلغ التوزيع الدوري: يرجى الرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة.
12. كسور الأيام: يرجى الرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة.
13. طريقة الاسترداد: [أقساط/دفعة واحدة]
تسترد الصكوك بنسبة مائة في المائة (100%) من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار، مع مراعاة أي حالة شراء وإطفاء للصكوك أو أي استرداد مبكر.

14. حالة الصكوك:

[●]

15. يوم عمل:

يعني اليوم الذي يعمل فيه المسجل في مدينة الرياض، والذي يُمكن فيه كذلك أداء الدفعات عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وذلك وفقاً لجدول أيام العمل الذي ينشره البنك المركزي السعودي من حين لآخر/حدد غير ذلك]

الأحكام المتعلقة بالتوزيع الدوري

16. أحكام التوزيع الدوري بالنسبة الثابتة:

[تنطبق]/[لا تنطبق]

(يرجى حذف الفقرات التابعة لهذه الفقرة في حال عدم انطباق هذا الخيار)

يرجى الرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة

أ. معدل الربح:

يرجى الرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة

ب. تاريخ التوزيع الدوري:

17. أحكام التوزيع الدوري بالنسبة المتغيرة

[تنطبق]/[لا تنطبق]

(يرجى حذف الفقرات التابعة لهذه الفقرة في حال عدم انطباق هذا الخيار)

يرجى الرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة

أ. هامش الربح:

يرجى الرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة

ب. تاريخ التوزيع الدوري:

ج. تحديد المعدل المرجعي:

يرجى الرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة

1. المعدل المرجعي

[يوم العمل الثاني قبل أول يوم في فترة التوزيع الدوري/حدد غير ذلك]

2. تاريخ تحديد مبلغ التوزيع الدوري

[صفحة رويترز للأسعار المباشرة اس يو ايه/حدد غير ذلك]

3. صفحة الأسعار المباشرة ذات

العلاقة

[القواعد المنظمة ليوم العمل التالي/القواعد المعدلة المنظمة ليوم العمل التالي/

د. القواعد المنظمة ليوم العمل:

القواعد المنظمة ليوم العمل السابق/حدد غير ذلك]

الأحكام المتعلقة باسترداد الصكوك

18. رأس مال الصكوك

إجمالي القيمة الاسمية للإصدار

19. مبلغ قسط رأس مال الصكوك

[●] لكل قيمة حساب/لا ينطبق]

(ينطبق في حال تحديد طريقة الاسترداد على هيئة أقساط)

[تنطبق]/[لا تنطبق]

20. استرجاع الصكوك

(يرجى حذف الفقرات التابعة لهذه الفقرة في حال عدم وجود هذا الخيار)

أ. مبلغ الاسترداد المبكر:

[إجمالي رصيد رأس مال الصكوك (كما تم تعريفه في شروط وأحكام الصكوك)]/ [●] لكل

قيمة حساب/حدد غير ذلك]

21. خيار حملة الصكوك: [تنطبق]/[لا تنطبق]
(يرجى حذف الفقرات التابعة لهذه الفقرة في حال عدم انطباق هذا الخيار)

- أ. مبلغ الاسترداد المبكر: [●] لكل قيمة حساب/حدد غير ذلك
- ب. تاريخ خيار حملة الصكوك: [●] / أي تاريخ توزيع دوري يبدأ من [●] وينتهي بـ [●]
22. تاريخ الاسترداد الجزئي: [●] سنوياً وحتى تاريخ انتهاء الصكوك/ لا ينطبق
(ينطبق في حال تحديد طريقة الاسترداد على هيئة أقساط)

الأحكام المتعلقة بأصول الصكوك

23. أصول المضاربة: مشاريع مختلفة تقوم المملكة بتنفيذها فيما يخص البنية التحتية.
24. رأس مال المضاربة: يرجى الرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة
25. حد الخسائر المتراكمة: [●] % من رأس مال المضاربة
26. معدل مشاركة الأرباح من إيرادات المضاربة: أرباح المضارب: [●] % من إيرادات المضاربة
أرباح المضاربة: [●] % من إيرادات المضاربة
يرجى الرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة
27. رأس مال المرباحة: يرجى الرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة
28. رأس مال المرباحة الابتدائية: يرجى الرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة
29. رأس مال المرباحة اللاحقة: يرجى الرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة
30. تفاصيل حساب الصكوك: حساب الصكوك رقم: [●] لدى: [●] والمتعلق بالإصدار رقم [●].
31. تفاصيل حساب متحصلات الصكوك: حساب متحصلات الصكوك رقم: [●] لدى: [●] والمتعلق بالإصدار رقم [●].
32. بنك حساب بديل (إن وجد): [أدخل التفاصيل]
33. [مسؤول دفعات بديل (إن وجد)]: [أدخل التفاصيل]

شروط نهائية أخرى:

34. شروط نهائية أخرى: [لا ينطبق/ حدد التفاصيل]
35. المسجل: [مركز إيداع الأوراق المالية / غير ذلك]
36. الإدراج: [ينطبق/ لا ينطبق]
[مدرجة في [السوق المالية السعودية (تداول)] [غير ذلك]]
37. تاريخ نقل الملكية في السجل: [تاريخ الاستحقاق ذي العلاقة/ حدد غير ذلك]
38. فئات المستثمرين: [اذكر التفاصيل]

التوزيع:

39. المتعامل [●]

40. المطروح عليهم [حدد فئات المطروح عليهم ونسبة الطرح على كل فئة]

41. الملكية المصرح بها [●]

42. قيود السوق الثانوية/ قيود البيع الإضافية [لا ينطبق/ حدد التفاصيل]

التقييم الائتماني:

43. [تم/لم يتم/ من المتوقع أن يتم] تقييم الصكوك المصدرة تقييماً ائتمانياً، [ويمثل التقييم الموضح أدناه تقييم فئة الصكوك المصدرة وفقاً للبرنامج:

[أدخل التفاصيل] من خلال [إدخال الاسم القانوني لكيان (كيانات) التصنيف الائتماني ذات الصلة والمصطلحات المحددة المتعلقة به]

[●]

[●]

المسؤولية:

يتحمل المصدر مسؤولية المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات وفي الشروط النهائية. و يقر المصدر بحسب علمه وبعد بذله العناية الكافية بصحة المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات والشروط النهائية وبعدم إخفائه لأية معلومات تجعل المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات أو الشروط النهائية معلومات مضللة.

موقع نيابةً عن:

حكومة المملكة العربية السعودية

ممثلة بوزارة المالية

بواسطة:

المفوض بالتوقيع

استخدام متحصلات الصكوك

سيقوم وكيل حملة الصكوك باستخدام متحصلات كل إصدار من إصدارات الصكوك لدفع رأس مال المضاربة ولإبرام عملية أو أكثر من عمليات المربحة مع المصدر (كما تم إيضاحه بشكل مفصل في الشرط رقم 5(الصكوك)). وسيقوم المصدر ببيع السلع المشتراة وفقاً لعمليات المربحة لطرف ثالث وباستخدام متحصلات هذا البيع لأغراض الموازنة العامة، كما سيقوم باستثمار رأس مال المضاربة في أصول المضاربة.

اقتصاد المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية هي أحد أعضاء مجموعة العشرين ويعد اقتصادها أكبر الاقتصاديات في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم تصنيف اقتصادها من البنك الدولي كـ "اقتصاد ذي دخل مرتفع". ويشكل القطاع النفطي الجزء الأكبر من اقتصاد المملكة العربية السعودية. ولمزيد من المعلومات يرجى النظر إلى:

- الميزانية الحالية للمملكة العربية السعودية
- تقرير تقييم أداء ميزانية المملكة الربع سنوية

يمكن إيجاد نسخ الكترونية لكلا التقريرين على الروابط الآتية:

<https://www.mof.gov.sa/budget/Pages/default.aspx>

<https://www.NDMC.gov.sa/budget/>

وقد تختار الحكومة من حين لآخر نشر معلومات تتعلق بديون المملكة العربية السعودية في موقع وزارة المالية وموقع المركز الوطني لإدارة الدين على الروابط الآتية:

<https://www.mof.gov.sa/Pages/default.aspx>

<https://ndmc.gov.sa/stats/Pages/default.aspx>

ولا تعد المستندات المدرجة ضمناً في أي من المستندات المشار إليها أعلاه جزءاً من مذكرة المعلومات هذه.

قيود طرح الصكوك

أحكام عامة

سيُتبع على كل متعامل الإقرار والتصريح بأنه قد امتثل والتزم بجميع قوانين وأنظمة الأوراق المالية المنطبقة في كل بلد أو ولاية قضائية يتم فيها أو منها شراء الصكوك أو طرحها أو بيعها أو تسليمها أو فيما يتعلق بامتلاك مذكرة المعلومات هذه أو توزيعها أو نشرها أو أي شروط نهائية أو أي مواد ذات صلة بطرح الصكوك - في جميع الحالات - على نفقته الخاصة. يطلب المصدر من الأشخاص الآخرين الذين يحصلون على مذكرة المعلومات هذه أو أي شروط نهائية الامتثال لجميع القوانين والأنظمة المنطبقة في كل بلد أو ولاية قضائية يشترون فيها أو منها الصكوك أو يطرحونها أو يبيعونها أو يسلمونها أو يمتلكون من خلالها مذكرة المعلومات هذه أو يوزعونها أو ينشرونها هي أو أي شروط نهائية أو أي مواد ذات صلة بطرح الصكوك، وفي جميع الحالات على نفقتهم الخاصة.

تنص اتفاقية المتعامل الأولي (كما عرفت أدناه) على إلزام المتعاملين المعنيين بالقيود المتعلقة بالولايات قضائية المحددة (كما تم توضيحها أدناه) ما لم تعد هذه القيود غير قابلة للتطبيق بعد تاريخ إصدار مذكرة المعلومات نتيجة لتغييرات أو تغييرات في التفسير الرسمي للقوانين والأنظمة المنطبقة، ودون الإخلال بالتزامات المتعاملين المعنيين الموضحة في الفقرة أعلاه.

قد تستكمل قيود طرح الصكوك أو تعديل بموافقة المصدر، وأي إضافة أو تعديل يمكن أن يكون بملحق أو بتعديل في الشروط النهائية (في حالة ملحق أو تعديل ذي صلة فقط بإصدار معين من الصكوك) أو في ملحق لمذكرة المعلومات هذه.

لا يوجد أي إقرار بأن أي إجراء قد تم أو سيتم اتخاذه في أي ولاية قضائية من شأنه السماح بطرح عام لأي صكوك أو يهدف إلى ذلك، أو إلى حيازة أو توزيع مذكرة المعلومات هذه أو أي مواد أخرى ذات صلة بطرح الصكوك أو الشروط النهائية في أي بلد أو ولاية قضائية يلزم فيها اتخاذ إجراء لهذا الغرض.

قيود الطرح العام بموجب نظام نشرة الإصدار

فيما يتعلق بكافة الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (كل منها يُسمى "الدولة العضو")، لم يُقدم طرح للصكوك يكون موضوع الطرح المتوخى في مذكرة المعلومات هذه على النحو المكتمل بالشروط النهائية ذات العلاقة ولن يقدم للعامة في تلك الدولة العضو، باستثناء أنه يجوز طرح هذه الصكوك للعامة في تلك الدولة العضو:

(أ) في أي وقت، لأي كيان قانوني يكون مستثمرًا مؤهلاً على النحو المحدد في نظام (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغته المعدلة) (يشار إليه فيما يلي بـ "نظام نشرة الإصدار")؛

(ب) في أي وقت، إلى أقل من 150 شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا (بخلاف المستثمرين المؤهلين على النحو المحدد في نظام نشرة الإصدار)، مع مراعاة الحصول على موافقة مسبقة من المتعامل أو المتعاملين المعنيين (حسب الحال) الذين رشحهم المصدر لأي طرح للصكوك من هذا القبيل؛ أو

(ج) في أي وقت، وفي أي ظروف أخرى تقع ضمن المادة 1(4) من نظام نشرة الإصدار.

شريطة ألا يتطلب طرح الصكوك المشار إليه في الفقرات من (أ) إلى (ج) أعلاه من المصدر أو أي متعامل نشر نشرة إصدار وفقاً للمادة 3 من نظام نشرة الإصدار أو الإضافة على نشرة إصدار وفقاً للمادة 23 من نظام نشرة الإصدار.

لأغراض هذا البند تعني عبارة "طرح الصكوك للعامة" فيما يتعلق بأي صكوك في أي دولة عضو المراسلة بأي شكل وبأي وسيلة بمعلومات كافية عن شروط الطرح والصكوك التي سيتم تقديمها لتمكين المستثمر من اتخاذ قرار بشراء الصكوك أو الاكتتاب فيها.

المملكة المتحدة

يتعين على كل من المتعاملين المعيّنين في إطار البرنامج الإقرار والتصريح بـ:

(أ) فيما يتعلق بأي صكوك يكون تاريخ استحقاقها أقل من سنة واحدة: (1) بأنه الشخص الذي تنطوي أنشطته العادية على الاستحواذ على الاستثمارات أو حيازتها أو إدارتها أو التصرف فيها (بصفته رئيساً أو وكيلاً) لأغراض أعماله؛ و (2) أنه لم يطرح أو يبيع وكذلك لن يطرح أو يبيع أي صكوك إلا للأشخاص الذين تنطوي أنشطتهم العادية على اكتساب أو حيازة أو إدارة أو التصرف في الاستثمارات (سواء كانت صفة الشخص رئيساً أو وكيلاً) لأغراض أعماله أو أنه يندرج ضمن الذين نتوقع أن يكتسب أو يحتفظ أو يدير أو يتصرف في الاستثمارات (بصفته رئيساً أو وكيلاً) لأغراض أعماله حيث يشكل إصدار الصكوك خلاف ذلك انتهاكاً للمادة 19 من قانون الخدمات والأسواق المالية؛

(ب) أنه أبلغ أو تسبب في أن يتم الإبلاغ، وسوف يقوم فقط بإبلاغ أو التسبب في إبلاغ ما يتلقاه من دعوة أو طلب للانضمام إلى نشاط استثماري (investment activity) (بالمعنى المقصود في القسم 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي صكوك في الظروف التي لا ينطبق فيها القسم 21 (1) من قانون الخدمات والأسواق المالية على المصدر؛ و

(ج) أنه ممثّل لجميع الأحكام المعمول بها في قانون الخدمات والأسواق المالية في جميع الأعمال التي يقوم بها فيما يتعلق بأي صكوك في المملكة المتحدة أو ذات صلة بها بطريقة أخرى.

الولايات المتحدة

تُرسل مذكرة المعلومات هذه للمستثمرين خارج الولايات المتحدة الذين ليسوا أشخاصاً أمريكيين فيما يتعلق بالمعاملات الخارجية امتثالاً للقاعدة 903 أو القاعدة 904 من اللائحة إس (Regulation S). بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تسجيل أو اعتماد أو التوصية بالصكوك المذكورة في مذكرة المعلومات لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات أو أي هيئة حكومية للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي هيئة أخرى للأوراق المالية أو هيئة تنظيمية، كما لم تقم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو أي هيئة حكومية للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي هيئة أو سلطة ذات صلة بالأوراق المالية من هذا القبيل بالتأكيد على دقة أو كفاية مذكرة المعلومات هذه. وأي إقرار يفيد بخلاف ذلك يعد جريمة جنائية في الولايات المتحدة.

مملكة البحرين

لم يتم اعتماد أو ترخيص مذكرة المعلومات هذه والصكوك التي سيتم تقديمها بموجب مذكرة المعلومات هذه من قبل مصرف البحرين المركزي (ويُشار إليه فيما يلي بـ "مصرف البحرين المركزي") أو بورصة البحرين أو وزارة التجارة والصناعة ("وزارة التجارة والصناعة") أو أي سلطات ترخيص أخرى ذات صلة في مملكة البحرين.

لا يتحمل مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة التجارة والصناعة في مملكة البحرين أي مسؤولية عن دقة البيانات والمعلومات الواردة في مذكرة المعلومات هذه أو أداء الصكوك، كما أنها لا تتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص أو مستثمر أو غير ذلك عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على أي بيانات أو معلومات واردة في مذكرة المعلومات هذه. علاوةً على ذلك فإن مذكرة المعلومات هذه مخصصة فقط للمستثمرين المعتمدين ولا يجوز تقديم الأوراق المالية المقدمة عن طريق الاكتتاب الخاص إلا بحد أدنى من الاكتتاب قدره 100,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة الأخرى). بالإضافة إلى ذلك لن يوجه المصدر أي دعوة للعمامة في مملكة البحرين للاكتتاب في الصكوك ولن تصدر مذكرة المعلومات هذه أو تُرسل أو تتاح للعمامة بشكل عام في مملكة البحرين. وكذلك لم يراجع مصرف البحرين المركزي مذكرة المعلومات هذه أو يسوقها في مملكة البحرين كما أنه لم يوافق على ذلك. وأخيراً لن يتحمل مصرف البحرين المركزي مسؤولية أداء الصكوك.

لهذا الغرض فإن مصطلح "المستثمر المعتمد" يعني:

- (أ) فرد يمتلك أصولاً مالية (إما منفرداً أو بالاشتراك مع الزوج) بقيمة 1,000,000 دولار أمريكي أو أكثر باستثناء مكان الإقامة الرئيسي لذلك الشخص؛
 - (ب) شركة أو شراكة أو ائتمان (trust) أو أي مشروع تجاري آخر لديه أصول مالية متاحة للاستثمار لا تقل عن 1,000,000 دولار أمريكي؛ أو
 - (ج) حكومة أو منظمة عليا وطنية أو مصرف مركزي أو هيئة نقدية وطنية أخرى أو منظمة حكومية يتمثل نشاطها الرئيسي في الاستثمار في الأدوات المالية (مثل صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي).
- يجوز للأفراد والمؤسسات التجارية الاختيار كتابةً أن يعاملوا كمستثمرين معتمدين مع مراعاة استيفاء شرطين على الأقل من الشروط التالية:

1. أجرى المستثمر معاملات تجارية/ استثمارية ضخمة (أي قيمة معاملات بلغ مجموعها مائتي ألف دولار أمريكي (200,000 دولار أمريكي) خلال فترة الاثني عشر (12) شهراً الماضية؛
2. يبلغ حجم محفظة الأصول المالية للمستثمر بما في ذلك الودائع النقدية والأدوات المالية خمسمائة ألف دولار أمريكي (500,000 دولار أمريكي) أو أكثر؛ و/أو

(ج) إذا كان المستثمر يعمل أو كان قد عمل في القطاع المالي لمدة سنة واحدة (1) على الأقل في منصب مهني، الأمر الذي يتطلب معرفة بالمعاملات أو الخدمات المتوخاة (أي أن المنصب كان مهنيًا بطبيعته وتولى

منصبه في مجال يسمح للعميل باكتساب المعرفة بالمعاملات أو الخدمات التي لها سمات مماثلة ومستوى مماثل من التعقيد للمعاملات أو الخدمات المتوخاة).

الكويت

لم تطرح الصكوك ولن يتم طرحها أو بيعها أو الترويج لها أو الإعلان عنها في الكويت ما لم يتم تقديم جميع الموافقات اللازمة من هيئة أسواق المال في الكويت (ويشار إليها فيما يلي بـ "هيئة أسواق المال") وفقاً للقانون رقم 7 لعام 2010م ولائحته التنفيذية (وما يطرأ عليه من تعديلات) ("قواعد هيئة أسواق المال") مع مختلف القرارات والأنظمة والتعليمات والإعلانات ووفقاً لها، أو فيما يتعلق بها (بغض النظر عن التسمية) أو أي قانون أو نظام آخر معمول به في الكويت، فيما يتعلق بتسويق الصكوك المذكورة في مذكرة المعلومات هذه وبيعها.

مذكرة المعلومات هذه ليست للتداول العام في الكويت كما لن يتم طرح صكوك خاصة أو عامة في الكويت، ولن يتم إبرام أي اتفاق يتعلق ببيع الصكوك في الكويت. علاوةً على ذلك، لا يتم استخدام أي أنشطة تسويقية أو بحث أو تطلب طرح أو تسويق الصكوك في الكويت.

لا يجوز شراء حصة استثمارية في الكويت -في حال الرغبة في ذلك- إلا من خلال شخص مرخص له حسب الأصول للقيام بهذا النشاط وفقاً لقواعد هيئة السوق المالية. ومن ثم يُقر المستثمرون من الكويت بأن هيئة السوق المالية وجميع الهيئات التنظيمية الأخرى في الكويت لا تتحمل أي مسؤولية من أي نوع عن محتويات مذكرة المعلومات هذه ولا تعتمد محتواها أو تتحقق من صحة ودقة محتوياتها. بالإضافة إلى ذلك لا تتحمل هيئة السوق المالية، وجميع الهيئات التنظيمية الأخرى في الكويت، أي مسؤولية من أي نوع عن أي أضرار قد تنجم عن الاعتماد (كلياً أو جزئياً) على محتويات مذكرة المعلومات هذه. ولذلك يوصى بأن يطلب مستلم مذكرة المعلومات هذه المشورة المهنية من مستشاريه فيما يتعلق بمحتوياتها لتحديد مدى ملاءمتها فيما يتعلق بالمستلم قبل استثمار أي أموال.

عمان

لم تعد مذكرة المعلومات هذه تشكل ولا تعامل على أنها تشكل أي طرح أو بيع للأوراق المالية أو المنتجات الاستثمارية في سلطنة عمان أو التسويق الداخلي أو الترويج للأوراق المالية أو محاولة القيام بأعمال تجارية، كبنك أو شركة استثمارية أو غير ذلك في سلطنة عمان إلا بالامتثال للقوانين المنطبقة في سلطنة عمان المنظمة لإصدار الأوراق المالية أو المنتجات الاستثمارية أو طرحها أو الترويج لها أو بيعها بموجب قوانين سلطنة عمان.

لم يتم تقديم مذكرة المعلومات هذه وأي أدوات ولن يتم تقديمها أو مراجعتها أو الموافقة عليها من البنك المركزي العماني أو الهيئة العامة لسوق المال أو هيئة حماية المستهلك أو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو أي هيئة حكومية أخرى ذات صلة أو بورصة الأوراق المالية أو أي هيئة حكومية أجنبية. لم يتم تفويض المصدر أو ترخيصه من قبل أي جهة حكومية عمانية لتسويق الأوراق المالية أو طرحها أو بيعها في سلطنة عمان.

تُعد مذكرة المعلومات هذه خاصة وسريّة تماماً، لذا فإن تقديمها يكون على أساس حصري للمستلم المقصود بها على وجه التحديد -بناءً على طلب ذلك الشخص ومبادرته- كما أنها للاستخدام الشخصي للمستلم فقط. توزع

مذكرة المعلومات هذه على عدد محدود من المستثمرين المتفرسين بناءً على طلبهم ولا تُرسل إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي. بالإضافة إلى ذلك فإن مذكرة المعلومات هذه ليست للتداول العام في سلطنة عمان ولا يجوز استنساخها أو استخدامها لأي غرض آخر. ويرجى العلم أن توزيع مذكرة المعلومات هذه من قبل المستلم إلى أطراف ثالثة في سلطنة عمان بما يتجاوز شروط مذكرة المعلومات هذه أمرٌ غير مصرح به ويتحمل مسؤوليته هذا المستلم.

قطر (وتشمل مركز قطر للمال)

لم تشكل مذكرة المعلومات هذه ولا تعامل على أنها تشكل أي طرح أو بيع للصكوك في دولة قطر (وتشمل مركز قطر للمال) أو التسويق أو الترويج الداخلي للصكوك أو محاولة القيام بأعمال تجارية، كبنك أو شركة استثمارية أو غير ذلك في دولة قطر (وتشمل مركز قطر للمال) إلا في حدود ما تسمح به القوانين المنطبقة في دولة قطر (وتشمل مركز قطر للمال) التي يخضع لها إصدار الصكوك والترويج لها وبيعها بموجب قوانين دولة قطر (وتشمل مركز قطر للمال).

لم يتم تقديم مذكرة المعلومات هذه وأي أدوات مالية متعلقة بها ولن يتم تقديمها أو مراجعتها أو الموافقة عليها من البنك المركزي القطري أو هيئة تنظيم مركز قطر للمال أو بورصة قطر أو أي جهة حكومية ذات صلة أو بورصة أوراق مالية أو أي هيئة حكومية أجنبية. لم يتم اعتماد الصكوك أو ترخيصها من قبل أي جهة حكومية قطرية لتسويق الصكوك أو طرحها أو بيعها في دولة قطر (وتشمل مركز قطر للمال).

تُعد مذكرة المعلومات هذه خاصة وسرية تمامًا، لذا فإن تقديمها يكون على أساس حصري للمستلم المقصود بها على وجه التحديد -بناءً على طلب ذلك الشخص ومبادرته- كما أنها للاستخدام الشخصي للمستلم فقط. يتم توزيع مذكرة المعلومات هذه على عدد محدود من المستثمرين المؤهلين بناءً على طلبهم (كما هو محدد من هيئة قطر للأسواق المالية أو هيئة تنظيم مركز قطر للمال) ولا تُرسل إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي. بالإضافة إلى ذلك فإن مذكرة المعلومات هذه ليست للتداول العام في دولة قطر ولا يجوز استنساخها أو استخدامها لأي غرض آخر. ويرجى العلم أن توزيع مذكرة المعلومات هذه من قبل المستلم إلى أطراف ثالثة في دولة قطر (وتشمل مركز قطر للمال) بما يتجاوز شروط مذكرة المعلومات هذه أمرٌ غير مصرح به ويتحمل مسؤوليته هذا المستلم.

المملكة العربية السعودية

على أي مستثمر في المملكة العربية السعودية أو أي شخص سعودي ("مستثمر سعودي") يتحصل على أي صكوك بموجب طرحها أن يعلم بأن طرح الصكوك هو طرح معفى بموجب المادة 6 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

سيتم تقديم أي طرح للصكوك إلى مستثمر سعودي وفقاً للمادة 6 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات") (ولا تشمل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي)

لم تُطرح الصكوك ولن يتم طرحها أو بيعها أو تداولها بين العامة أو الإعلان عنها من قبل المصدر أو أي متعامل (حسب الحال) في دولة الإمارات (ولا تشمل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي) إلا بالامتنال لأي قوانين معمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة يخضع لها إصدار الأوراق المالية وطرحها وبيعها.

مركز دبي المالي العالمي ("مركز دبي المالي العالمي")

لم تُطرح الصكوك ولن يتم طرحها لأي شخص في مركز دبي المالي العالمي ما لم يكن هذا الطرح:

(أ) "طرح معفى" وفقاً لنموذج قواعد الأسواق في سلطة دبي للخدمات المالية ("سلطة دبي للخدمات المالية")؛ و

(ب) مخصصاً فقط للأشخاص غير الطبيعيين الذين يستوفون معايير "العميل المحترف المعترف" المنصوص عليها في القاعدة 2-3-4 من نموذج إدارة الأعمال في دفتر قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

سوق أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي")

لم تُطرح الصكوك ولن يتم طرحها لأي شخص في مركز دبي المالي العالمي ما لم يكن هذا الطرح:

(أ) "طرح معفى" وفقاً لنظام الأسواق والخدمات المالية لهيئة تنظيم الخدمات المالية ونموذج قواعد السوق؛ و

(ب) فقط للأشخاص الذين هم "أشخاص مرخص لهم" أو "جهات معترف بها" (كما هو موضح في نموذج أنظمة الأسواق والخدمات المالية) أو الأشخاص الذين وجهت إليهم دعوة أو طلب للمشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في القسم 18 من أنظمة الأسواق والخدمات المالية) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم إبلاغه بشأنها أو التسبب في إبلاغه بشكل قانوني.

سنغافورة

لم يتم تسجيل مذكرة المعلومات هذه ولن يتم تسجيلها كنشرة إصدار لدى الهيئة النقدية في سنغافورة. وبالتالي، لم يتم طرح أي صكوك أو بيعها أو جعلها دعوة للاكتتاب أو الشراء حالياً أو مستقبلاً، ولم توزع مذكرة المعلومات هذه أو أي وثيقة أو مادة أخرى تتعلق بطرح الصكوك أو بيعها أو الدعوة للاكتتاب فيها بين العامة حالياً أو مستقبلاً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على أي شخص في سنغافورة باستثناء: (أ) إلى مستثمر مؤسسي (على النحو المحدد في القسم 4 من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA)) ووفقاً للمادة 274 من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA)؛ (ب) إلى شخص معني (على النحو المحدد في القسم 275(2) من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA)) ووفقاً للمادة 275(1) من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA)، أو إلى أي شخص وفقاً للمادة 275(1 أ) من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA).

ووفقاً للشروط المحددة في القسم 275 من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA)؛ أو (ج) خلاف ذلك وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA).

عندما يتم الاكتتاب في الصكوك أو شراؤها بموجب المادة 275 من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA) من الأشخاص المعنيين وهم:

(أ) شركة (ليست مستثمرًا معتمدًا) (كما هو محدد في القسم 4 أ من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA)) يتمثل نشاطها الوحيد في الاحتفاظ باستثمارات ويكون رأس مالها بالكامل مملوكًا لشخص واحد أو أكثر، كل منهم مستثمر معتمد؛ أو

(ب) ائتمان (trust) (حيث لا يكون الوصي مستثمرًا معتمدًا) هدفه الوحيد هو الاحتفاظ باستثمارات ويكون كل مستفيد من الائتمان (trust) فردًا مستثمرًا معتمدًا.

لا يجوز نقل ملكية الأوراق المالية أو عقود المشتقات القائمة على الأوراق المالية (كما هو محدد في القسم 2(1) من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA)) لتلك الشركة أو حقوق المستفيدين ومصلحتهم (مهما تم وصفها) في الائتمان (trust) في غضون ستة (6) أشهر بعد أن حصلت تلك الشركة أو ذلك الائتمان (trust) على الصكوك بموجب الطرح المقدم بموجب القسم 275 من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA) بخلاف:

(1) نقل ملكيتها إلى مستثمر مؤسسي أو إلى شخص معني، أو إلى أي شخص وينشأ هذا النقل عن طرح مشار إليه في القسم 275 (1 أ) أو القسم 276 (4) (ج) (2) من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA)؛

(2) عندما لا يمنح مقابل لنقل الملكية؛

(3) عندما يكون نقل الملكية هذا بمقتضى القانون؛

(4) وفقاً لما هو محدد في القسم 276 (7) من قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFA)؛ أو

(5) وفقاً لما هو محدد في النظام 37 أ من نظام الأوراق المالية والعقود المستقبلية لعام 2018 م (طرح الاستثمارات) (الأوراق المالية وعقود المشتقات القائمة على الأوراق المالية).

هونغ كونغ

لم يتم طرح الصكوك أو بيعها حالياً أو مستقبلاً في هونغ كونغ من خلال أي وثيقة، على أي شخص بخلاف: (أ) "المستثمرين المهنيين (professional investors)" على النحو المحدد في قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (المادة 571 من قوانين هونغ كونغ) ("قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFO)") في هونغ كونغ وأي قواعد وضعت بموجبها؛ أو (ب) في ظروف أخرى لا تؤدي إلى أن تكون الوثيقة "نشرة" على النحو المحدد في قانون الشركات المعمول به في هونغ كونغ (التصفية والأحكام المتنوعة) (المادة 32) أو التي لا تشكل طرْحاً للعامة بالمعنى المقصود في قانون الشركات. علاوة على ذلك لم يتم إصدار أي إعلان أو دعوة أو وثيقة تتعلق بالصكوك حالياً أو

مستقبلًا أو كانت أو قد تكون في حوزة أي شخص لأغراض الإصدار، سواء في هونغ كونغ أو في أي مكان آخر، والتي يتم توجيهها أو محتوياتها التي من المحتمل أن يتم الحصول عليها أو قراءتها من قبل العامة في هونغ كونغ (باستثناء ما إذا كان مسموحًا بذلك بموجب قوانين الأوراق المالية في هونغ كونغ) بخلاف ما يتعلق بالصكوك المطروحة للتصرف فيها فقط للأشخاص خارج هونغ كونغ أو فقط "للمستثمرين المهنيين (professional investors)" على النحو المحدد في قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية (SFO) وأي قواعد يتم وضعها بموجبه.

تايوان

طرح الصكوك لم يتم تسجيله أو الموافقة عليه حاليًا أو مستقبلاً من قبل هيئة الرقابة المالية في تايوان أو أي سلطة تنظيمية أخرى في تايوان وفقًا لقوانين ولوائح الأوراق المالية ذات الصلة، ولن يتم طرح الصكوك أو إصدارها أو بيعها في تايوان من خلال طرح عام أو في ظروف تشكل طرحًا بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية والبورصات في تايوان يتطلب التسجيل أو الإيداع لدى هيئة الرقابة المالية في تايوان أو الموافقة عليها. لم يتم تفويض أي شخص أو كيان في تايوان أو سيتم تفويضه بطرح أو بيع الصكوك في تايوان.

فرنسا

لم يتم تسجيل مذكرة المعلومات هذه (وتشمل أي تعديل أو ملحق أو ما يحل محلها) ولا أي وثيقة أخرى تتعلق بالصكوك ولم تعتمد من قبل أي هيئة للأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي. وبناءً على ذلك، لا يجوز توزيع مذكرة المعلومات هذه على العامة أو استنساخها (كليًا أو جزئيًا) في فرنسا.

تم توزيع مذكرة المعلومات هذه على أساس أن متلقيها سيشاركون فقط في إصدار أو بيع الصكوك لحسابهم الخاص ويتعهدون بعدم نقل ملكية الصكوك في فرنسا بشكل مباشر أو غير مباشر في ظروف لا تتطلب نشرة إصدار بموجب المادة 1(4) من نظام نشرة الإصدار. حيث يقتصر طرح الصكوك في الاتحاد الأوروبي على الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" (على النحو المحدد في المادة 2 (هـ) من نظام نشرة الإصدار) ووفقًا للمادة 1 (4) (أ) من نظام نشرة الإصدار.

لا تنص مذكرة المعلومات هذه على تقييم ما إذا كان الاستثمار في الصكوك مناسبًا للمتلقي، ولا تعتبر نصيحة أو توصية للاستثمار في الصكوك.

ألمانيا

لم يتم تسجيل مذكرة المعلومات هذه (وتشمل أي تعديل أو ملحق أو ما يحل محلها) ولا أي وثيقة أخرى تتعلق بالصكوك ولم تُعتمد من قبل أي هيئة للأوراق المالية في ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي أو تقدم لها. ووفقًا لذلك، ليس من الممكن بيع الصكوك للمستثمرين في ألمانيا إلا إذا لم يتطلب هذا البيع التسجيل أو الموافقة فيما يتعلق بطرح أو توزيع أو بيع الصكوك.

سويسرا

يعفى طرح الصكوك في سويسرا من شرط إعداد ونشر نشرة الاكتتاب بموجب قانون الخدمات المالية السويسري ("قانون الخدمات المالية السويسري") لأن هذا الطرح موجه للعملاء المهنيين بالمعنى المقصود في قانون الخدمات المالية السويسري. علاوةً على ذلك، لا تشكل مذكرة المعلومات هذه نشرة إصدار وفقاً لقانون الخدمات المالية السويسري، ولم يتم إعداد نشرة إصدار من هذا القبيل لطرح الصكوك أو فيما يتعلق بها حالياً أو مستقبلاً.

جمهورية إيطاليا

لا يجوز طرح الصكوك أو بيعها أو تسليمها بشكل مباشر أو غير مباشر في إيطاليا أو إلى مقيم في إيطاليا ما لم يتم طرح هذه الصكوك أو بيعها أو تسليمها أو توزيع نسخ من مذكرة المعلومات هذه أو غيرها من المستندات المتعلقة بالطرح في إيطاليا:

(أ) للمستثمرين المؤهلين (المؤهلين للاستثمار)، على النحو المحدد في المادة 2 (هـ) من نظام نشرة الإصدار؛ أو

(ب) في أي ظروف أخرى تكون هذه الصكوك معفاة صراحة من القواعد المتعلقة بطرح الصكوك للعمامة، ويشمل -على سبيل المثال لا الحصر- على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من نظام نشرة الإصدار، والمادة 34 مكرراً ثانياً من نظام الهيئة الوطنية للشركات والبورصة في إيطاليا رقم 1197/1999 والقوانين الإيطالية المعمول بها.

يجب أن يتوافق أي طرح أو بيع أو تسليم لمذكرة المعلومات أو توزيع نسخ من مذكرة المعلومات هذه أو أي وثيقة أخرى ذات صلة بطرح الصكوك في إيطاليا مع قيود البيع المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) أعلاه ويُقدم في أي حال:

(أ) من قبل (soggetti abilitati) (وتشمل شركات الاستثمار أو البنوك أو الوسطاء الماليين، على النحو المحدد في الفقرة الأولى (ر) من المادة 1 من القانون المالي الموحد)، إلى الحد المسموح به حسب الأصول للقيام بهذه الأنشطة في إيطاليا وفقاً للأحكام ذات الصلة من القانون المالي الموحد، ونظام الهيئة الوطنية للشركات والبورصة في إيطاليا رقم 20307 المؤرخة 15 فبراير 2018، وقانون البنوك الموحد وأي قوانين وأنظمة أخرى سارية؛ و

(ب) امتثالاً لأي قوانين وأنظمة أخرى سارية في مجال الأوراق المالية والضرائب والبورصة وغيرها من المتطلبات أو القيود المعمول بها والتي قد تفرضها الهيئة الوطنية للشركات والبورصة أو بنك إيطاليا أو أي سلطة تنظيمية إيطالية أخرى من وقت لآخر.

المستثمر الراغب في شراء الصكوك هو المسؤول الوحيد عن التأكد من أن أي طرح للصكوك أو إعادة بيع الصكوك التي اشتراها يتم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. وفقاً للمادة 5 من نظام نشرة الإصدار والمادة 100-bis، الفقرة 1، من القانون المالي الموحد، فإن إعادة البيع اللاحقة للصكوك في السوق الثانوية في إيطاليا (التي كانت جزءاً من طرح تم تقديمه بموجب إعفاء من الالتزام بنشر نشرة الإصدار) تشكل طرحاً متميزاً ومستقلاً

يجب تقديمه وفقاً لقواعد متطلبات الطرح العام ونشرة الإصدار المنصوص عليها بموجب القانون المالي الموحد ونظام الهيئة الوطنية للشركات والبورصة رقم 1999/11971 (بصيغتها المعدلة والمتكاملة) ما لم ينطبق الإعفاء من المتطلبات. ووفقاً للمادة 5 من نظام نشرة الإصدار والمادة 100-bis، الفقرة 1، من القانون المالي الموحد. قد يؤدي عدم الامتثال لهذه القواعد إلى إعلان بطلان إعادة بيع هذه الصكوك لاحقاً، وتحمل الوسيط الذي يحول الصكوك مسؤولية أي ضرر يلحق بالمستثمرين.

النرويج

لا يجوز طرح الصكوك إلا وفقاً لكافة القوانين والأنظمة والمبادئ التوجيهية المعمول بها فيما يخص طرح الصكوك في النرويج، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- قانون تداول الأوراق المالية النرويجي 2007 رقم 75 (بصيغته المعدلة وفقاً لما يطرأ عليه من تعديلات من وقتٍ لآخر) الصادر في 29 يونيو. وأي تشريع نرويجي آخر معمول به.

الدنمارك

لم يتم طرح أي صكوك أو بيعها أو تسليمها بشكل مباشر أو غير مباشر في الدنمارك حالياً أو مستقبلاً عن طريق الطرح العام، ما لم يتم الامتثال لنظام نشرة الإصدار والقانون الدنماركي الموحد رقم 41 الصادر بتاريخ 13 يناير 2023م بشأن أسواق رأس المال -بصيغته المعدلة- والأوامر التنفيذية الصادرة بموجبها وامتثالاً للأمر التنفيذي رقم 191 الصادر بتاريخ 31 يناير 2022م بشأن حماية المستثمرين، وفقاً لما يطرأ عليه من تغييرات من وقتٍ لآخر.

السويد

تُوزع مذكرة المعلومات وتشمل جميع الوثائق الإضافية حصرياً على الأشخاص المؤهلين كعملاء مهنيين بالمعنى المقصود في الفصل 9، القسم 4 من قانون أسواق الأوراق المالية السويدية (Sw. Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden) (ويُشار إليهم فيما يلي باسم "الأشخاص المعنيين")، وفي ظل الظروف التي تعتبر أنها لا تتطلب نشرة إصدار بموجب نظام نشرة الإصدار.

لا يخضع طرح الصكوك بموجب مذكرة المعلومات هذه لأي متطلبات تسجيل أو موافقة بموجب نظام نشرة الإصدار ولم يُسجل أو يُعتمد من قبل هيئة الرقابة المالية السويدية (Sw. Finansinspektionen).

تُرسل مذكرة المعلومات هذه حصرياً إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم التصرف فيها أو التصرف بموجبها من قبل أشخاص ليسوا أشخاصاً معنيين. علاوة على ذلك فإن أي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به مذكرة المعلومات هذه متاح حصرياً للأشخاص المعنيين وسيتم التعامل بشأنه مع الأشخاص المعنيين فقط. ومن ثم ينبغي على الأشخاص الذين قد يحصلون على مذكرة المعلومات هذه الاطلاع على هذه القيود ومراعاتها.

لا يشكل محتوى مذكرة المعلومات هذه نصيحة استثمارية على النحو المحدد في الفصل 1، القسم 4 ج من قانون أسواق الأوراق المالية السويدية.

بلجيكا

يتم طرح الصكوك حصريًا بموجب استثناءات الاكتتاب الخاص المعمول بها، وبالتالي لم يتم الإخطار به حاليًا أو مستقبلاً، ولم تتم الموافقة على أي مواد أخرى ذات صلة بالطرح، ولن تتم الموافقة عليها من قبل هيئة الخدمات والأسواق المالية البلجيكية وفقاً للقوانين والأنظمة البلجيكية المطبقة على الطرح العام للأوراق المالية. وبالتالي، لا يجوز الإعلان عن مذكرة المعلومات هذه وأي مستندات أو مواد أخرى تتعلق بطرح الصكوك أو بيعها أو الدعوة للاكتتاب فيها أو شرائها أو طرحها أو توزيعها بأي طريقة أخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، على: (1) أي شخص موجود أو مقيم في بلجيكا بخلاف العميل المهني المعنى المقصود في المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2017م الذي ينص على قواعد مفصلة بشأن تنفيذ التوجيه المتعلق بأدوات السوق المالية، (2) أي شخص مؤهل كمستهلك لأغراض الباب السادس من القانون الاقتصادي البلجيكي؛ إلا إذا كان ذلك متوافق مع الأحكام ذات الصلة من هذا القانون ولائحته التنفيذية.

معلومات عامة

الأساس النظامي لتأسيس البرنامج

تم تأسيس وإنشاء برنامج الصكوك بموجب المرسوم الملكي رقم م / 29 وتاريخ 23 / 03 / 1438 هـ (الموافق 22 ديسمبر 2016م) وقرار مجلس الوزراء رقم 196 بتاريخ 23 / 03 / 1438 هـ (الموافق 22 ديسمبر 2016م).

المستندات المتاحة للاطلاع

قد يقوم المصدر بتقديم المستندات التالية لمسؤول الدفعات ووكيل حملة الصكوك واتاحتها للاطلاع عليها في المكتب المحدد لمسؤول الدفعات أو في أي مكان آخر يحدده المصدر:

أ. نسخ من اتفاقية إدارة الدفعات؛ و

ب. أي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة من المسجل أو هيئة السوق المالية.

علماً بأن المستندات المشار إليها، في حال كونها متعلقة بإصدار معين، لن تكون متاحة للاطلاع إلا لحملة صكوك ذلك الإصدار وذلك بعد تقديم ما يثبت هوية حامل الصك وملكيته بشكل مقنع ومقبول لمسؤول الدفعات.

التسوية عن طريق التحويل

لا يتم تطبيق التسوية عن طريق التحويل وفق ما هو موضح في هذا القسم ما لم يُشعر المصدر المستثمرين المحتملين في الصكوك أن التسوية عن طريق التحويل ستكون متاحة فيما يتعلق بأحد إصدارات الصكوك.

وفي حال إتاحة التسوية عن طريق التحويل، فسيتمكن حملة الأوراق المالية المحلية التي أصدرها المصدر بالريال السعودي ("الأوراق المالية المحلية") والراغبين بالاستثمار في الصكوك من التقدم للمصدر بطلب شرائه كامل أو بعض ملكيتهم من الأوراق المالية المحلية ("الأوراق المالية المعروضة للبيع") وذلك في نفس يوم تقديمهم للمصدر بنموذج الاستثمار في الصكوك. وعلى حملة الأوراق المالية المحلية عند تقديمهم بهذا الطلب تزويد المصدر بما يلي: (1) رقم المحفظة التي تحتفظ بالأوراق المالية المعروضة للبيع (2) قيمة الأوراق المالية المعروضة للبيع (3) التعهد للمصدر أنه لن يتم قبل تاريخ إصدار الصكوك (أ) بيع أو نقل أو التصرف في الأوراق المالية المعروضة للبيع بأي شكل من الأشكال (ب) إنشاء أي حقوق ملكية لأي طرف آخر أو السماح بإنشائها على الأوراق المالية المعروضة للبيع.

ويجوز للمصدر قبل بيع الصكوك لحملة الأوراق المالية المعروضة للبيع تقديم عرضٍ لشراء كامل أو بعض الأوراق المالية المعروضة للبيع من حملتها (دون أن يكون عليه أي التزام بفعل ذلك)، وللمصدر تحديد عدد الأوراق المالية التي سيشتريها بحسب ما يراه ملائماً (ويشار إلى الأوراق المالية التي يشتريها المصدر بـ "الأوراق المالية المحلية ذات العلاقة").

وإذا وافق حامل الأوراق المالية المعروضة للبيع على عرض الشراء الذي تقدم به المصدر فإنه بذلك (1) يوافق على بيع الأوراق المالية المحلية ذات العلاقة للمصدر بسعر العرض المقدم من المصدر و(2) يفوض المصدر يدفع

مبلغ يساوي القيمة الاسمية للأوراق المالية المحلية ذات العلاقة إلى حساب الصكوك وذلك من متحصلات بيع الأوراق المالية المحلية ذات العلاقة (ويشار إلى هذه الاتفاقية بـ "التسوية عن طريق التحويل").

اتفاقيات المتعاملون الأوليون

سوف يقوم المصدر، من وقت لآخر، بإبرام اتفاقيات المتعامل الأولي (يشار إلى كل منها بـ "اتفاقية المتعامل الأولي") مع الأشخاص المعيّنين كمتعاملين (كل منهم "متعامل أولي" / متعاملون أوليون " و "متعامل" في هذه الوثيقة) وذلك فيما يتعلق بشراء وبيع وتوزيع الأوراق المالية المحلية الصادرة عن المصدر، بما في ذلك الصكوك ("الأوراق المالية المحلية").

ووفقاً لاتفاقية المتعامل الأولي، يُسمح للمتعاملين الأوليين وعلى أساس حصري (إلا في بعض الحالات المستثناة التي يُسمح فيها بالاككتاب المباشر من قبل مستثمري التجزئة) أن يقوموا بشكل مباشر أو غير مباشر (من خلال مؤسسات سوق المال المرخصة من هيئة السوق المالية ("مؤسسات السوق المالية") المشاركة في وتقديم العروض التنافسية المتعلقة ببيع وتبادل و/أو إعادة شراء الأوراق المالية المحلية التي ينظمها المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية ("المركز") عن طريق المزاد العلني ("المزاد").

ووفقاً لبنود اتفاقيات المتعاملين الأوليين، يخضع المتعاملون الأوليون لالتزامات مختلفة تتعلق بالمزايدة على الأوراق المالية المحلية والترويج لها في (1) سوق بيع أو تبادل أو إعادة شراء الأوراق المالية المحلية التي تتضمن المركز والمتعاملين الأوليين ("السوق الرئيسية")؛ (2) سوق بيع وتداول الأوراق المالية المحلية بين أطراف أخرى غير المركز ("السوق الثانوية")، و (3) سوق الأوراق المالية المحلية في هيئة تعاملات فورية (spot transactions) مع الأطراف المقابلة عدا المتعامل الأولي (من مؤسسات السوق المالية) أو المركز ("سوق العمل"). وتشمل هذه الالتزامات من بين جملة أمور أخرى، ما يلي:

- (أ) بالنسبة للسوق الرئيسية، (1) تقديم العروض فيما يتعلق بجميع مزادات الأوراق المالية المحلية، (2) تسهيل عمليات الشراء من قبل العملاء أو الأطراف الثالثة، بما في ذلك بذل أفضل جهد ممكن لضمان التوزيع الواسع للأوراق المالية المحلية المعنية، و (3) شراء الحد الأدنى من الأوراق المالية المحلية في كل ربع سنة؛
- (ب) بالنسبة للسوق الثانوية، بذل كل الجهود المعقولة للحفاظ على سوق ثانوية للأوراق المالية المحلية؛ و
- (ج) فيما يتعلق بسوق العمل، بذل كل جهود معقولة للحفاظ على الحد الأدنى من حصة السوق في هذا السوق لكل نصف عام تقويمي، وذلك من أجل تعزيز وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية المحلية.